STENOGRAM

XXIII SESJI
RADY MIASTA KRAKOWA

IX KADENCJI

odbytej w dniu
9 kwietnia 2025 roku

SPIS TREŚCI:

Lp.	*Tytuł*	*Numer strony*
1.	Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany	***3 i 9 i 84***
2.	Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2025 dotyczące zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach 801 i 853	***6 i 65***
3.	Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2025. Zmieniająca uchwałę Nr XVII/391/24 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2025 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2025 dotyczące zwiększenia planu przychodów oraz zwiększenia planu wydatków w działach 600, 750, 801, 852, 853, 854 i 900	***7***
4.	Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2025 dotyczące zwiększenia planu dochodów w działach 600, 801 i 852, zwiększenia planu wydatków w działach 700, 801 i 852 oraz zmian planu wydatków w działach 750, 801, 851, 852, 853, 855 i 921	***7 i 8 i 65***
5.	Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2025 dotyczące zmian w planie wydatków w działach 750, 801, 852, 853, 854 i 921 – zadania dzielnic	***8 i 66***
6.	Zmiana uchwały Nr XVII/419/24 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami	***9***
7.	Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dla obszarów osuwiskowych I	***12 i 66***
8.	Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Tonie – Gaik	***13 i 66***
9.	Uchylająca uchwałę nr CIII/1383/10 w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przygotowania i ogłoszenia dla klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych projektu pod tytułem Droga do przedsiębiorczości	***14 i 66***
10.	Zamiar wyłączenia Szkoły Podstawowej nr 19 im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Krakowie, ul. Senatorska 35 z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie, ul. Senatorska 35 i zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 19 im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Krakowie, ul. Senatorska 35	***16 i 67***
11.	Zmieniająca uchwałę nr CII/2657/18 w sprawie przyjęcia Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa	***18***
12.	Uchylająca uchwałę nr LVII/1671/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 47 usytuowanego w budynku przy ul. Śliskiej 12 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 77 % bonifikaty	***19 i 67***
13.	Nadanie Statutu Szpitalowi Miejskiemu Specjalistycznemu imieniem Gabriela Narutowicza w Krakowie	***23 i 51 i 67***
14.	Szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych	***20 i 67***

15.	Określenie rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2025 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków	***23 i 67***
16.	Zmieniająca uchwałę nr XXV/571/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2019 r. z późniejszymi zmianami w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych	***23 i 50 i 67***
17.	Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących ograniczenia zbywania nieruchomości położonych na terenie Dzielnicy I Stare Miasto	***24 i 67***
18.	Rozpatrzenie petycji dotyczącej eksponowania polskich barw narodowych w parkach kulturowych	***58 i 68***
19.	Rozpatrzenie petycji dotyczącej rezygnacji z projektu ustanowienia na większości obszaru Krakowa Strefy Czystego Transportu	***60 i 68***
20.	Rozpatrzenie petycji dotyczącej ujednolicenia przepisów prawa przez didaktę innych kultur oraz świadomość zasad panujących w przestrzeni publicznej, jak i w Polsce	***61 i 68***
21.	Zmiana w składzie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa	***64***
22.	Zmiana w składzie Komisji Infrastruktury Rady Miasta Krakowa	***65***
23.	Interpelacje Radnych	***68***
24.	Odpowiedzi na interpelacje Radnych	***71***
25.	Oświadczenia, komunikaty	***72***
26.	Zamknięcie sesji	***72***

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Szanowni Państwo zapraszam na salę obrad, będziemy powolutku rozpoczynać. Szanowni Państwo myślę, że możemy zaczynać. Czy wszystkie kluby zgłaszają gotowość? Jeszcze nie, to czekamy. Szanowni Państwo mam nadzieję, że kluby już gotowe. Proszę o zgłoszenie gotowości. Czy Klub Kraków dla Mieszkańców jest gotowy, Prawo i Sprawiedliwość, Klub Koalicji Obywatelskiej, Lewicy jest gotowy? Szanowni Państwo wobec tego przechodzimy do sprawdzenia listy obecności. Proszę o przyciśnięcie przycisku obecny. Czy wszyscy z Państwa wcisnęli przycisk obecny? Jakiś problem techniczny? Obecnych jest 39 Radnych, czy wszyscy przycisnęli przycisk obecny? W takim razie proszę o wyświetlenie listy obecności. Pan Radny Michał Ciechowski nieobecny, Pan Radny Jakub Kosek nieobecny, w delegacji, Pani Radna Aleksandra Witek nieobecna i Radny Maciej Żmuda nieobecny. Stwierdzam kworum uprawniające Radę do podejmowania uchwał. Informuję, iż Sesja Rady Miasta Krakowa transmitowana jest online, a jej przebieg jest rejestrowany. Pliki wideo z Sesji Rady Miasta Krakowa publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa. Drodzy Państwo otwieram XXIII zwyczajną Sesję Rady Miasta Krakowa. Serdecznie witam Panie i Panów Radnych. Serdecznie witam również Prezydenta Miasta Krakowa oraz zastępców Prezydenta Miasta, Panią Skarbnik i Sekretarza Miasta Krakowa. Szanowni Państwo na dzisiejszej sesji gościmy uczniów i młodzież krakowskich szkół

w ramach projektu edukacyjnego Uczeń – Obywatel wraz z opiekunami. Witam was serdecznie, a w imieniu Radnych i własnym witam wszystkich przybyłych na obrady dzisiejszych gości. Szanowni Państwo Radni zgodnie z paragrafem 25 ust. 5 Statutu Miasta Krakowa Radny może zgłosić Przewodniczącemu pisemne żądanie sprostowania protokołu i stenogramu z sesji. Zatem zwracam się do Państwa Radnych z zapytaniem czy do protokołu z XXII Sesji z dnia 26 marca i stenogramu mają Państwo jakieś uwagi? Jeśli nie, protokół zostanie podpisany. Informacje międzysesyjne. Informacja dotycząca terminu złożenia oświadczeń majątkowych. Przypominam o zbliżającym się terminie do złożenia oświadczeń majątkowych. Roczne oświadczenia majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku składamy do 30 kwietnia bieżącego roku. W tej sprawie otrzymaliście Państwo pismo Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa wraz z załączonymi formularzami oświadczeń majątkowych. Formularze te są również dostępne w sekretariacie Kancelarii Rady Miasta Krakowa i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce oświadczenia majątkowe Radnych. Informacja dotycząca skarg. Uprzejmie informuję, że od ostatniej informacji na XXII Sesji Rady Miasta Krakowa z dnia 26 marca wpłynęło 5 skarg. Skargi te będą przedmiotem prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Krakowa, która zdecyduje o sposobie ich dalszego procedowania. Przechodzimy do dalszych czynności. Czy Prezydent, komisja lub grupa Radnych chciałaby zgłosić propozycje zmian w porządku obrad? Bardzo proszę.

Radna – p. A. Bałdyga
Szanowni Państwo! Państwo Radni! Państwo Prezydenci!
Zgodnie z paragrafem 32 Statutu Rady Miasta Krakowa niżej podpisani Radni wnoszą o wprowadzenie jako sprawy nagłej projektów trzech uchwał, to jest rozpatrzenie petycji dotyczącej eksponowania polskich barw narodowych w parkach kulturowych, petycji w sprawie, rozpatrzenia petycji dotyczącej rezygnacji z projektu ustanowienia na większości obszaru Krakowa Strefy Czystego Transportu oraz petycji dotyczącej ujednolicenia przepisów prawa przez didaktę innych kultur oraz świadomość zasad panujących w przestrzeni publicznej jak i w Polsce. Są to druki odpowiednio 620, 621 oraz 632, lista podpisów w załączniku.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Dobrze. Czy jeszcze są jakieś, tak numery druków, projekt według druku 620, 621 i 632. Tak, Pani Radna. Bardzo proszę o podanie numeru druku.

Radna – p. A. Owca
Szanowni Państwo! Pani Przewodnicząca!
W imieniu Klubu Radnych Kraków dla Mieszkańców chciałabym złożyć wniosek o ściągnięcie z porządku obrad punktu numer 13 czyli druk numer 540, to jest nadanie Statutu Szpitalowi Miejskiemu Specjalistycznemu im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. Ten punkt, ten druk uzyskał negatywną opinię Komisji Zdrowia. Jesteśmy w sytuacji gdzie na poprzedniej sesji jako Rada Miasta Krakowa przyjęliśmy dwie rezolucje zmierzające do złożenia wniosków do Najwyższej Izby Kontroli i Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie nieprawidłowości w szpitalu Narutowicza, również przez, w okresie, który dotyczy obecnej chwili, to nie jest tylko przeszłość tylko również to w jaki sposób szpital jest zarządzany w tym momencie. Z informacji uzyskanych wczoraj na Komisji Zdrowia od Pana Dyrektora wiemy, że konsekwencją przyjęcia w tym momencie nowego statutu Szpitala im. Gabriela Narutowicza będzie możliwość wybrania nowego zarządu szpitala i ustalenia nowego regulaminu. Ten statut w tej formie bardzo zbliżonej do tego jaką mamy, trafiał już

na Komisję Zdrowia i na sesję i był ściągany z porządku obrad. W naszej ocenie dopóki nie uzyskamy informacji od NIK, od RIO, od właściwych organów, które sprawdzą to, jakie nieprawidłowości mają miejsce w tym momencie w Szpitalu Narutowicza, bo z tygodnia na tydzień docierają do nas nowe informacje, na przykład w tym tygodniu o rozwiązaniu umowy z ZOL nie powinniśmy przyjmować statutu, który umożliwi dyrekcji wprowadzenie nowych składów osobowych między innymi do zarządu szpitala. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Tak, tak, proszę Panie Radny.

Radny – p. G. Stawowy
Szanowny Panie Prezydencie! Szanowni Państwo!
Ja tam się szczególnie nie znam na prawie medycznym, ale mnie się wydaje, że w szpitalach nie ma zarządów, zarządy są w spółkach prawa handlowego, a szpital nie jest spółką prawa handlowego i nie słyszałem, żeby miał być przekształcany, jest jednostką budżetową i ma dyrektora, nie ma zarządu, nie ma możliwości powoływania członków zarządu, ale ma dzisiaj zastępców w obecnie obowiązującym statucie. Propozycja jest troszeczkę inna, propozycja jest taka, bo to myśmy zaproponowali, żeby ten punkt znalazł się w porządku obrad na Komisji Głównej, żeby rozstrzygnąć wreszcie, ponieważ są osoby ze szpitala, które poruszają się po mieście twierdząc, że Rada Miasta blokuje możliwości zmian w szpitalu poprzez blokowanie uchwalenia statutu. Nie wiem, co ma wspólnego statut ze zwiększającym się długiem szpitala, ale podobno ma. W związku z tym trzeba to jakoś przeciąć, albo za, albo przeciw, albo go zmienić. I taka jest propozycja, żeby dzisiaj wprowadzić, żeby został w porządku obrad, zrobić dwa czytania tego projektu uchwały, usiąść nad jakimiś poprawkami, zobaczyć czy da się go zmienić, zobaczyć też, jakie są różnice między obecnym statutem, który również przewiduje dyrektora i zastępców dyrektora tak jak ten projekt, który dzisiaj leży na stole, zastępców, którzy są do dzisiaj niepowołani. I nie ma mowy w ogóle o żadnym zarządzie, bo ten statut nie przekształca tej jednostki w spółkę. W związku z powyższym propozycja jest taka, żeby się przyglądnąć tej sytuacji, żeby nie było takiego momentu, że pracownicy szpitala opowiadają historie, że Rada Miasta blokuje reformy w szpitalu blokując statut. Proszę o to żeby ten statut dzisiaj omówić w I czytaniu, my złożymy wniosek o dwa czytania, taki troszeczkę dłuższy termin żeby można było na spokojnie się nad tym zastanowić, co z tym statutem zrobić. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Ale jest złożony już wniosek, przechodzimy dalej do procedowania. Dziękuję. I Pani Radna Aleksandra Witek jest obecna, proszę to do protokołu też odnotować. Czy ktoś jeszcze ma jakieś, zmiany chce zgłosić do porządku obrad? Nie widzę. W takim razie Szanowni Państwo przechodzimy do wprowadzenia druków. Druk 620 według kolejności. Rozpatrzenie petycji dotyczącej eksponowania polskich braw narodowych w parkach kulturowych. Kto jest głosem za, kto jest głosem przeciw temu wnioskowi? Nie widzę, w takim razie przechodzimy do głosowania o wprowadzenie tego druku do porządku obrad. Bardzo dziękuję, proszę o podanie wyników.

37 Radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Wniosek został przyjęty i tym samym dołączony do porządku obrad.

Druk numer 621, projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej rezygnacji z projektu ustanowienia na większości obszaru Krakowa Strefy Czystego Transportu. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi? Nie widzę, w takim razie przechodzimy do głosowania, proszę o przyciśnięcie przycisku. Dziękuję, proszę o podanie wyników.

34 Radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Wniosek został przyjęty i wprowadzony do porządku obrad.

Przechodzimy do druku 632, rozpatrzenie petycji dotyczącej ujednolicenia przepisów prawa przez didaktę innych kultur oraz świadomość zasad panujących w przestrzeni publicznej jak i w Polsce. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi? Nie widzę, w takim razie przechodzimy do głosowania, proszę o przyciśnięcie przycisku. Bardzo dziękuję, proszę o podanie wyników.

39 Radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Wniosek został przyjęty.

I druk numer 540 o zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego Szpitala Narutowicza. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi? Nie widzę, w takim razie przechodzimy do głosowania. Dziękuję, proszę o podanie wyników.

Za głosowało 9 Radnych, przeciw 20, 4 się wstrzymało. Proszę o wydruk. Wniosek został odrzucony. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo rozpoczynamy procedowanie projektu uchwały według druku 625. Projekt w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 625 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2025, dotyczy zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach 801, 853.

Referuje Pan Dyrektor Tomasz Tylek.

Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta – p. T. Tylek
Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo!
Projekt uchwały zawiera zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 11.266,50 zł między innymi w związku z pozyskaniem środków na realizację projektu unijnego Erasmus Plus oraz otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Jest pozytywna opinia Komisji Budżetu i Finansów. Czy są inne komisje, które mają oczywiście odmienne zdania, opinia Pana Prezydenta, stanowiska klubów Radnych? Nie widzę, w takim razie otwieram dyskusję, jeżeli są zgłoszenia proszę o przyciśnięcie przycisku. Nie widzę. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Przechodzimy do kolejnego projektu w trybie dwóch czytań.

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2025. Zmieniająca uchwałę Nr XVII/391/24 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2025 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2025.

Referuje Pan Dyrektor Tomasz Tylek.

Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta – p. T. Tylek
Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo!
Projekt uchwały zawiera zwiększenie planu przychodów o łączną kwotę 9.538.106 zł między innymi w związku z wprowadzeniem tzw. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, były to środki między innymi z UNICEF, z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy oraz ponadto na kwotę łączną 1.072.556 zł, ponadto wprowadza się niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu związane z realizacją określonych ustaw, to są między innymi przede wszystkim w związku z gospodarowaniem odpadami, środki z Funduszu Pomocy oraz z funkcjonowaniem dworców i węzłów przesiadkowych oraz zwiększenie przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków unijnych i na kwotę 1.173.838 zł. Środki te przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących o łączną kwotę 9.538.106 zł, w tym między innymi na realizację projektów unijnych, dodatkowe zadania oświatowe, pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Ponadto na działania centrów wsparcia dla dzieci z Ukrainy oraz bieżące regulowanie zobowiązań gminy dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Czy są opinie komisji, opinia Pana Prezydenta, stanowiska klubów Radnych? Nie widzę, otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie. Nie widzę, zamykam dyskusję. Stwierdzam, że Rada odbyła I czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 15 kwietnia 2025 roku godzina 15.oo, ostateczny termin zgłaszania poprawek na 17 kwietnia 2025 roku godzina 15.oo. I przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w trybie dwóch czytań.

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2025, dotyczy zwiększenia planuj dochodów w działach: 600, 801 i 852, zwiększenia planu wydatków w działach 700, 801 i 852 oraz zmian planu wydatków w działach 750, 801, 851, 852, 853, 855 i 921.

Druk 627, referuje Dyrektor Tomasz Tylek.

Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta – p. T. Tylek
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Projekt uchwały zawiera zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 4.014.479 zł między innymi w związku z otrzymaniem dotacji ze Związku Kajakowego oraz Pływackiego na wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży, otrzymaniem zwrotu z ZUS z tytułu zasiłków pogrzebowych za organizacje pogrzebu i przeznaczeniem ich na odprowadzenie ścieków, podpisaniem umów na realizację inwestycji drogowych z inwestorami zewnętrznymi i przeznaczeniem tych środków na zadanie inwestycyjne wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych. Przeniesienia między działami w ramach planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na zadanie komunikacja społeczna, w tym edukacja społeczna równościowa. Ponadto z przeznaczeniem na wydatki

związane z umieszczeniem na podstawie postanowienia sądu dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, z przeznaczeniem na opłatę zwiększonej składki z tytułu przynależności Krakowa do Europejskiej Koalicji Miast przeciwko Rasizmowi oraz przeznaczeniem na organizację zajęć edukacyjnych, integracyjnych i rozwojowych dla mieszkańców Krakowa powyżej 60 roku życia realizowanych przez Instytut Kultury Willa Decjusza. Przeniesienia między działami w ramach planu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 340 tys., to jest zmiana na zadaniu dostosowanie lokalu przy ulicy Daszyńskiego dla potrzeb działalności Centrum Rodzinnych Inicjatyw, zmiana realizatora na Zarząd Inwestycji Miejskich i zadania Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi 151, to jest modernizacja na zadania Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 151, likwidacja barier architektonicznych, chodzi o wykonanie dwóch platform dla osób ze szczególnymi potrzebami. Ponadto w projekcie uchwały dokonuje się zmian w planie rachunku dochodów własnych placówek oświatowych. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Jest pozytywna opinia Komisji Budżetu i Finansów. Czy są opinie Prezydenta, stanowiska klubów Radnych? Nie widzę. Otwieram dyskusję i proszę o zgłaszanie. Nie widzę. W związku z tym zamykam dyskusję, stwierdzam, że Rada odbyła I czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na dzień 15 kwietnia 2025 roku godzina 15.oo, ostateczny termin zgłaszania poprawek na dzień 17 kwietnia godzina 15.oo. I kolejny projekt uchwały w trybie dwóch czytań.

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2025, dotyczy zmian w planie wydatków.

Druk 628, referuje również Pan Dyrektor Tomasz Tylek.

Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta – p. T. Tylek
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Projekt uchwały zawiera zmiany w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej kwocie 82.729 zł w ramach środków wydzielonych do dyspozycji dzielnic. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Jest pozytywna opinia Komisji Budżetu i Finansów. Czy są opinie Prezydenta, stanowiska klubów Radnych? Nie widzę, otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie. Również nie widzę. W takim razie zamykam dyskusję, stwierdzam, że Rada odbyła I czytanie projektu. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na dzień 15 kwietnia 2025 roku godzina 15.oo, ostateczny termin, tak? Szanowni Państwo pozwolę sobie jeszcze wrócić do tego druku 627, bo tutaj rzeczywiście wpłynął wniosek o wprowadzenie do II czytania w trybie nagłym, co zmienia postać rzeczy i termin wprowadzenia autopoprawek wyznaczam na dzisiaj na godzinę 11.30, a ostateczny termin zgłaszania poprawek dzisiaj na godzinę 12.oo. I również w druku 628 jest ta sama sytuacja, w związku z tym, że wpłynął wniosek o wprowadzenie do II czytania termin wprowadzenia autopoprawek wyznaczam na dziś godzina 11.30 i ostateczny termin zgłaszania poprawek na godzinę 12.oo również na dzisiaj. I przechodzimy teraz do druku 629, projekt uchwały w trybie dwóch czytań.

Zmiana uchwały Nr XVII. Dotyczy Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami.

Referuje Dyrektor Tomasz Tylek.

Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta – p. T. Tylek
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Projekt uchwały wynika z konieczności dostosowania uchwały, budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie poziomu deficytu oraz związanej z nim kwoty przychodów i rozchodów oraz ponadto dokonuje się zmian w planie limitów wydatków i zobowiązań na wybranych 9 przedsięwzięciach. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Czy są jakieś opinie Prezydenta, stanowiska klubów Radnych? Otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie. Nie widzę. W takim razie zamykam dyskusję, stwierdzam, że Rada odbyła I czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 15 kwietnia godzina 15.oo i termin zgłaszania poprawek na 17 kwietnia 2025 roku również godzina 15.oo. Szanowni Państwo Radni teraz mamy krótką informację dotyczącą głosowania końcowego nad projektem uchwały według druku 332 w sprawie **Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kantorowice.** I referuje Pani Dyrektor Jolanta Czyż, Małgorzata Kuzianik, mam tu zgłoszoną Panią Dyrektor.

Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego – p. M. Kuzianik
Szanowni Państwo! Szanowna Pani Przewodnicząca!
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kantorowice skierowany do uchwalenia dnia 8 października 2024 roku przeszedł całą procedurę określoną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. I czytanie odbyło się dnia 23 października 2024 roku, a II 6 listopada 2024 roku. Rada przegłosowała poprawki i w związku z tym odroczono na wniosek projektodawcy głosowanie nad dokumentem celem ponowienia procedury planistycznej. Poprawka Pani Renaty Kucharskiej dotyczyła zmiany przeznaczenia działki numer 136/1 obręb 4 Nowa Huta z terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu MN5 na tereny zieleni urządzonej oznaczonej symbolem ZP6. Poprawka Pana Michała Drewnickiego i Pani Renaty Kucharskiej dotyczyła zmiany przeznaczenia terenu zieleni urządzonej o symbolu ZPZ.2 na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej oznaczone symbolem MN/U.5. Projekt planu z przyjętymi poprawkami Rady poddano ponownemu opiniowaniu i uzgodnieniom. Uzyskano wymagane opinie i uzgodnienia. Następnie projekt podlegał w części wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 5 lutego do 5 marca 2025 roku. W wyznaczonym terminie to jest do dnia 19 marca 2025 roku nie złożono żadnej uwagi do wykładanej części projektu planu, natomiast zostało złożone pismo, które zgodnie z przepisami art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie stanowi uwagi. Przekazany do poddania pod głosowanie ujednolicony tekst projekt uchwały według druku numer 332 uwzględnia autopoprawkę Prezydenta Miasta Krakowa przekazaną zarządzeniem numer 2829/2024 z dnia 29 października 2024 roku i przyjęte przez Radę Krakowa poprawki. Szczegółowe informacje o przeprowadzonych czynnościach zawiera przekazana Radnym informacja Prezydenta o zmianach oraz wynikach ponowienia czynności proceduralnych. Proszę o poddanie pod głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kantorowice. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję Pani Dyrektor. Ujednolicony tekst projektu uchwały według druku, tak, proszę.

Radny – p. G. Stawowy
Pani Przewodnicząca ja mam pytanie do Pana Sekretarza, który tutaj siedzi, Panie Sekretarzu, bo nie ma tego punktu w porządku obrad, nie było wniosku Prezydenta o wprowadzenie, nie głosowaliśmy, a nagle jest omawiany plan miejscowy, którego nie było, nie ma w porządku obrad.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Ale on był, tak, Panie Sekretarzu mogę, bo tutaj na podstawie art. 20 ust. 5, tryb prezydencki, więc tego nie trzeba było głosować.

Sekretarz Miasta Krakowa – p. A. Fryczek
Ja składałem wniosek do Przewodniczącego Rady w piątek w trybie prezydenckim, jest to tryb, który jakby jest przewidziany nie tylko przez Statut, ale przez ustawę o samorządzie gminnym i dotyczy tych wszystkich druków, które były, już wisiały i były wcześniej zgłoszone do Przewodniczącego Rady, tak, że tutaj wystarczy spełnić warunek, że druk jest, co najmniej na 7 dni wcześniej, funkcjonuje już jakby w Radzie.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
To jest tylko Panie Przewodniczący głosowanie końcowe, więc.

Radny – p. G. Stawowy
Ale ja przepraszam bardzo, każdy Radny, męski Radny przecież codziennie rano jak się goli to patrzy na BIP, a panie pewno też jak sobie robią makijaż codziennie przeglądają BIP, bo taki jest obowiązek każdego Radnego i nie ma informacji na stronie internetowej miasta, że taki punkt jest w porządku obrad. Panie Sekretarzu nie róbmy sobie takich sytuacji, że pojawia się nawet do II czytania druk, o którym nikt nic nie wie. Wczoraj na przykład nasz klub omawiał bieżący porządek obrad wydrukowany na świeżo z Internetu i na 100 % tego punktu nie było.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Ale 8 kwietnia było rozsyłane, 8 kwietnia.

Sekretarz Miasta Krakowa – p. A. Fryczek
Jeżeli mogę to tylko jedno zdanie. Ja oczywiście wypowiadam się w imieniu Prezydenta i my w piątek złożyliśmy taki wniosek, podpisałem go do Przewodniczącego i to jest taki tryb bardzo zwykły, znaczy taki stosowany dość powszechnie, że druk wcześniej jest w Radzie zgłoszony, a Prezydent w trybie art. 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym zgłasza, że chce w toku sesji ten druk procedować. I to zrobiliśmy w ubiegły piątek. Również ten tryb jest możliwy w przypadku wniosku klubowego. Jeżeli druk, jeżeli druk jest wcześniej zgłoszony, co najmniej na 7 dni przed, a ten druk był zgłoszony nie na 7 dni, ale już na kilka miesięcy wcześniej przed, do Rady w związku z tym tylko był wniosek o jego procedowanie. Tak, że to jest druk, który Państwo, który na BIP wisi już od długiego czasu, zostały wykonane czynności, o które Państwo żeście, które wynikały z przegłosowanych poprawek i dzisiaj tylko poddany pod głosowanie.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Dzisiaj jest tylko głosowanie końcowe.

Sekretarz Miasta Krakowa – p. A. Fryczek
Nie dyskusja tylko samo głosowanie, które jest efektem zgłoszonych przez Państwa wcześniej poprawek do druku już istniejącego, nie nowego, niewypracowywanego na nowo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Tak, Pan Radny Starobrat.

Radny – p. G. Stawowy
Panie Sekretarzu wszystko dobrze tylko na stronie świętego BIP Miasta Krakowa nie ma informacji o tym, że taki punkt do porządku obrad jest, że taki punkt jest w porządku obrad. W związku z powyższym zgodnie z przepisami, które obowiązują w tym mieście, czyli między innymi święty Graal Krakowa, czyli BIP nie przewiduje takiego punktu, w punkcie jesteśmy chyba 7, w punkcie 7 jesteśmy w tej chwili w przystąpieniu do opracowania planu miejscowego dla obszarów osuwiskowych I.

Radny – p. M. Starobrat
Znaczy Panie Sekretarzu ja tutaj podzielam te opinie tym bardziej, że oprócz tego, że Radni nie dostali informacji, że dzisiaj będą procedować ten druk, co oczywiście jest do przyjęcia, bo możecie Państwo w każdej chwili zgłosić takie uzupełnienie w porządku obrad, ale przede wszystkim też nie zostali poinformowani mieszkańcy. Ja rozumiem, że tutaj coś nie zagrało w informacji przez Kancelarię Rady, bo problemu by nie było gdyby w piątek, kiedy Pan Prezydent składa odpowiedni druk, w poniedziałek najpóźniej pojawia się informacja na BIP i porządek obrad jest uzupełniony o ten punkt. Radni, którzy często przygotowując się do sesji w poniedziałek czy we wtorek mają taką informację i możemy poinformować mieszkańców. Więc moja taka prośba, aby Państwo, może nie wiem czy Pan Sekretarz jest odpowiednią stroną, ale tutaj Prezydium naszej Rady i Pan Prezydent jednak pilnowali tego, żeby ten porządek obrad był uzupełniany na bieżąco.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Szanowni Państwo to jest tryb prezydencki, który wchodzi z automatu i jest taka możliwość, żeby to zgłosić po prostu w dniu sesji. Więc nie wiem, wydaje mi się, spełniamy wszystkie wymogi i jakby procedowanie tego druku jest uzasadnione, to jest tylko głosowanie końcowe.

Radny – p. M. Starobrat
Pani Przewodnicząca nikt nie kwestionuje z Radnych trybu, tryb jest jak najbardziej zgodny tylko Radni uchwalając porządek obrad nie mogli nawet złożyć wniosku, hipotetycznie, o zdjęcie tego punktu z porządku obrad, bo tego punktu w ogóle nie było. Więc nie mogliśmy rozmawiać na temat tego punktu, bo nie było go w porządku obrad. Więc nikt nie kwestionuje tutaj trybu, że Pan Prezydent miał możliwość.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Był rozsyłany na skrzynki Radnych razem z pismem przewodnim.

Sekretarz Miasta Krakowa – p. A. Fryczek
Jeżeli mogę tylko jedno zdanie. Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Ja się bardzo cieszę, że wszyscy się zgadzamy, że tryb jest dopuszczalny, bo tak jest, oczywiście trochę, prawnie jest dopuszczalny, jest, proszę? I formalnie i prawnie i jak jeszcze chcecie Państwo to mogę powiedzieć, tak, jest dopuszczalny, jest przewidziany w art. 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym, jest powtórzony w Statucie. Tak, że tutaj nie ma problemu. Natomiast oczywiście BIP może być świętym Graalem, dla mnie nie koniecznie, dla mnie świętym Graalem jest ustawa o samorządzie gminnym i statut i tego się będę trzymał, natomiast jeszcze raz powtórzę, my, jako strona prezydencka ten wniosek złożyliśmy w piątek i uważam, że dochowaliśmy należytej staranności. Natomiast, co do pozostałych rzeczy jakby proszę mnie zwolnić od tłumaczenia. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Zaraz otrzymamy potwierdzenie czy, 8 kwietnia o godzinie 11.39 do wszystkich Radnych, do wszystkich Radnych, 8 kwietnia godzina 11.39. Ale mam tu potwierdzenie Szanowni Państwo, to jest wydruk z maila o wysyłce. Powtarzam czwarty raz, 8 kwietnia godzina 11.39. Dobrze. Szanowni Państwo to żeby nie tracić czasu zawieszam na razie ten punkt do czasu wyjaśnienia czy wszyscy otrzymali tego maila i wracamy do porządku.

Radny – p. M. Michałowski
Ja mam takie pytanie do Pani Przewodniczącej, bo tutaj jesteśmy trochę zaskoczeni tą sytuacją, ale czy są jeszcze jakieś punkty, o których nie wiemy, tak dla pewności.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Nie, nie ma już innych punktów, o których nie wiemy, tutaj jest jakby dowód na to, że ten mail został rozesłany, więc wszyscy Radni jesteśmy wypisani tutaj z imienia, to, dlatego zawiesiłam ten punkt do czasu wyjaśnienia i wracamy, przechodzimy do dalszego procedowania w takim razie. Przechodzimy do druku 615, procedowanie projektu uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 615 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dla obszarów osuwiskowych I.

Druk 615, referuje Małgorzata Kuzianik.

Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego – p. M. Kuzianik
Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Wysoka Rado!
Obszar wskazany do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położony jest w północno – zachodniej części Krakowa w obszarze dzielnicy VII Zwierzyniec. Powierzchnia obszaru wynosi około 4,2 ha. Obszar wskazany w niniejszym druku do objęcia planem obejmuje tereny położone w obrębach 8, 11, 16 i 21 jednostki ewidencyjnej Krowodrza. Obszar został podzielony na 7 podobszarów, A, B, C, D, E, F, G. Granice obszarów wskazanego do objęcia aktualizacją ustaleń planistycznych wyznaczone są dla podobszaru A w obrębie 8 Krowodrza przy ulicy Przyszłości i ulicy Chełmskiej, od strony północnej i północno – wschodniej granicami działek numer 46/3, 47, 48/1, 48/2 i 49, od strony południowo – wschodniej granicami działek numer 49, 53, 51/4, 50/1 oraz 58/2, od

strony południowej granicami działek numer 58/2, 50/3, 48/2, 48/1 i 47. Od strony zachodniej granicami działek numer 47 i 46/3. Dla podobszaru B granicami działek numer 440/2, 438/2 obręb 11 Krowodrza, dla podobszaru C granicami działki numer 439/2 obręb 11 Krowodrza u zbiegu ulic Jana Sawickiego i Doktora Owcy Orlicza, dla podobszaru D granicami działek numer 261/4, 261/2 obręb 16 Krowodrza przy ulicy Księcia Józefa, dla podobszaru E granicami działek numer 284 obręb 16 Krowodrza przy ulicy Wodociągowej, dla podobszaru F granicami działek numer 184 obręb 16 Krowodrza południowa część działki przy ulicy Księcia Józefa, dla podobszaru G granicami działki numer 755 obręb 21 Krowodrza przy ulicy Kaszubskiej. Głównej założenie i cele to zabezpieczenie terenów osuwisk przed powstawaniem zabudowy kubaturowej, wprowadzenie niezbędnych ograniczeń tak, aby zminimalizować ryzyko potencjalnej katastrofy budowlanej wywołanej ewentualnymi masowymi ruchami ziemi w przyszłości. Sporządzona analiza dla obszarów wykazała zasadność przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów osuwiskowych I oraz zgodność przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję Pani Dyrektor. Jest pozytywna opinia Komisji Planowania Przestrzennego. Czy są opinie Prezydenta, stanowiska klubów Radnych? Otwieram wobec tego dyskusję, proszę o zgłaszanie. Nie widzę żadnych zgłoszeń. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. I rozpoczynamy procedowanie projektu uchwały według druku 616. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 616 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Tonie – Gaik.

I referuje Pani Dyrektor Małgorzata Kuzianik.

Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego – p. M. Kuzianik
Dziękuję. Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Obszar wskazany do objęcia planem miejscowym położony jest w północno – zachodniej części Krakowa w obszarze dzielnicy IV Prądnik Biały. Przedmiotowy obszar zlokalizowany jest głównie na terenie obrębu numer 24 jednostki ewidencyjnej Krowodrza oraz fragmentarycznie na terenie jednostek numer 25, 32, 33 oraz 34 Krowodrza. Łącznie powierzchnia obszaru docelowego planu miejscowego wynosi około 82 ha. Granice obszaru wskazanego do objęcia planem miejscowym obejmują tereny dotychczas nieobjęte ustaleniami planów miejscowych to jest dla podobszaru południowego obszar od granicy administracyjnej miasta wzdłuż ulicy Jasnogórskiej do granicy planów miejscowych obszarów Pasternik i Tonie Łąki. Dla podobszaru północnego obszar położony pomiędzy granicami planów miejscowych dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa etap B, podetap I do I i II dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa, etap A.5 Tonie Łąki, Tonie Zachód, Tonie Wschód oraz północną granicą administracyjną miasta Krakowa. Propozycja rozpoczęcia prac planistycznych dla części obszaru osiedla Tonie jest skutkiem złożenia wniosku o sporządzenie planu miejscowego przez radę i zarząd dzielnicy IV Prądnik Biały oraz uchwałę numer XVIII/433/25 z dnia 15 stycznia 2025 roku Rady

Miasta Krakowa w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących rozpoczęcia prac nad utworzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Po przeprowadzeniu analizy obejmującej obszar około 161 ha Prezydent Miasta Krakowa uznał, że w pierwszej kolejności należy przystąpić do sporządzenia ustaleń planistycznych dla obszarów do tej pory nieobjętych planami miejscowymi. Celem planu jest ustalenie zasad zagospodarowania terenów zgodnie z wytycznymi studium gminnego, zapewnienie warunków formalnych dla rozbudowy rozwiązań komunikacyjnych na obszarze, w szczególności rozwiązań z zakresu komunikacji zbiorowej, zapewnienie warunków formalnych dla rozbudowy infrastruktury technicznej obszaru, zwiększenie dostępności lokalnej społeczności do usług spełniających podstawowe potrzeby poprzez wyznaczenie nowych terenów usługowych. Sporządzona dla obszaru Tonie – Gaik analiza wykazała zasadność przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zgodność przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Jest pozytywna opinia Komisji Planowania Przestrzennego. Czy są opinie Prezydenta, stanowiska klubów Radnych? W takim razie otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie. Nie widzę, wobec tego zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Przechodzimy do druku 609, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 609 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Uchylająca uchwałę nr CIII/1383/10 w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przygotowania i ogłoszenia dla klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych projektu pod tytułem Droga do przedsiębiorczości.

Referuje Pani Dyrektor Magdalena Mazur, Dyrektor Wydziału Edukacji i Projektów Edukacyjnych. Czy jest Pani Dyrektor Mazur? Czy Pani Dyrektor Mazur?

Dyrektor Wydziału Edukacji i Projektów Edukacyjnych – p. M. Mazur
Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo! Panie Prezydencie!
Projekt Droga do przedsiębiorczości został zapoczątkowany w 2010 roku w celu popularyzacji idei przedsiębiorczości wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Krakowie, ale z perspektywy czasu, także po analizie aktualnych warunków edukacyjnych oraz społeczno – gospodarczych konieczne staje się dokonanie rewizji przyjętej uchwały. Zgodnie z reformą przeprowadzoną w 2017 roku gimnazja zostały zlikwidowane, a uczniowie szkół średnich przeszli do nowych struktur szkół ponadpodstawowych. W nowym systemie edukacyjnym uczniowie szkół ponadpodstawowych realizują zajęcia z zakresu przedsiębiorczości, które wprowadzają ich w świat biznesu, ekonomii oraz zarządzania. Również w szkołach podstawowych elementy przedsiębiorczości pojawiają się i w ramach godzin z wychowawcą, jak również na przedmiocie wiedza o społeczeństwie. W obliczu zmieniających się realiów gospodarczych, technologicznych i edukacyjnych przedsiębiorczość, która była promowana przez projekt Droga do przedsiębiorczości w dobie cyfryzacji, globalizacji i szybkiego rozwoju nowych

technologii wymaga nowego podejścia. Mając na uwadze powyższe dalsze realizowanie pierwotnych założeń projektu Droga do przedsiębiorczości nie jest już efektywne. Obecny stan edukacji już w dużej mierz odpowiada na potrzeby młodzieży w zakresie edukacji przedsiębiorczej, a miasto wdrożyło inne inicjatywy o podobnym charakterze. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję Pani Dyrektor. Jest pozytywna opinia Komisji Edukacji. Czy są stanowiska klubów Radnych? Nie widzę, proszę w takim razie, otwieram dyskusję i proszę o zgłaszanie. Również nie widzę żadnych zgłoszeń, wobec tego zamykam, przepraszam, jeszcze jest zgłoszony do głosu mieszkaniec, Pan Rafał Magryś.

Pan Rafał Magryś
Dzień dobry Szanownym Państwu, Szanownej Radzie. Panie Prezydencie!
Ja bym się chciał dowiedzieć, jakie są te programy odnośnie przedsiębiorczości, ponieważ tej przedsiębiorczości nie widać ani w działaniach miejskich ani tak naprawdę w edukacji. Było pytanie nawet odnośnie mojego dziecka, co chciałbym żeby dziecko uzyskało. Ja bym chciał żeby dziecko uzyskało świadomość prawną, w jakich aspektach ma się poruszać odnośnie tej przedsiębiorczości. Czym jest przedsiębiorczość, przedsiębiorczością jest wiedza, a my usuwamy tą wiedzę sprzed 2010 roku, jako nieważną i w rezultacie tworzymy możliwości biznesowe wyzysku ludzi właśnie przez niewiedzę, nie informujemy ludzi tak naprawdę jak mają korzystać z organów administracji, z funkcjonariuszy, czym jest funkcjonariusz, jak działa funkcjonariusz, kiedy przekracza swoje obowiązki lub nie dopełnia tych obowiązków tak samo jak urzędnik, co jest w kompetencjach urzędnika, co ma wymagać od urzędnika, kiedy urzędnik odmawia sztucznie jego działania, bo sam nie chce realizować jakichś działań, bo musiałby coś zrobić, nie uczymy tego młodzieży. Chciałbym się dowiedzieć, jakie te problemy są, bo mamy niby programy edukacyjne od 2015 jak powstał Zarząd Zieleni Miejskiej, miał program edukacji przyrodniczej. Okazało się, że on jest upchnięty tylko i wyłącznie w ośrodku symbioza gdzie mają tam dostęp, wąska rzesza ludzi, miał być program właśnie budowy ogrodów, że przy każdej szkole miał być ogród, co jest właśnie przedsiębiorczością, w kontrze mogę postawić teraz tutaj ten skwerek na dziedzińcu gdzie już w tym roku po raz trzeci czy po raz czwarty wymieniane są rośliny, co jest biznesem ogrodniczym na zasadzie pobierania wynagrodzenia za przywóz, zakup, wysadzanie, przesadzanie roślin, co nie ma nic wspólnego z przedsiębiorczością. Przedsiębiorcą to tutaj jest tylko osoba, która zyskuje te rośliny, potem od osoby, która to wykopuje, a tak naprawdę to jest nielegalne działanie i gdzie mamy tą wiedzę, gdzie w perspektywie czasu właśnie na przykładzie na przykład ogrodu my rozwijamy go, a nie cały czas demontujemy wprowadzając tylko i wyłącznie szybki zysk. Przedsiębiorczość wiąże się z tym, że my rozkładamy swoje działanie w perspektywie czasu, a nie tylko i wyłącznie konsumujemy teraz tylko i wyłącznie to, co jest obecnie i budujemy działania, które mogą mi dać czas na dostosowanie się do tego w przeciwieństwie do teraz obecnego działania Rady Miasta gdzie dla mnie informacja była odnośnie czasu, że mam czas, a następnie pojawiają się uchwały, które miały się nie pojawiać w ogóle teraz. Kolejną rzeczą, jeżeli chcemy mówić o przedsiębiorczości jak uczymy ludzi tego, tych dzieci, żeby tak naprawdę nagrywały rozmowy, bo rozmowa i umowa ustna jest równie obowiązująca jak ta pisemna. To jest najważniejszy aspekt, jeżeli mamy uczyć kogoś przedsiębiorczości uczmy konsekwencji tego, co ktoś powiedział, czyli powracamy do początku wiedzy o tym, co wiem od kogoś i czy ten ktoś utrzyma to, co powiedział. Jeszcze raz pytanie, w jaki sposób są, miasto prowadzi te działania przedsiębiorcze w inny sposób, bo na przykładzie Zarządu Zieleni i nauki edukacji

społeczeństwa odnośnie przyrody to nie działa, bo jest tylko i wyłącznie wrzucone, zmarginalizowane w jeden punkt, jakie są programy nauki przedsiębiorczości dla młodych ludzi. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Pani Dyrektor pewnie udzieli odpowiedzi.

Dyrektor Wydziału Edukacji i Projektów Edukacyjnych – p. M. Mazur
Szanowni Państwo! Szanowny Panie!
Przede wszystkim intencją tej uchwały jest informacja o likwidacji gimnazjów, które były wygaszone w 2019 roku, a dotychczasowa uchwała dotyczyła właśnie uchwały dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Takie szkoły już nie istnieją, to po pierwsze. Po drugie a propos tego, o czym Pan wypowiadał się, jakie programy istnieją. Podstawę programową zarówno szkół średnich na różnym poziomie, szkół branżowych, w szkole podstawowej na przedmiocie wiedza o społeczeństwie w ramach podstawy programowej elementy przedsiębiorczości są wprowadzone. Jest również przedmiot, który się nazywa przedsiębiorczość i również w ramach tego przedmiotu kwestie, które Pan poruszał częściowo są realizowane. Natomiast, jeżeli ma Pan uwagi i zastrzeżenia to ja proponuję do Ministerstwa Edukacji, dlatego, że za podstawę programową odpowiada Ministerstwo Edukacji. Tyle, dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Nie widzę już innych zgłoszeń. W takim razie zamykam dyskusję. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Przechodzimy do druku 623, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 623 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Zamiar wyłączenia Szkoły Podstawowej nr 19 im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Krakowie, ul. Senatorska 35 z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie, również przy tej samej ulicy i zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 19.

Referuje Pani Dyrektor Magdalena Mazur.

Dyrektor Wydziału Edukacji i Projektów Edukacyjnych – p. M. Mazur
Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Szkoła Podstawowa Nr 19 imieniem Księcia Józefa Poniatowskiego w Krakowie wchodząca w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 18 ulica Senatorska 35 została utworzona 1 września 2017 roku przez przekształcenie Gimnazjum Nr 20 w wyniku reformy systemu oświaty. Obwód Szkoły Podstawowej Nr 19 powstał na skutek redukcji obwodów Szkoły Podstawowej Nr 31 przy Prusa 18 i Szkoły Podstawowej Nr 32 przy Królowej Jadwigi 78. Obserwuje się malejące zainteresowanie ofertą edukacyjną szkoły podstawowej także ze względu na to, że w jednym budynku usytuowana jest zarówno szkoła podstawowa jak i XXVII Liceum Ogólnokształcące. W klasie I, w 2024 do klasy I przyjęto 5 uczniów, z czego obecnie uczęszcza do tej klasy czworo uczniów. Klasa II w związku ze zmianą szkoły przez jednego z uczniów także liczy 4 uczniów, dla których jest, z czego dla dwóch tylko jest szkołą

obwodową. Obecnie w tej chwili na pierwszym naborze przy rekrutacji zgłosiło się 10 uczniów. Szkoła Podstawowa Nr 31 i 32 znajdujące się w niedalekim sąsiedztwie są w stanie przyjąć dzieci jeżeliby rodzice mieli taką ochotę już przenieść dzieci, natomiast wygaszanie byłoby do roku 31. Obecnie w Szkole Podstawowej w sześciu oddziałach uczy się w sumie 79 uczniów, a w liceum prawie 800. Likwidacja poprzez wygaszanie aż do momentu u kończenia szkoły przez absolwentów klasy VIII będzie do 31 sierpnia 31 roku. Jest porozumienie pomiędzy Panem Dyrektorem Zespołu Szkół, a dyrekcjami Szkoły Podstawowej Nr 31 i 32 w sprawie obwodów i będziemy, jako wydział też procedować w przyszłości zmianę obwodu dla tej placówki. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Pozytywna opinia Komisji Edukacji. Czy są opinie Prezydenta, stanowiska klubów Radnych? Nie widzę, w takim razie otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie. Pan Radny Edward Porębski proszę bardzo

Radny – p. E. Porębski
Szanowna Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado!
Szanowna Pani Dyrektor ja wczoraj nie słyszałem czy rozmowy z rodzicami tej szkoły podstawowej były przeprowadzone i jaka jest opinia w tej chwili rodziców. Myślę, że pozytywna, bo jak można wnioskować, jeżeli jest tylko z tego, co pamiętam, 49 uczniów z obwodu, 30 jest spoza obwodu, tak, że bardzo bym prosił, gdyby Pani Dyrektor była uprzejma odpowiedzieć na to pytanie. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Pani Dyrektor tak, proszę o odpowiedź.

Dyrektor Wydziału Edukacji i Projektów Edukacyjnych – p. M. Mazur
Rozmowy z rodzicami Pan Dyrektor przeprowadzał rok rocznie ze względu na to, że coraz mniejsze było zainteresowanie i nawet uczenie w klasach 4-osobowych czy 5-osobowych jest dość trudnym wysiłkiem. Nauczyciele również nie są zainteresowani objęciem pracy w takiej szkole gdzie klasa liczy 4 osoby, rodzice wstępnie byli informowani, jesteśmy po porozumieniu z Panem Dyrektorem, z Paniami Dyrektorkami tych sąsiadujących szkół, że po podjęciu uchwały odbędzie się nasze spotkanie również ze wszystkimi rodzicami i udzielenie im odpowiedzi na pytania.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo proszę, czy są jeszcze jakieś zgłoszenia? Tak, teraz dopiero widzę, Pani Radna Agnieszka Łętocha proszę.

Radna – p. A. Łętocha
W nawiązaniu do pytania Pana Radnego chciałam powiedzieć, jako Radna ze Zwierzyńca, że konsultowałam projekt tej uchwały z radą dzielnicy i mamy ich pełne wsparcie. Niestety szkoła pustoszeje, w niektórych klasach jest po czworo dzieci i są też klasy gdzie w ogóle nie udało się stworzyć naboru, mamy kilka innych szkół, które funkcjonują dobrze i będą w stanie przejąć przy takiej stopniowej redukcji naboru w 19-tce, będą w stanie przejąć dzieci. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Nie widzę już innych zgłoszeń. Wobec tego zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Przechodzimy do projektu uchwały w trybie dwóch czytań.

Zmieniająca uchwałę nr CII w sprawie przyjęcia Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa.

Druk 622, referuje Pan Dyrektor Paweł Ścigalski.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Jakości Powietrza – p. P. Ścigalski
Szanowni Państwo Radni! Szanowna Pani Przewodnicząca!
Uchwała zmieniająca z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla miasta Krakowa. Tytułem wstępu. Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych realizowany był od 2018 do 2022 roku, w roku 2023 był zawieszony ze względu na brak środków finansowych w budżecie, natomiast w 24 uruchomiono kolejne nabory, w ciągu 6 lat realizacji programu mieszkańcy przeprowadzili termomodernizacje w zakresie 454 budynków, a kwota wydatkowana na realizację programu wyniosła prawie 17 mln zł. Inwestycje mogą być wykonane w budynkach jednorodzinnych posiadających ogrzewanie proekologiczne. W przypadku, gdy w budynku znajdują się paleniska warunkiem otrzymania dotacji jest ich likwidacja. Zapisy niniejszej uchwały będącej przedmiotem procedowania na dzisiejszej sesji mają przede wszystkim na celu poszerzenie skali programu poprzez wprowadzenie możliwości ubiegania się o dofinansowanie przez większą grupę odbiorców oraz aktualizowanie, zwiększenie maksymalnych jednostkowych kosztów kwalifikowanych. Koszt docieplenia ścian zewnętrznych, dachu, stropodachu, stropu nad ostatnią kondygnacją lub ostatnią ogrzewaną kondygnacją, docieplenia podłogi na gruncie, stropu nad nieogrzewaną piwnicą o 150 zł na metr kwadratowy, po zmianie 200 zł, koszty wymiany okien było 700, po zmianie 1.700 zł, nadstandardowej powierzchni stolarki koszt wymiany drzwi zewnętrznych było 1.800 zł, po zmianie jest 2.900 zł metr kwadratowy powierzchni, koszt wymiany bram garażowych było 850 zł, po zmianie jest 1.700 zł oraz maksymalna łączność wysokości możliwych do otrzymania dotacji jest zwiększona z 25 tys. do 30 tys. zł. To oczywiście jest kwestia dostosowania kosztów do obecnych cen rynkowych. W zakresie wprowadzonych zmian poszerza się krąg potencjalnych beneficjentów do takich, którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach struktury budynku jednorodzinnego mieszkalnego, ale na łącznej powierzchni nieprzekraczającej 30 % powierzchni użytkowej budynku. W takim przypadku wysokość dotacji pomniejszana jest proporcjonalnie do powierzchni, na której nie jest prowadzona działalność gospodarcza. Niniejsza zmiana wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Krakowa, którzy mieszkając w budynkach jednorodzinnych mieszkalnych, w których jest prowadzona działalność gospodarcza nie mogli uzyskać wsparcia finansowego do zadań inwestycyjnych oferowanych mieszkańcom budynków jednorodzinnych mieszkalnych, w których taka działalność jest prowadzona. Zmiana uchwały również doprecyzowuje zasady utrzymania efektów zadania, jego kontroli, co zostało ujęte w rozdziale VII przedmiotowej uchwały. Z wykonaniem uchwały wiąże się wydatkowanie środków budżetowych miasta Krakowa w kwocie 1 mln zł. Na pokrycie tych kosztów zostały ujęte one w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2025 w budżecie. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję Panie Dyrektorze. Jest pozytywna opinia Komisji Ochrony Środowiska. Czy są stanowiska klubów Radnych? Nie widzę, otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie. Pan Radny Michał Starobrat.

Radny – p. M. Starobrat
Ja mam tylko jedno pytanie, bo jak najbardziej popieram projekt uchwały tylko chciałbym się dowiedzieć, jaką kwotę sumarycznie w tym roku przeznaczymy na ten program.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Proszę Panie Dyrektorze.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Jakości Powietrza – p. P. Ścigalski
Szanowny Panie Radny mamy w budżecie zarezerwowane 1 mln zł, to wszystko oczywiście zależy od tego jak będzie wyglądał nabór wniosków, jakie będzie zainteresowanie, ale myślę, że uda się tą kwotę skonsumować w tym roku zwłaszcza, że zainteresowanie tego typu programami jest duże. Mogę podać tylko takie dane, że w roku 2020 wpłynęło 219 wniosków, w 2021 235, 199 w 2022, w 23 program nie był realizowany i w 24 ze względu na małe środki finansowe 23 wnioski.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Nie widzę już więcej zgłoszeń. W takim razie zamykam dyskusję, stwierdzam, że Rada odbyła I czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 15 kwietnia godzina 15.oo, ostateczny termin zgłaszania poprawek na 17 kwietnia godzina również 15.oo. I przechodzimy do II czytania projektu uchwały.

Uchylająca uchwałę numer 1671/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 47 usytuowanego w budynku przy ul. Śliskiej 12 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 77 % bonifikaty.

Referuje Pani Dyrektor Justyna Habrajska.

Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta – p. J. Habrajska
Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni!
Do projektu nie zostały zgłoszone poprawki ani autopoprawka. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Stwierdzam, że Rada odbyła II czytanie i głosowanie w bloku głosowań. Przechodzimy do druku 624, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 624 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
Referuje Pani Dyrektor Katarzyna Jeruzalem.

Pełniąca obowiązki Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji – p. K. Jeruzalem
Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Przedkładany projekt jest de facto modyfikacją obowiązującej uchwały pod tym samym tytułem. W tym projekcie przewidziane są trzy zmiany tej uchwały. Pierwsza zmiana wiąże się z przedłużeniem możliwości udzielania pomocy de minimis w sektorze rolnym de facto do 30 czerwca 2033 roku, wiąże się to z dostosowaniem przepisów uchwały do regulacji unijnych. Druga proponowana zmiana to jest zmiana progu kwotowego, do którego wysokości Prezydent może scedować uprawnienie do udzielania ulg na podległe osoby, w tym oczywiście dyrektorów, kierowników jednostek z obecnie obowiązującego progu 15 tys. na próg 30 tys. Trzecia zmiana to jest rozszerzenie katalogu ulg, do których dla kwota do 500 tys. Prezydent może udzielić pełnomocnictwa kierownikom pionów, dodane zostało obok obowiązującego obecnie rat i odroczenia możliwość takiego pełnomocnictwa w zakresie umorzeń. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Jest pozytywna opinia Komisji Budżetu i Finansów. Czy są stanowiska klubów? Nie widzę. Otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie Radnych. Pan Radny Michał Starobrat proszę.

Radny – p. M. Starobrat
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Ja mam taką prośbę, jak umawiamy się na komisji, w tym przypadku Komisji Budżetowej, że przedstawi nam Pani pewne wyliczenia i pewną kwotę, do czego się Pani zobowiązała to mam prośbę już przy referowaniu druku, aby Państwo podawali te informacje, bo ceniąc Państwa czas i czas mieszkańców, którzy oglądają tą sesję fajnie żebyśmy sprawnie procedowali. Obiecała Pani poinformowanie, ja może przypomnę o tym, na jaką sumaryczną kwotę miasto udzieliło takich ulg w spłacie i 100 % i częściowych podmiotom prywatnym oraz osobom fizycznym i Państwo się zobowiązali, że na sesji tą informację otrzymamy.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję i proszę Panią Dyrektor o udzielenie odpowiedzi.

Pełniąca obowiązki Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji – p. K. Jeruzalem
Pan Radny prosił o przygotowanie takiego zestawienia dotyczącego przedsiębiorców, o osobach fizycznych nie mówiliśmy wczoraj, prosił Pan o przygotowanie, niestety w ciągu nocy jednej ciężko to było przygotować, właśnie przed chwileczką dostałam maila z tym zestawieniem, ponieważ była konieczność ściągnięcia tej informacji i kilku miejsc w gminie, ja Panu mówiłam, przygotowanie takiej informacji w ciągu niespełna kilku godzin w sytuacji, w której jeszcze mamy po drodze noc, jest dosyć trudna, ale udało mi się takie zestawienie ściągnąć i mogę to przedstawić w podziale na rodzaj ulgi i wysokość kwoty, jeżeli Pan sobie tego życzy. Otóż za, sekundę, bo tak jak mówię muszę się wspomagać komputerem ze

względu na to, że dostałam maila przed chwileczką, jeszcze sobie to sumowałam. Za 2021 rok w sumie przedsiębiorcom zostały udzielone 54 ulgi na podstawie uchwały na łączną kwotę 7.746.093,75 zł, w 2022 roku łącznie wszystkich ulg dla przedsiębiorców było 14 na łączną kwotę 2.089.937,98 zł, za 2023 rok łącznie wszystkich ulg było 20 na łączną kwotę 54.693.144,67 zł, przy czym tutaj była jedna ulga w postaci umorzenia powyżej 1 mln, czyli opiniowana przez Komisję Budżetową i ta ulga wynosiła 53.425.241,94 zł. Niestety nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ mam zestawienie sumaryczne. Ale to była sytuacja i to była ulga, która była opiniowana przez Komisję Budżetową i została zaopiniowana pozytywnie. To jest tylko moja spekulacja, ale sądzę, że chodziło o Alpina. Natomiast za 2024 rok łącznie wszystkich ulg było 28 na łączną kwotę 2.894.518,39 zł. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję Pani Dyrektor. Nie widzę tutaj już innych, tak, Pan Radny Starobrat drugie zgłoszenie.

Radny – p. M. Starobrat
Szanowni Państwo właśnie, dlatego też proszę o to, aby Państwo przedstawiali informacje, ponieważ de facto mam drugie wystąpienie, dwie minuty, a pierwsze to tylko była kwestia przypomnienia pytania. Ale Panie Przewodniczący, jeżeli mogę, nie wiem czy słyszałeś, ale tak naprawdę sumarycznie przez cztery, trzy ostatnie lata to było, naliczyłem ponad 70 mln zł tych ulg, jeden podmiot tylko 53 mln, jeżeli słyszałem. Ja nie pamiętam, żebyśmy, jako Rada Miasta Krakowa głosowali taką zgodę i o tym mówiłem na Komisji Budżetowej. Niestety Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję i nie pozwoliła mi tego tematu ciągnąć, a Komisja Budżetowa powinna być właśnie do tego, abyśmy rozmawiali na tematy, o których Radni nie mają pojęcia, a de facto dzieją się w mieście. I tutaj pragnę Państwu przypomnieć, jeden rok ponad 7 mln, jeden ponad 2 mln, jeden ponad 55 mln, ponad, to jest około 70 mln w przeciągu trzech, czterech lat, to jest ogromna kwota. Ja nie mówię, że te ulgi zostały przyznane niesłusznie, ale moim zdaniem, jako Radni Miasta Krakowa, jako osoby, które dbają o każde środki miasta, tym bardziej, że już mówimy o milionach, a nie o tysiącach, sugeruję, żeby Komisja Budżetowa pochylała się nad takimi tematami, a nie cenzurowała wypowiedzi Radnych, którzy rzeczywiście o każdą złotówkę w mieście dbają. Ja mam taką prośbę, gdyby mogła Pani jednak to zestawienie wszystkich tych podmiotów wysłać, ja rozumiem, że są one na dzisiaj, mieli Państwo bardzo mało czasu, więc my się z tym zapoznamy, a ja mam taką prośbę o to, aby ten projekt odbył się jednak w dwóch czytaniach, bo już nie mówimy o kilkunastu tysiącach, o kilkudziesięciu tysiącach złotych tylko mówimy o milionach, chyba, że, ja tego wniosku nie złożę, jeżeli Państwo powiecie, że to zaburza Państwa pracę i nie możecie Państwo pracować na dotychczasowej uchwale, bo jeżeli nic się nie dzieje to dajmy sobie te dwa tygodnie na to, żeby przejrzeć, jakie podmioty, w jakich kwotach rzeczywiście te ulgi i zwolnienia otrzymywały. Tak jak mówię, ja złożę taki wniosek, jeżeli Państwo powiecie, że możecie pracować na dotychczasowej uchwale.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Czy Pani Dyrektor chce się odnieść do tego? Czy Pani Przewodnicząca może, tak? Zapraszam.

Radna – p. M. Potocka
Szanowni Państwo Radni! Pani Przewodnicząca!
Panie Starobrat ja bardzo cenię ludzi, którzy czytają ze zrozumieniem i słuchają ze zrozumieniem. Skróciłam Pana wypowiedź, ponieważ Pan po raz kolejny wnosił o to samo, Pani Dyrektor już usłyszała, o co Pan wnioskuje, Pani Dyrektor dała Panu odpowiedź, że na dzisiaj nie jest w stanie z powodów technicznych przygotować tej odpowiedzi, natomiast w mojej opinii niczego to nie wynosi do działania, ponieważ ulgi są przyznawane po zbadaniu sytuacji i tam są wyszczególnione konkretne zasady, konkretne przesłanki, które musi spełnić zarówno osoba fizyczna jak i firma, by mogła ubiegać się o taką ulgę. Więc tutaj ja też wnioskowałam o podanie tych kwot, jednak z zupełnie innego powodu, bo uważałam, że możemy oszacować. Wiem, że to jest rachunek prawdopodobieństwa, bo rok do roku może być zupełnie inny, ale dla mnie to była taka przesłanka, że powinniśmy gdzieś indziej poszukać tej kwoty, ponieważ te środki nie wpłyną do budżetu, a po prostu potrzebujemy ich, bo są zaprojektowane na konkretne inne działania. I raczej o to mi chodziło, że jakiej kwoty ewentualnie powinniśmy szukać i gdzie zabezpieczyć, w jaki sposób zabezpieczyć na poczet tego, co może nam nie wpłynąć do budżetu. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję i proszę Panią Dyrektor.

Pełniąca obowiązki Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji – p. K. Jeruzalem
Bardzo dziękuję Pani Przewodniczącej za podkreślenie tego, że rzeczywiście warunki do spełnienia ulgi muszą być, że bardzo dziękuję Pani Przewodniczącej za podkreślenie tego, że muszą być spełnione konkretne warunki do udzielenia ulgi. Otóż właśnie ta uchwała te warunki reguluje. W związku z tym każda sprawa jest bardzo szczegółowo badana. I dopiero w sytuacji, jeżeli te przesłanki określone w tej uchwale są spełnione dochodzi do udzielenia ulgi. Dziękuję bardzo. Przepraszam, mogę prosić o powtórzenie. Tak, możemy pracować na dotychczasowej uchwale, natomiast trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jedną rzecz, a mianowicie taką, że te zestawienia, o których, te zestawienia, które prezentowałam obejmują też okresy pandemii, czyli czasy, kiedy przedsiębiorcom było bardzo trudno i w związku z tym tych ulg było dużo więcej, to trzeba wziąć pod uwagę. Po drugie trzeba wziąć pod uwagę, że w tym zestawieniu są również raty, raty to nie są dochody utracone, skończę, to nie są dochody utracone, tam naliczamy tylko troszeczkę mniejsze odsetki. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Widzę jeszcze zgłoszenie Pana Przewodniczącego Grzegorza Stawowego. Czy Przewodniczący Grzegorz Stawowy się zgłaszał? Acha, wycofanie, dobrze. Nie widzę drodzy Państwo żadnych już zgłoszeń, wobec tego zamykam dyskusję i zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Przechodzimy do procedowania projektu uchwały według druku 630, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 630 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Określenie rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2025 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków.

Referuje Pan Dyrektor Witold Kramarz.

Dyrektor MOPS – p. W. Kramarz

Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni!

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych rada powiatu, w naszym przypadku oczywiście Rada Miasta Krakowa w formie uchwały określa zadania, na które przeznaczone są środki PRFON przekazywane właśnie na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej osób niepełnosprawnych. W związku z tym projekt uchwały zawiera podział tych środków, środków jest w porównaniu do roku 2024 o 10 % mniej i po konsultacji z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych projekt zawiera zmniejszenie po prostu o 10 % na każdym zadaniu. Uznano, że będzie to najbardziej adekwatne rozdzielenie środków w odniesieniu do roku ubiegłego. Uprzejmie proszę o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec

Bardzo dziękuję. Czy są jakieś opinie komisji, opinia Prezydenta, stanowiska klubów Radnych? Nie widzę, w takim razie otwieram dyskusję i proszę o zgłaszanie. Nie widzę. Wobec tego zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. I przechodzimy do druku 540, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 540 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Nadanie Statutu Szpitalowi Miejskiemu Specjalistycznemu im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.

I referuje Pan Dyrektor Artur Pocielej. Nie widzę Pana Dyrektora. Tak, ale nie ma Pana Dyrektora tak, że musimy chyba zawiesić. Szanowni Państwo wobec tego zawieszam druk 540 również. Druk 540 został zawieszony, bo nie ma Pana Dyrektora. Przechodzimy do druku 611, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 611 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Zmieniająca uchwałę nr XXV Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2019 r. z późniejszymi zmianami w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych.

Referuje Pan Radny Bartłomiej Kocurek. Czy Pan Radny Bartłomiej Kocurek jest obecny na sali? Wobec tego drodzy Państwo druk 611 również zawieszam do czasu powrotu Pana Radnego. I przechodzimy do druku 610, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie

z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 610 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących ograniczenia zbywania nieruchomości położonych na terenie Dzielnicy I Stare Miasto.

Referuje Pan Jan Hoffman, Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy I Stare Miasto.

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy I Stare Miasto – p. J. Hoffman
Szanowna Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Szanowni Państwo Zgromadzeni!
Niezwykle miło mi móc referować ten jakże ważny projekt uchwały, ponieważ jak wiem oglądają to też mieszkańcy. Ja może przeczytam tylko same paragrafy, które są krótkie, żeby tutaj nie zabierać Państwa cennego czasu. Ustala się dla Prezydenta Miasta Krakowa kierunki działania polegające na podjęciu wszelkich możliwych, koniecznych i prawnie dopuszczalnych działań prowadzących do ograniczenia zbywania nieruchomości położonych na terenie dzielnicy I Stare Miasto, będących własnością lub współwłasnością Gminy Miejskiej Kraków za wyjątkiem nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne zbywanych w trybie bezprzetargowym na rzecz wieloletnich najemców. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. To jest tzw. uchwała kierunkowa i teraz pierwsze pytanie, ponieważ wczoraj miałem udział, miałem zaszczyt brać udział na posiedzeniu komisji merytorycznej, na której trochę o tym, na temat tego projektu rozmawialiśmy, więc żeby wyjaśnić też trochę te kwestie, które były wczoraj omawiane tak bardziej dogłębnie niż to wczoraj ad hoc mówiłem, a także całej Radzie i wszystkim słuchającym móc to przedstawić odniosę się do kilku najważniejszych kwestii, które wynikły w toku dyskusji. Pierwsza to, dlaczego ograniczenie, a nie zakaz. Otóż przeczytam Państwu fragment wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Przepis art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym stanowi upoważnienie do wydawania aktów kierunkowych wskazujących jedynie cele, priorytety działania wójta, ale nieprzesądzających, w jaki sposób i w jakich formach ma to działanie być przez wójta podejmowane. Stanowienie, stanowione na podstawie tego upoważnienia uchwały mogą mieć, zatem jedynie charakter wewnętrzny zawierający wytyczne lub zalecenia dla organu wykonawczego, mogą określać ogólnie strategie działania wójta, burmistrza, wskazywać hierarchię priorytetów w zakresie realizacji celów i zadań mieszczących się w zadaniach gminy, nie mogą natomiast nakazywać organowi wykonawczemu stosowania konkretnych rozwiązań, ani narzucać sposobu załatwienia konkretnej sprawy. I dalej NSA pisze, w konsekwencji uchwała rady podejmowana w sprawie kierunków działania wójta winna mieć wyłącznie charakter programowy, intencyjny, winna określać wyłącznie wytyczne o ogólniejszym charakterze lub też zawierać zalecenia czy wskazówki odnoszące się do określonej kategorii zadań czy nawet konkretnych zadań organu wykonawczego, ale co trzeba podkreślić, bez możliwości formułowania poleceń czy nakazów konkretnego sposobu załatwienia danej sprawy. Stąd właśnie między innymi zdecydowaliśmy się, przygotowując dla Państwa ten projekt uchwały na takie sformułowanie, że ograniczenie sprzedaży, a nie zakaz sprzedaży czy zakaz zbywania nieruchomości. Ponadto jest jeszcze jeden ważny argument, bo możemy sobie odpowiedzieć na pytanie czy są takie przypadki, w których sprzedaż, zbycie nieruchomości jest uzasadnione. Oczywiście tak, zdarzają się takie pojedyncze przypadki, mieliśmy z tym do czynienia, na przykład ktoś chce dokupić w ramach

dopełnienia do swojej nieruchomości niewielki skrawek terenu, czasem jest to obszar stanowiący teren dziedzińca, czasem obszar konieczny do dojścia do wiaty śmietnikowej i sformułowanie zawarte w tej uchwale mówiące o ograniczeniu zbywania, a nie o zakazie zbywania ma na celu także doprowadzenie do sytuacji, w której nie wykluczy się możliwości w takich wyjątkowych sytuacjach zbycia nieruchomości na rzecz tych osób wnioskujących, ale mają to być sytuacje wyjątkowe, ma to być ograniczenie wobec tego, co jest teraz. I kolejna kwestia, na którą Państwo pewnie zwróciliście uwagę to jest kwestia pojęć zawartych w tej uchwale, ci przynajmniej z Państwa, którzy się tym tematem interesują. To jest kwestia, użyliśmy tutaj nieprzypadkowo pojęcia zbycia, a nie sprzedaży, bo zbycie to pojęcie szersze, zbycie to na przykład też darowizna, są różne formy zbywania i zbyciem jest także zniesienie współwłasności nieruchomości w ten sposób, że gminie przyznanych jest powiedzmy mniej lokali metrażowo niż to wynikało z wielkości udziału. Taka jest na przykład przy definicji zbycia, którą znalazłem dla potrzeby spraw podatkowych interpretację indywidualną gdzie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 16 stycznia 2024, ja może przeczytam numer, bo jak ktoś będzie chciał odsłuchać to będzie mógł sobie do tego wrócić 0112.KDSL1-2.4011.502.2023.2.AP mówi wyraźnie, zniesienie współwłasności nie stanowi nabycia rzeczy, jeżeli mieści się w ramach udziału, jaki przypadał byłym współwłaścicielom w rzeczy wspólnej i odbyło się to bez spłat i dopłat, gdy w wyniku zniesienia, natomiast mówi dalej, czy w wyniku zniesienia współwłasności udział danej osoby ulega powiększeniu mamy do czynienia z nabyciem gdyż zwiększa się stan jej majątku osobistego. Taką sytuację wczoraj Państwo na komisji analizowaliście, że gmina wstępnie, na szczęście z tego, co śledziłem dyskusję wynika, że może tutaj stanowisko gminy ulegnie zmianie, ale godziła się na takie zniesienie współwłasności z prywatnym podmiotem, ze spółką prawa handlowego w wyniku, którego to zniesienia przypadł jej udział daleko mniejszy niż to udział wynikający, znaczy metraż lokali, który by przypadł gminie byłby mniejszy niż ten odpowiadający wielkości udziałów obecnie przez gminę posiadanych, czyli przynajmniej z punktu widzenia prawa podatkowego doszłoby do zbycia i o takim zbyciu też w tej uchwale chcieliśmy to zasugerować. Nie przypadkowo też mówimy o nieruchomości, a nie tylko o lokalach mieszkalnych. Ja przypomnę, że zgodnie z art. 46 paragraf 1 kodeksu cywilnego nieruchomościami są części powierzchni ziemskich stanowiące odrębny przedmiot własności, grunty jak też budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności, czyli to mogą być no właśnie budynki, to przy użytkowaniu wieczystym lokale mieszkalne też mogą stanowić odrębną nieruchomość lokalową, ale są związane też oczywiście z udziałem w gruncie, który też jest zbywany automatycznie ze sprzedażą lokalu. Niemniej jednak główny taki motyw, ten, który nami kierował to dotyczył lokali mieszkalnych, albowiem sprzedaż mieszkań prywatnym podmiotom powoduje, że przyszłość tych lokali na terenie Starego Miasta, bo tego dotyczy uchwała, jest skreślona już ściśle warunkami gospodarczymi. Z czysto biznesowego punktu widzenia dysponując prawem własności lokalu mieszkalnego opłaca się go wynająć na najem krótkoterminowy dla turystów i trudno się dziwić nawet, że takie przypadki się zdarzają, bo to rolą gminy jest prowadzenie, czyli też Państwa rolą prowadzenie odpowiedniej polityki mieszkaniowej i nie można tego oczekiwać od prywatnych podmiotów, które kupują w realiach gospodarczych i chcą osiągać zysk. To po prostu do tej sprzedaży nie powinno dochodzić i tu gmina może mieć jakiś aktywny wpływ na to, co się dzieje z polityką mieszkaniową. W centrum miasta, bowiem hostel zawsze będzie opłacalny niż na przykład najem długoterminowy i mówię, trudno się temu dziwić, takie są realia rynkowe, to Państwo możecie po prostu tych lokali czy Gmina Miejska Kraków nie sprzedawać. Zwracam też uwagę, że miasto preferuje sprzedaż lokali mieszkalnych powyżej

pewnego metrażu, to wynika z uchwały Rady Miasta, ale pojawiły nam się takie przypadki, do dzielnicy przychodzą mieszkańcy z takimi można powiedzieć dylematami, które pokazują, że norma ta jest bardzo łatwa do obejścia. Mieszkańcy informują nas, bowiem, że trwają procedury scalania małych lokali w duże i nie oszukujmy się, dla każdego śledzącego czy jakby rozumiejącego proces jest oczywiste, że jeżeli scalamy lokal w duży, a potem możemy go sprzedać to gmina pewnie będzie próbowała go sprzedać, bo też pytanie jest, jaki jest sens scalania małych lokali, na przykład lokalu, jest gdzieś lokal 14 i 14a i tak funkcjonuje przez 50 lat, po czym nagle robimy z tego jeden lokal, możemy zgodnie z prawem, oczywiście, ale robimy taki jeden duży lokal i już nie mamy żadnych ograniczeń, sprzedajemy, a po co w celach mieszkaniowych, jeżeli miałby ten lokal dalej służyć celom mieszkaniowym to, po co nam 100-kilkudziesięciometrowy lokal, przecież te dwa mniejsze lokale do zapewnienia tych potrzeb mieszkaniowych i realizacji polityki gminy w zakresie zapewnienia potrzeb mieszkaniowych nadają się te dwa lokale znacznie bardziej niż jeden duży. Zatem zwracam uwagę w nawiązaniu do dyskusji tej wczorajszej, że ograniczenie uchwały tylko do lokali mieszkalnych, absolutnie nie rozwiązuje problemu, bo bardzo łatwo władzom miasta, administracji Prezydenta będzie taki zapis, mówiąc wprost, obejść zmieniając właśnie scalając lokale, albo zmieniając funkcje lokalu z mieszkaniowego na usługową, to też się dzieje, gdzieniegdzie to jest niedopuszczalne ze względu na zapis planu, gdzieniegdzie jest dopuszczalne i tam gdzie jest dopuszczalne mamy zakaz zbywania lokali mieszkalnych czy ograniczenie małometrażowych, mamy taką regułę, ale jeżeli zmienimy to na lokal użytkowy to już to pod te ograniczenia się nie podpada. Zresztą wystarczy prześledzić te przetargi, które obecnie są ogłoszone na nieruchomości, mamy mały lokal usługowy, mamy olbrzymie lokale mieszkalne, więc to wszystko się dzieje, to nie są jakieś takie hipotezy, które sobie tutaj wymyśliłem, jak jakiś student prawa, który wymyśla trudny kazus, tylko to jest po prostu życie i rzeczywistość, z którą mamy do czynienia. I teraz chciałem się odnieść do tej dyskusji, która padła wczoraj, do głównego argumentu podnoszonego przez zwolenników sprzedaży czy też przeciwników tej uchwały, czyli kosztu remontu lokali. Podnoszono, że koszty remontu lokalu, takiego dużego lokalu to nawet 100 kilkadziesiąt tysięcy złotych i to oczywiście jest prawda, bo tak to wygląda, że koszty remontu lokali są duże, jednakże zwracam Państwa uwagę na jedną rzecz. Gdyby te lokale były takie nieopłacalne biznesowo do posiadania i dalszego ich prowadzenia to nikt by ich nie kupował, a jednak są kupowane, czyli opłaca się je kupić podmiotom prywatnym. W realiach rynkowych to znaczy tam gdzie takim lokalem dysponuje prywatny właściciel, właśnie na przykład jakaś spółka prawa handlowego, osoba fizyczna bardzo często możemy spotkać się z taką opcją zapisaną w umowie najmu gdzie koszty remontu takiego lokalu, jeżeli właściciel nie dysponuje środkami, żeby go od razu wyremontować i drożej wynająć są przenoszone na najemcę, czasem takiemu przeniesieniu rozliczy, towarzyszy rozliczenie części nakładów w czynszu najmu. To wszystko odbywa się na warunkach na rynku jakichś pertraktacji, dogrywania stanowiska i na ogół dwie strony wychodzą z tego, tak przynajmniej powinno być w dobrze zawartej umowie, dwie strony wychodzą z tego zadowolone. Więc nie rozumiem, czemu tutaj Gmina Miejska Kraków miałaby sobie z takim wyzwaniem, żeby skonstruować prawidłową ofertę, która sprawi, że ten prywatny kapitał wynajmujący lokal w jakiś sposób w niego zainwestuje w przypadku lokali użytkowych, co jest po prostu standardem, a w przypadku lokali mieszkalnych też przecież były takie programy typu Najem za remont, więc nie rozumiem, czemu tutaj mielibyśmy się z tego, z takich narzędzie nie korzystać, które są powszechnie na rynku prywatnym stosowane. Kolejnym argumentem jest też to, że ceny nieruchomości systematycznie rosną. Oczywiście mamy zawirowania gospodarcze, nie wiemy czy nie będzie jakiegoś kryzysu i za trzy lata na przykład ceny nieruchomości nie będą niższe niż dzisiaj.

Teoretycznie można sobie to wyobrazić oczywiście, ale możemy też przewidzieć, że w perspektywie 20, 30 lat praktycznie nie ma takiej możliwości, żeby cena metra mieszkania liczona w złotówkach spadała. W związku z tym nieruchomości posiadane przez Gminę Miejską Kraków służą nie tylko do kształtowania różnych polityk, w przypadku lokali mieszkalnych polityki bardzo ważnej mieszkaniowej, jednej z najważniejszych, ale stanowią też bezpieczną taką i nienarażoną na zawirowania długofalowe lokatę kapitału. Stąd też jest takie powiedzenie, które każdy, kto rozważa sprzedaż na rynku prywatnym bierze pod uwagę, każdy rozsądny, że sprzedaje się tylko raz. A w przypadku mienia wspólnego, samorządowego sprzedając nieruchomości pozbawimy przyszłe pokolenia mieszkańców konkretnego majątku tylko po to, by załatać bieżącą dziurę budżetową, dziurę generowaną często przez złe zarządzanie mieniem publicznym, tworzenie nadmiarowych posad, już nie będę mówił czy tam dla przyjaciół czy nieprzyjaciół, ale nadmiarowych posad nieracjonalną polityką kadrową w mieście. Więc może zacznijmy ograniczenia tutaj, a dopiero potem ewentualnie, jak już naprawdę będziemy mieli nóż na gardle to rozważmy sprzedanie tego, co się sprzedaje, tak jak mówiłem, tylko raz. I podnoszono też argument taki dość ciekawy wczoraj w dyskusji, że sprzedawane są lokale na przykład w budynkach zabytkowych z uwagi na droższe koszty remontu. To ja Państwu przypomnę, że to też jest jednym, dbanie o zabytki jest jednym z zadań gminy. Świadczy o tym chociażby treść art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który to przepis stanowi, że gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku nieruchomości, sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub prawa użytkowania wieczystego takiej nieruchomości. A zatem ustawa zwraca, nawet ustawodawca tutaj dostrzegł tą konieczność. Ten przepis obwiązuje od wielu lat, odkąd pamiętam, przynajmniej od kilkunastu lat po to właśnie żeby zagwarantować gminie możliwość opiekowania się zabytkami. To też jest argument. To, że trzeba, że gdzieś jest jakaś nieruchomość zabytkowa i koszt wymiany posadzki jest droższy nie jest argumentem za sprzedażą, wręcz przeciwnie, jest argumentem za tym, żeby to dziedzictwo kulturowe w tym przypadku to materialne dziedzictwo także chronić. Swoją drogą tutaj bardzo na marginesie tylko zwrócę uwagę, że art. 109 ust. 3 pkt 4 tej ustawy, o której mówiłem, czyli o gospodarce nieruchomościami mówi, że prawo pierwokupu przysługuje wtedy, jeżeli zostało ono ujawnione w księdze wieczystej, co niestety jest kolejnym zaniedbaniem gminy, że bardzo często to, analizując księgi wieczyste, widzę takie prawo pierwokupu w księdze wieczystej nie jest ujawnione i to też jest taka prośba na marginesie tego projektu, żeby to gdzieś pod uwagę jednak brać i taką kwerendę przeprowadzić tych nieruchomości gdzie to prawo pierwokupu absolutnie powinno być w księdze wieczystej ujawnione i ten przepis ustawowy powinien być zrealizowany. I ostatnia kwestia, która była poruszana wczoraj, żeby już nie przeciągać, dlaczego uchwała jest potrzebna także w odniesieniu do innych nieruchomości. W okresie od, to są dane z portalu LoveKraków, ale nie widziałem dementi, a artykuł jest sprzed półtora roku, więc zakładam, że te dane w jakiś sposób nawiązują do rzeczywistości, a może nawet ją wprost odzwierciedlają, w okresie od 2018 roku do początku 2024 roku miasto sprzedało nieruchomości za ponad 216 mln zł, w tym 736 mieszkań za 118 mln zł i działki za 95 mln zł, atrakcyjne mające potencjał inwestycyjny działki również nie powinny być, moim zdaniem zbywane, a w pierwszej kolejności powinny być przeznaczane na inwestycje realizujące cel publiczny, na przykład na terenie dzielnicy I Stare Miasto mamy liczne takie potrzeby jak niedobór nieruchomości, brakuje nam żłobków, cierpimy na deficyt miejsc parkingowych i miasto te nieruchomości, które jeszcze miastu zostały powinno przeznaczać w pierwszej kolejności na realizację inwestycji celu publicznego, jakże ważnych tutaj dla nas i nie tylko to dotyczy Starego Miasta, a nie sprzedawać ostatnie posiadane przez siebie tereny. Dlaczego mówię o Starym

Mieście proszę Państwa, dlatego, że jestem przewodniczącym dzielnicy I Stare Miasto, przygotowywaliśmy uchwałę, byliśmy ograniczeni tutaj statutem i Rady Miasta i statutem rady dzielnicy, która nam po prostu nie pozwala, tak jak Państwo możecie złożyć projekt uchwały dotyczący całego miasta, nam niestety w sprawach takich ogólnomiejskich czy przygotowywanie takich reguł ogólnomiejskich nie wolno tego typu aktów, czyli tworzyłoby to ryzyko, że sprawy, gdybyście Państwo to przyjęli, że służby wojewody by to zakwestionowały bądź ktoś zaskarżyłby taką uchwałę do sądu administracyjnego. Niemniej jednak według mojej opinii istnieje możliwość, widzę zresztą, że dwie poprawki zostały tutaj złożone, dziękuję Państwu, którzy złożyli te poprawki, czyli Klubowi Pana Radnego Łukasza Gibały jak również Panu Tomaszowi Leśniakowi, to jest trochę, obydwa te projekty trochę idą w innym kierunku, w węższym kierunku niż mój projekt, projekt dzielnicy w zakresie merytorycznym dotyczącym samej nieruchomości, bo ograniczają to w ten czy w inny sposób prawnie zapisany, ale jednak do nieruchomości takich lokalowych, wielolokalowych nazwijmy to lub pojedynczych lokali, poprawka Pana Leśniaka idzie w kierunku tym, który, cieszę się, że został też złożony, czyli, żeby objąć terenem czy zakresem działania tej uchwały całe miasto. Dla mnie jest niezwykle istotne, żeby jakiś, żeby projekt, żeby uchwała uzyskała Państwa akceptację i żeby został przyjęty projekt uchwały kierunkowej. Zapoznałem się z opinią Pana Prezydenta, tutaj muszę wyrazić taką drobną, drobne rozczarowanie szczerze mówiąc, że dostałem tą opinię dopiero w dniu dzisiejszym, mimo, że myśmy projekt złożyli 28 lutego 2025 roku. Widziałem, że długo się, tak w cudzysłowie przeleżał w Radzie Miasta, bo tam przez ponad miesiąc, niemniej jednak na przyszłość, bo to na pewno nie jest nasza ostatnia uchwała kierunkowa czy w ogóle uchwała, którą będziemy tutaj Państwu, jako rada dzielnicy przedkładać, bardzo bym prosił, żeby taka opinia do nas trafiała wcześniej tak, żeby móc się po prostu rzetelnie do niej odnieść i zapoznać. Państwa bardzo proszę o poparcie tej uchwały, zwłaszcza, że uzyskała pozytywną opinię prawną, pozytywną, choć z uwagami opinię Prezydenta. Wyrażam pewien niepokój, obawę, smutek czy ta uchwała uzyska większość wobec tego jak wczoraj na komisji merytorycznej odbyło się głosowanie, gdzie prawie wszyscy Radni tzw. prezydenccy, czyli mający większość na tej sali, zagłosowali przeciwko opinii pozytywnej dla projektu za wyjątkiem Pana Radnego Leśniaka, za co serdecznie dziękuję. Przeciwko de facto tej uchwale, bo przeciwko pozytywnej opinii zagłosowały dwie osoby, dwie Radne kojarzone dotychczas, chyba jednak błędnie, z Lewicą. Głosowanie na tej sali przez ostatni prawie rok pokazało, że dla większości Radnych na tej sali opinia Prezydenta ma olbrzymie znaczenie i liczę, że będzie/…/

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Proszę już bez takich, co było na komisji, ci, którzy byli na komisji to wiedzą.

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy I Stare Miasto – p. J. Hoffman
Grzegorz, ja mam prawo ocenić jak głosowali Radni i referować, to też jest ważne z punktu widzenia i mieszkańców zreferowanie.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Proszę o trzymanie się tylko tego, o czym rozmawiamy.

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy I Stare Miasto – p. J. Hoffman
Za każdym razem, gdy tu zabieram głos Grzesiek przerywasz mi, to jest niegrzeczne, to jest po prostu niegrzeczne. To zabierz głos, dobrze, to możesz potem zabrać głos i mnie skrytykować.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Panie Przewodniczący proszę tylko o zreferowanie tego po prostu i do meritum, bo mamy jeszcze kilka ważnych punktów też do przeprocedowania.

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy I Stare Miasto – p. J. Hoffman
Jeżeli ci się nie podoba moja wypowiedź, będziesz mógł się do tego odnieść. W takim razie tak jak jeszcze raz powtarzam, mam wrażenie, że ta opinia pozytywna nie okaże się tylko takim parawanem skoro większość Radnych prezydenckich głosowała przeciw. Jeżeli dzisiaj po wysłuchaniu dyskusji, po zapoznaniu się też już z pisemną wersją opinii Państwo zagłosujecie za, czym pokażecie, że ta opinia Pana Prezydenta Miszalskiego nie jest jakąś zasłoną dymną na zasadzie to nie ja, to moi ludzie tylko, że wszyscy tutaj zgodni jesteśmy za tym, żeby ta uchwała została podjęta. I bardzo Państwa proszę, przy jakby życzliwym podejściu do obydwu poprawek, ale bardzo proszę żeby uchwała kierunkowa, którą referowałem została podjęta. Bardzo dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Czy są opinie Prezydenta Miasta? Nie widzę. Stanowiska klubów Radnych? Bardzo proszę Radny Maślona.

Radny - p. Ł. Maślona
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni!
Mam przyjemność przedstawić stanowisko klubowe i chciałem Państwu zwrócić na początku jedną uwagę i podać jedną kwotę. Ponad miliard złotych, ponad miliard złotych to jest kwota, którą przez 20 lat Gmina Miejska Kraków sprzedała nieruchomości lokali mieszkalnych. I wydaje się, że to już jest zdecydowanie za dużo. Pewno byłby mniejszy problem gdyby znaczna część tej kwoty była przeznaczona na tzw. budownictwo miejskie. Niestety większość tych środków została de facto skonsumowana w zupełnie innych zadaniach, a tak naprawdę Kraków przestał być, przestał się liczyć, jeśli chodzi o politykę mieszkaniową. I my, jako Klub Kraków dla Mieszkańców stanowczo sprzeciwiamy się takim praktykom, wiemy, że terenów miejskich, gminnych, na których można wprowadzić budownictwo wielorodzinne de facto, jako gmina praktycznie nie mamy. Mamy jakieś skrawki terenów, a i tak z nimi są problemy, bo przypomnę, są tereny w rejonie ulicy Roi, wiemy, że teren trudny do zainwestowania, mieszkańcy oczekują tam zupełnie innego również przeznaczenia. Przeciąga się kwestia inwestycji przy ulicy Padniewskiego, też są wątpliwości dotyczące tych terenów, jeśli chodzi o kwestie zanieczyszczeń. I mamy również takie tereny, o których gmina za bardzo chyba nie wie, że je ma, czyli mówimy tu o terenach, działkach przy ulicy Lindego gdzie wskazałem ostatnio ja osobiście w interpelacji, że gmina nic z tym terenem nie robi, a jest to teren w planie wpisany pod zabudowę wielorodzinną. Dlatego też mówiąc o tym miliardzie weźmy też pod uwagę jedną rzecz, to są wartości, o których mówię, wartości nominalne, wartości rzeczywiste dziś liczone byłyby o wiele wyższe. I tego typu właśnie transakcje były realizowane przez wszelkie poprzednie kadencje samorządu. Dlatego też Klub Kraków dla Mieszkańców już w tamtej kadencji przygotował projekt uchwały o zakazie sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości, które są przeznaczone na cele mieszkaniowe. Więc niestety ten projekt nie zyskał wtedy poparcia Radnych. Apeluję w tym momencie również do Radnych, którzy byli Radnymi w zeszłej kadencji i wtedy nie popierali tego projektu uchwały, aby teraz zgodzili się i poparli ten projekt uchwały, który przygotowała rada dzielnicy I. Ja dziękuję radzie dzielnicy za ten projekt uchwały i z całą pewnością będziemy popierać tę inicjatywę, szanujemy również intencje uchwałodawców i w związku

z tym nie będziemy tych poprawek daleko idących wprowadzać, zostaniemy przy tym określeniu o ograniczeniu sprzedaży lokali mieszkalnych należących do gminy, chociaż naszą intencją jest to, aby w ogóle takiej sprzedaży nie było. Dla jednego ograniczeniem będzie sprzedaż zamiast 10 lokali 9-ciu, dla innego jak myślę będzie to dużo dalej idący pomysł, natomiast nie będziemy ingerować, ponieważ też taka była zasada w poprzedniej kadencji, że Rada nie ingerowała w projekty uchwał, które wychodziły od dzielnic. Po prostu albo jej głosujemy tak albo nie. Natomiast jedną poprawkę, którą zreferuje Radna Aleksandra Owca składamy, która doprecyzowuje pewne kwestie dotyczące właśnie nieruchomości, bo było wiele wątpliwości na Komisji Mienia i Mieszkalnictwa. Natomiast Szanowni Państwo mówimy tu o bardzo ogólnej idei, idei zablokowania sprzedaży lokali gminnych, ale wczoraj na Komisji Mienia mieliśmy bardzo jednostkowy przykład kamienicy przy ulicy Stradomskiej 23 gdzie przyszli mieszkańcy i opowiedzieli o całej tej sytuacji i myślę, że warto żeby Państwo, zanim podejmą decyzję o głosowaniu, pochylili się właśnie nad tym przykładem, bo zapewne jest to przykład, mam nadzieję, że nie jeden z wielu, ale jednak pokazuje, że pewne działania miasta są nielogiczne. W związku z tym przypomnę, kamienica Stradomska 23 to jest kamienica, za którą Skarb Państwa wypłacił odszkodowanie ówczesnym właścicielom. Właścicielem 70 % tejże kamienicy na ten moment jest Gmina Miejska Kraków. Dlaczego tak się stało, że pomimo wypłaty odszkodowania 30 % nadal jest w rękach prywatnych to w to już nie wnikam. Natomiast ważnym dla mnie jest to, że stan faktyczny jest taki, że 70 % udziału w tej kamienicy należy do gminy, pozostałe jest w rękach jednego już podmiotu, który skupił te udziały. W ramach tych 70 % można powiedzieć, że jest 11 lokali mieszkalnych i dwa lub trzy lokale usługowe. Trwa oczywiście przed sądem sprawa o wyodrębnienie własności lokali i podział tych nieruchomości w przyszłości. Natomiast gmina niestety nie stara się o wszystkie lokale, których jest właścicielem. Na 11 lokali, których tam jest, cztery są kwaterunkowe, czyli takie, które ze względów społecznych, socjalnych mieszkańcy otrzymali tam przydział. Natomiast 7 lokali zostało przez gminę na podstawie umów wynajętych na podstawie aukcji lub tzw. programu Mieszkanie za remont. I mieszkańcy tam żyją, funkcjonują, zainwestowali swoje środki w remont i w tym momencie usłyszeli od jednego z pracowników Urzędu Miasta Krakowa, że Urząd nie jest zainteresowany zabieganiem o te 7 lokali tylko o te 4 kwaterunkowe. W związku z tym mogłoby dojść teoretycznie do sytuacji, gdy to gmina sprzedaje wraz z lokatorami lokale mieszkalne. Czy to jest normalna sytuacja? Wydaje mi się, że nie. Na szczęście wczoraj na Komisji Mienia wspólnie z Panią Dyrektor Wydziału Skarbu ustaliliśmy, że podejmiemy dalsze działania w tym kierunku, natomiast tu akurat mieszkańcy do nas przyszli. Pytanie czy wszyscy przychodzą, czy takich sytuacji nie ma więcej, czy wiedzą w ogóle, że mogą przyjść, czy się dopominają o swoje prawa. Dlatego też uważam, że przyjęcie tego projektu uchwały, który napisała rada dzielnicy I myślę, że jest takim sygnałem też do tego, że ta kadencja Rady Miasta będzie zupełnie inna niż wszelkie poprzednie, że nie będziemy pozwalali na tego typu działania i że będziemy pomagać zarówno w kwestiach takich jednostkowych jak tej Stradomskiej 23, ale też globalnie, nastawienie w Urzędzie, ale też w Radzie Miasta będzie takie, żeby chronić własność tą, która jest gminną, szczególnie taką, która dotyczy lokali mieszkalnych, które są w dobrym stanie i należy je po prostu zachować, bo Kraków musi być mocnym graczem na rynku mieszkaniowym, bo inaczej będziemy mieli taką sytuację, którą widzimy teraz, galopujące ceny i nie stać ludzi de facto na to żeby kupić sobie własne M. W związku z tym ja apeluję do Państwa w imieniu Klubu Kraków dla Mieszkańców, żeby ten projekt uchwały poprzeć, a o poprawce zapewne jeszcze opowie Pani Radna Aleksandra Owca. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Czy są jeszcze jakieś inne stanowiska klubów? Nie widzę. W takim razie otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie Radnych. Pani Radna Agnieszka Paderewska proszę.

Radna – p. A. Paderewska
Szanowna Pani Przewodnicząca! Państwo Radni!
Oczywiście Klub Prawa i Sprawiedliwości również odnosi się pozytywnie, co do pomysłu projektu uchwały prezentowanej, która jest prezentowana przez Pana Przewodniczącego Dzielnicy I, oczywiście być może wymaga ona dookreślenia i wypracowania właściwego kształtu. Natomiast chodzi nam o to, aby zerwać z tą filozofią szkodliwą polityki miejskiej, która była praktykowana od transformacji politycznej właściwie przez szereg, przez wszystkie właściwie lata III RP i która sprowadziła się do tego, że mieszkańcy Starego Miasta w Krakowie, ale nie tylko, bo to dotyczy generalnie większość miast w Polsce, byli wypychani, wypierani na rzecz właśnie komercjalizacji, turystyfikacji, prywatyzacji często w skrajnej postaci z centrów miast. Więc jak najbardziej przychylamy się i pozytywnie oceniamy projekt uchwały. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. I Radny Tomasz Leśniak.

Radny – p. T. Leśniak
Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Ja zgadzam się, co do intencji autorów tej uchwały i cieszę się, że ten problem, że ta kwestia prywatyzacji zasobu wraca. Rozmawialiśmy o tym w kampanii, Prezydent Miszalski też zobowiązywał się, że wyprzedaż mienia komunalnego i mówimy tu przede wszystkim o lokalach mieszkalnych, zostanie ograniczona i jest ograniczana. Znaczy widać spadek już, jeśli chodzi o liczbę udzielanych bonifikat, też liczbę lokali sprzedawanych w przetargach. Natomiast, jeśli chodzi o ten projekt to ma on jedną fundamentalną wadę, to znaczy nie odpowiada celowi, to znaczy tak naprawdę, jeśli chodzi o prywatyzację zasobu to głównym jej elementem przez ostatnie lata była sprzedaż lokali z bonifikatą, sprzedaż lokali najemcom za 10 % wartości. Jeśli popatrzymy na lata 2009 – 2024 to sprzedaliśmy w tym czasie 8.193 lokale z bonifikatą 10 %, średnio przychód za jeden lokal mieszkalny sprzedawany przez gminę to było 26 tys. zł. To są wstrząsające dane. Łącznie, łącznie z tej sprzedaży uzyskaliśmy 220 mln zł, czyli można liczyć, że w tych 15 latach sprzedaliśmy lokale mieszkalne, które w czasie sprzedaży, nie liczę wzrostu ich cen, w czasie sprzedaży, w dacie sprzedaży były warte ponad 2 mld zł, z tego uzyskaliśmy 200 mln. I teraz dla porównania, ta uchwała dotyczy tak naprawdę przede wszystkim sprzedaży przetargowej. W przetargach w ciągu tych samych 15 lat sprzedaliśmy 350 lokali zaledwie, średnio 23 lokale rocznie i uzyskaliśmy z tych 350 lokali 160 mln zł. Przypominam, za ponad 8 tys. lokali dostaliśmy 220 mln, a za 350 lokali po cenie rynkowej 160 mln zł. Ja w związku z tym nie zawężam w swojej poprawce tego projektu uchwały tylko go rozszerzam o bonifikaty. Wprowadziłem tam dwie zmiany, to znaczy zamiast określenia nieruchomości są po prostu lokale i budynki, dlatego, że i lokale i budynki mamy zdefiniowane w ustawie o ochronie praw lokatorów i w prawie budowlanym, a druga rzecz, wprowadzam pojęcie sprzedaży zamiast zbycia, bo można sobie wyobrazić taką sytuację i rozmawiamy też o takiej możliwości z Prezydentem, że na przykład w przyszłości zarządzaniem zasobem komunalnym, ale też nowymi inwestycjami mieszkaniowymi zajmie się spółka miejska. I wtedy będziemy musieli je przekazać aportem do spółki, a aport to jest forma zbycia. Więc taka uchwała by tutaj ograniczała nam możliwości przeniesienia do spółki tego typu nieruchomości mieszkalnych.

Natomiast generalnie jakby popieram intencje, będę głosował za i mam nadzieję, że przyjmiemy też moją poprawkę, bo tak naprawdę źródłem problemu nie była do tej pory i w dzielnicy Stare Miasto i w pozostałych dzielnicach Krakowa kwestia sprzedaży przetargowej tylko ten tryb bezprzetargowy, który, ja przypominam, w ustawie o gospodarce nieruchomościami jest przewidywany w sytuacjach wyjątkowych. Co do zasady powinniśmy sprzedawać nieruchomości w przetargach i rzeczywiście jest pula takich nieruchomości/…/

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Panie Radny minęło cztery minuty.

Radny – p. T. Leśniak
/…/, które mamy w zasobie.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo proszę o skrócenie wypowiedzi, bo cztery minuty już minęło.

Radny – p. T. Leśniak
Które rzeczywiście mają jakiś bardzo niekorzystny układ czy wielkość i nie nadają się do pomocy mieszkaniowej i można rzeczywiście rozważać ich sprzedaż. Więc też uważam, że jakby nie możemy wprowadzić zakazu tylko ograniczenie. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. I Radna Aleksandra Owca proszę bardzo.

Radna – p. A. Owca
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Ja zgłosiłam się trochę żeby zreferować poprawkę Klubu Radnych Kraków dla Mieszkańców. Tak jak Państwo tutaj z koalicji rządzącej w naszym klubie również są różne poglądy w różną stronę idące, ja na przykład personalnie, co do zasady się w większości zgłaszam, zgadzam z poprawką Radnego Leśniaka, natomiast zaproponowaliśmy rozwiązanie kompromisowe. W naszej poprawce ta zmiana, która została wprowadzona to jest zamiana nieruchomości na ustalenie kierunków działań polegających na podjęciu wszelkich możliwych i koniecznych prawnie dopuszczalnych działań prowadzących do ograniczenia zbywania lokali mieszkalnych, a także nieruchomości i udziałów w nieruchomościach przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę wielorodzinną, położonych na terenie dzielnicy I Stare Miasto. To znaczy nie zdecydowaliśmy się na wyjście poza dzielnicę I mając na uwadze w szczególności to, że jednak uzasadnienie tej uchwały jak również intencje uchwałodawców, wnioskodawców wyraźnie wskazują na problem związany między innymi z gentryfikacją. Jesteśmy świadomi tego, że te problemy, które dotyczą nieruchomości, w tym nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną są zupełnie inne w dzielnicy Stare Miasto, a zupełnie inne na przykład w dzielnicach na obrzeżach Krakowa. Dlatego nie zdecydowaliśmy się na wpisanie tutaj całego miasta. Zachowaliśmy słowo ograniczenie zbywania lokali mieszkalnych właśnie, aby w pewien sposób odpowiedzieć na wyrażane wątpliwości dotyczące na przykład przypadków gdzie jest jakiś niewielki udział we współwłasności, gdzie faktycznie byłoby to nieefektywne, żeby ten współudział zostawić, przy czym w mojej ocenie jak również myślę, że tutaj klub by się ze mną zgodził biorąc pod uwagę wcześniejsze, już w poprzedniej kadencji zgłaszane przez Klub Radnych Kraków dla Mieszkańców przy współpracy z partią Razem projekty dotyczące zakazu zbywania lokali mieszkalnych, że to powinno iść trochę dalej i te warunki, które sobie

stawiamy, jako racjonalne zarządzanie nieruchomościami powinny być dość mocno wyśrubowane. Więc ta nasza poprawka jest bardzo miękka. W mojej ocenie możliwa do zaakceptowania, odpowiada na wyrażane na Komisji Mienia i Mieszkalnictwa wątpliwości dotyczące tego, że ten projekt uchwały dzielnicy I dotyczy wszystkich nieruchomości, które mają różną specyfikę. Nasza poprawka odpowiada na te wątpliwości równocześnie nie kreując innych problemów, dlatego będę bardzo serdecznie apelowała do Państwa o jej poparcie. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Pani Radna Joanna Hańderek.

Radna – p. J. Hańderek
Szanowni Państwo!
To ja może od razu się przyznam, że to ja jestem jedną z tych lewicowych Radnych, które wczoraj głosowały negatywnie. Natomiast ja bym chciała parę słów powiedzieć, bo wydaje mi się, że tu się o ważnych rzeczach dyskutuje i Pan Przewodniczący wczoraj też ważną rzecz powiedział, na którą dzisiaj nie zwrócił uwagi. Chodzi o tak naprawdę gentryfikację i problemy społeczne związane z wykupywaniem tych mieszkań pod, z tym, że one trafiają choćby na najem krótkoterminowy, bo rzeczywiście to rozbicie choćby wspólnot, społeczeństwa jest szalenie trudne. I to wtedy, kiedy Pan mówił bardzo mnie przekonywało, natomiast sama ta uchwała, ta propozycja dla mnie była pełna niezdefiniowanych pojęć. Stąd negatywna decyzja. Natomiast drodzy Państwo po to się spotykamy na komisji po to dzisiaj dyskutujemy, żeby pewne rzeczy uzgodnić. Ja w ogóle żałuję, że ta uchwała nie jest w dwóch czytaniach robiona, natomiast bardzo mnie przekonuje propozycja Radnego Tomasza Leśniaka. Wydaje mi się, że zaproponowane przede wszystkim uściślenie pewnych pojęć i również mnie się podoba to rozszerzenie na Kraków, daje tutaj nam możliwości, żebyśmy przepracowali sprawę. W związku z tym stołek nie zmienia poglądów, bo niema świadomości, a my na szczęście możemy. Więc ja jak najbardziej poprę, natomiast myślę, że to jest taki temat, który pewnie będzie nam wracał, pewnie będziemy musieli pewne rzeczy jeszcze uściślić, doprecyzować. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Radny Łukasz Maślona.

Radny – p. Ł. Maślona
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni!
Ja nie bez kozery Panie Przewodniczący Tomaszu chciałem do Pana powiedzieć, zwróciłem uwagę na to, że w Radzie Miasta w poprzedniej kadencji była jednak taka dobra praktyka, że projektów uchwał rady dzielnicy nie poprawialiśmy tak bardzo daleko idącymi poprawkami, które zmieniały sens uchwały. Bo Pan złożył projekt poprawki, który bardzo rozszerza zakres uchwały. I teraz rada dzielnicy de facto w tym momencie nie ma nawet możliwości odnieść się do Pana propozycji, dlatego, że jest tutaj Pan Przewodniczący, ale on tylko występuje w imieniu rady dzielnicy, nawet nie może złożyć ewentualnie autopoprawki przyjmującej lub odnieść się jakkolwiek do Pana propozycji. Zawsze była taka zasada, że jak wychodzą projekty uchwał z dzielnic to nie ingerujemy aż tak bardzo żeby je zmieniać. Przed chwilą Pan Radny powiedział o tym, że rozszerza tą poprawką na również kwestie związane z bonifikatami. Więc to jest zasadniczo już inna uchwała Szanowni Państwo. I dlatego chcę, do Państwa apeluję, żeby Państwo tego projektu poprawki nie popierali. Przed chwilą o swoich intencjach powiedział Pan Przewodniczący Leśniak. Dlaczego, bo ja przewiduję Szanowni

Państwo taki oto scenariusz, Klub Koalicji poprze projekt poprawki Pana Leśniaka rozszerzający projekt uchwały, a później ten projekt uchwały finalnie przepadnie, ponieważ on już jest zgoła inny niż ten, z którym przyszła do nas rada dzielnicy, bo zamiast tylko i wyłącznie lokali, które trafiają do przetargów również będą te opcje bezprzetargowe. Jeśli Państwu zależy na tym, żeby wysadzić w kosmos ten projekt uchwały w taki polityczny sposób, bo wiemy, że Klub Prawa i Sprawiedliwości nie poprze projektu uchwały, w którym Państwo również dołączą kwestie lokali bezprzetargowych, bo bardzo często Radni tego klubu walczą o to, żeby mieszkańcy mieli do tego prawo. Więc jeśli taka jest polityczna jakaś rozgrywka to przyznam szczerze jest to bardzo nie fair zagranie. Przed chwilą Pan Radny dokładnie to powiedział, jaka jest jego intencja, nie, powiedział, że rozszerza poprawką ten zapis dotyczący również – i kiwa głową – więc Pan Przewodniczący porozmawia sobie może z kolegą z koalicji i w ten sposób dojdą do porozumienia. Więc jeśli tak jest to ja proponuję, aby poprawki Pana Radnego Leśniaka absolutnie nie popierać, ponieważ w przyszłości doprowadzi to do tego, że dziś ta uchwała zostanie odrzucona. Przyjmiemy ją w takiej wersji, z jaką przyszła rada dzielnicy, ewentualnie z doprecyzowaniem kwestii dotyczących nieruchomości. I tylko tyle. Dlatego my z szacunku dla dzielnicy nie składaliśmy poprawki tak daleko idącej, zmieniającej chociażby jedno słowo więcej niż tylko potrzeba. Ja apeluję o namysł, bo ja rozumiem szczytne idee głoszone z mównicy, ale później fakty się liczą Szanowni Państwo i mam wrażenie, że tu jesteśmy, bierzemy udział w jakimś przedstawieniu. Ktoś zgłasza poprawkę rozszerzającą po to, żeby później cała Rada miała pretekst odrzucić cały projekt uchwały. Bardzo Pana Radnego Leśnika proszę, żeby w takim razie wyszedł na mównicę i potwierdził słowa, które mówi Pan Przewodniczący Stawowy, że w jego poprawce nie ma rozszerzenia na lokale w trybie sprzedawanym bezprzetargowym, bo przed chwilą użył dokładnie tego określenia. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. I Radna Alicja Szczepańska proszę bardzo.

Radna – p. A. Szczepańska
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo! Wysoka Rado!
Miałam w sumie nie wypowiadać na ten temat, bo uznałam, że uchwała kierunkowa zawsze można nad nią podyskutować, ale doszło do pewnych niepokojących wypowiedzi z tej mównicy. I tutaj muszę się zwrócić do mojego kolegi Łukasza Maślony, Łukasz ty wiesz, co, pierwszy raz ci przyznaję rację naprawdę i mam nadzieję, że w mediach społecznościowych to też odznaczysz, a nie tylko złe rzeczy, bo ja składam formalny wniosek, żeby jednak odbyło się to w dwóch czytaniach, żeby rada dzielnicy mogła się kolegialnie odnieść do tych poprawek, które są, to jest jedna sprawa. Druga rzecz jest taka, że my zbyt głęboko wchodzimy w temat wszelkiej maści nieruchomości. Mówimy tutaj między innymi o kwestii majątku Gminy Miejskiej Kraków gdzie było wspominane przez mojego kolegę z Lewicy, że teoretycznie mogą one zostać przekazane do jakiejś spółki, nieruchomości szczególnie te o charakterze mieszkalnym. Szanowni Państwo to jest zbyt dużo informacji i zbyt poważna sprawa, żebyśmy tutaj zakładali pewne rzeczy hipotetycznie i się na ten temat wypowiadali, bo to jest moim zdaniem melodia przyszłości i też mają prawo o tym zdecydować mieszkańcy. Więc składam wniosek o dwa czytania, z całym szacunkiem właśnie dla radnych dzielnicy, którzy przekazywali, którzy byli autorami tej uchwały i po to też, żeby wykluczyć jakieś błędy dotyczące, można powiedzieć, nienależytego pojmowania przedsięwziętych działań w tym przypadku, bo w ostatniej chwili to jest naprawdę trudno tutaj rozstrzygać biorąc pod uwagę zakres rozszerzenia dokumentu. Dziękuję bardzo. Już złożyłam wniosek, wnoszę o dwa czytania. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Pan Radny Grzegorz Stawowy.

Radny – p. G. Stawowy
Szanowni Państwo!
Ta dyskusja jest fascynująca tak samo jak wczoraj na Komisji Mienia. Otóż czegoś innego dotyczy uchwała, o czym innym jest dyskusja i poprawki ją, tą uchwałę zupełnie zmieniają, bo niezależnie od tego, która z tych poprawek to one ją zmieniają w sposób drastyczny. Natomiast Państwo nie zwróciliście uwagę, ja się z opinią Prezydenta tak do końca nie zgadzam, ale tutaj przytacza ciekawą informację, przypomina, jest na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami przyjęta uchwała przez Radę Miasta, która dopuszcza możliwość dania darowizny lub sprzedaży na rzecz podmiotu publicznego, na przykład fundacji charytatywnej, pomieszczenia. I myśmy wielokrotnie czy grunt, a częściej lokal usługowy lub mieszkalny, wyrażali zgodę na nabycie przez jakąś zasłużoną organizację. Państwo wyłączając tą możliwość tak de facto również uniemożliwiacie tego typu podmiotom rozwój, one często mają później problemy na przykład z dotacjami, bo nie mają, nie są właścicielami obiektu, na który starają się dotacje, nie mogą dostać. Wiele fundacji zasłużonych dla kultury, dla pomocy społecznej, dla pomocy bezdomnym tego typu lokale w jakiejś formie, zazwyczaj zakupu z bonifikatą albo rozłożeniu na raty mogą kupować. W tej chwili nie będzie można, pierwsza rzecz. Druga rzecz uchwała jest o zbywaniu nieruchomości i tego dotyczyło głosowanie na Komisji Mienia. Ja nie bardzo sobie wyobrażam, że referenci uchwał będą wytykali Radnym jak głosowali w innej uchwale niż oni referują, bo Panie Przewodniczący Pan się skupia na mieszkaniach sprzedawanych na najem krótkoterminowy. Znaczy ja nie pamiętam, żeby gmina sprzedawała mieszkania na najem krótkoterminowy, bo najem krótkoterminowy podpisuje właściciel lokalu, gmina nie podpisała żadnego, a jeśli podpisała to to jest ścigane i my, jako Komisja Mienia zawsze, kiedy mamy informacje, że, a przynajmniej ja osobiście, że mieszkania kupione z bonifikatą były przeznaczone na wynajem i z tego źródła były pozyskiwane dochodowy głosuję za tym, żeby nie dać zgody dla osoby do żądania zwrotu bonifikaty. Natomiast ktoś, kto mieszkanie wykupił z bonifikatą przy ekstra ordynatoryjnej uldze, a na nim zarabia, przecież to jest sprzeczne w ogóle z ideą zaspokajania potrzeb społecznych. W związku z powyższym ja nie znam przypadku, żeby gmina sprzedała na najem krótkoterminowy, natomiast znam tysiące przypadków, że mieszkańcy Starego Miasta nie chcąc mieszkać na Starym Mieście wynajmują swoje mieszkanie i mieszkają gdzieindziej. I tego nie jesteśmy w stanie uregulować tutaj na Radzie Miasta taką uchwałą, ani jakąkolwiek inną, tylko to jest regulacja na poziomie ustawowym, że najem krótkoterminowy powinien być działalnością gospodarczą, opodatkowany jak działalność gospodarcza od nieruchomości i od przychodu. To by zupełnie zmieniło postać rzeczy, bo pewnym osobom by się już nie opłacała. I to jest jakby kwestia druga. I kwestia trzecia, znaczy w poprawce Klubu Kraków dla Mieszkańców jest mowa o tym, że ustala się kierunki, aby Prezydent podjął działania konieczne, dopuszczalne, żeby nie zbywać nieruchomości przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę wielorodzinną położonych na terenie gminy, na terenie dzielnicy I Stare Miasto będących własnością, współwłasnością. Znaczy ta poprawka powoduje, że na przykład, jeżeli w obszarze MW jest powiedzmy 2 ha działka gminna, albo z udziałem gminy, której też nie można sprzedawać, a ta działka nie ma samodzielnej możliwości bycia działką budowlaną, znaczy to powinno być skorygowane, Pani prawnik Owca nie wzięła pod uwagę tego, że są działki, które samodzielnie nie są działkami budowlanymi, je się sprzedaje na przykład na dopełnienie. Zgodnie z tą uchwałą nie można by tego robić, czyli trzymamy jakieś kawałki działek, które są ani nie do zagospodarowania, bo na przykład ma kilkadziesiąt albo kilkaset metrów, ani nie jest

przydatna na cele społeczne, bo nie da się tam na przykład zrobić parku czy parkingu. W związku z powyższym jest to duża ułomność tego rozwiązania. Druga rzecz, to jest kwestia udziału mniejszościowych w budynkach, znaczy dwa tygodnie temu rozmawialiśmy o tym, żeby zmienić nastawienie miasta, żeby miasto, które jest większościowym udziałowcem w kamienicy proponowało w sądzie nie wydzielenie fizyczne lokali, tylko wykupienie mniejszościowych udziałowców, żeby miasto podeszło do rynku nieruchomości ofensywnie zmieniając nastawienie na takie, które pozyskuje nieruchomość w całości, żeby nie mieć wspólników tej nieruchomości, bo my mając, a sytuacja odwrotna jest taka, że to miasto jest mniejszościowym udziałowcem, ma powiedzmy kilka procent, a takich kamienic jest cała masa. Jeżeli te kilka procent nie da się wydzielić w postaci osobnego lokalu mieszkalnego to utrzymywanie tego procesu jest po prostu bez sensu. My proszę Państwa dopłacamy do remontu części wspólnych, do remontu elewacji, do remontów konserwatorskich, do kosztów utrzymania tej nieruchomości, dopłacamy podmiotom prywatnym w części, którą my mamy. Po co trzymać kilkuprocentowy udział, który nie da się wydzielić w postaci samodzielnego lokalu, lepiej jest go zbyć i na przykład te środki przeznaczyć na wykup tam udziałów gdzie jesteśmy większościowym udziałowcem i możemy mieć nieruchomość w całości na potrzeby własne. Co z nią zrobimy to jest inna sprawa. W związku z powyższym w tej uchwale ja widzę dwa takie problemy. I a propos tego, co mówił Przewodniczący Hoffman, znaczy ja nie znam przypadku żeby miasto sprzedawało lokale, które później nabywcy łączyli w większy lokal. Znam przypadki odwrotne, że ktoś kupił duże mieszkanie, a dzieli je na mniejsze. W związku z powyższym pewnie, jeżeli takie przypadki istnieją, nie jest to jakiś trend stały, natomiast, jeśli chodzi o remonty. Znaczy ciężko porównać remont za publiczne pieniądze lokalu zdewastowanego, bo na przykład był taki wykaz kilkunastu mieszkań przewidzianych do sprzedaży, których część była na przykład po pożarach, po totalnej dekapitalizacji. I mnie się wydaje, że jest bezpodstawne porównywanie kosztów, które ma ponieść gmina na remont mieszkania, które jest totalnie, całkowicie zdekapitalizowane z kosztem, który ponosi prywatny właściciel, bo on, jeżeli je wynajmie to ma z niego przychody, miasto nie działa na zysk, miasto działa na zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Więc wynajmuje je w stawkach, które nie gwarantują zysku na tym mieszkaniu. W związku z tym to w ogóle jest bezpodstawne porównanie. I wydaje się, że tak samo jak mówienie o przyszłym kryzysie na rynku mieszkań też nie ma żadnego związku ze sprzedażą mieszkań. Zdaje się, że w tym roku jak wynika z opinii miasto sprzedało jedno mieszkanie, więc jak gmina będzie sprzedawała w ciągu 4-ch miesięcy jedno mieszkanie to jest jakaś nieszczególna aktywność sprzedażowa w tym zakresie. Dziękuję bardzo. A jeszcze tylko jedno zdanie. Ja w uchwale czy w poprawce Tomasza Leśniaka widzę dalej, że sprawa dotyczy dzielnicy I, tak jest w tytule. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Pan Radny Tomasz Leśniak drugie zgłoszenie.

Radny – p. T. Leśniak
Szanowni Państwo!
Tak nic się nie zmienia, jeśli chodzi o obszar w mojej poprawce, tak, że dalej zostaje Stare Miasto, mimo, że oczywiście jestem przeciwko bonifikatom na terenie całego miasta. Natomiast powiem, czemu ta poprawka ma sens. Jeśli popatrzymy na, zestawmy sobie dwie liczby, ile lokali miasto sprzeda w przetargach na Starym Mieście do połowy tego roku, czyli w najbliższych sześciu miesiącach, znaczy już kilka minęło, cztery lokale. Czyli ta uchwała obejmowałaby te cztery lokale. Ile jest wniosków o bonifikaty, które nie zostały zrealizowane, niestety nie wiem, nie jestem w stanie tego podzielić na dzielnice, natomiast znaczna część

pewnie ze Starego Miasta, 1.500 wniosków. Więc jakby moja poprawka robi realną różnicę i odpowiada na cel, który projektodawcy zdefiniowali w uchwale, utrzymywanie funkcji mieszkaniowej w Starym Mieście. Jeśli ograniczymy się do sprzedaży przetargowej to tak naprawdę Państwo udajecie, że chcecie coś zmienić, tak naprawdę jesteście za wyprzedażą tylko wyprzedażą dla lokatorów za 10 % wartości, albo 50 % wartości, bo są dwie uchwały, które tą kwestię regulują. Tak, że ja nie widzę tutaj żebym jakoś niezgodnie z intencjami uchwałodawców działał, jak najbardziej, powiedziałbym, że wręcz podpowiadam uchwałodawcom, że da się ich cele realizować w praktyce naprawdę, jeśli skończymy z bonifikatami na lokale mieszkalne.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Pan Radny Michał Starobrat proszę bardzo.

Radny – p. M. Starobrat
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Panie Przewodniczący wykreślił Pan zdanie w paragrafie 1 mówiące o tym, że dotyczy to zbywania nieruchomości położonych na terenie dzielnicy I Stare Miasto. Zamienił Pan ten zapis na poprawkę, która mówi o tym, że wprowadza się ograniczenie sprzedaży i zacytuję: ograniczenie sprzedaży lokali i budynków będących własnością lub współwłasnością Gminy Miejskiej Kraków. W treści uchwały nie ma żadnego odniesienia po Pana poprawce do dzielnicy I Stare Miasto. Stąd uważamy, że wypaczył Pan całą ideę, ponieważ to, co Pan wprowadził swoją poprawką dotyczy całego miasta, całej, wszystkich terenów należących do Gminy Miejskiej Kraków. I de facto zwracam Panu uwagę, że jeżeli Pan tej poprawki nie skoryguje to może się okazać, że Prezydent będzie miał przyzwolenie na zwiększenie sprzedaży terenów należących do Gminy Miejskiej Kraków na terenie dzielnicy I. Dlaczego, bo skompensuje sobie to zmniejszoną sprzedażą na przykład w pozostałych dzielnicach. Dlatego mówimy o tym, o czym mówił Pan Przewodniczący Maślona, że pozostawmy tą ideę, czyli dotyczącą dzielnicy I i rozmawiajmy i róbmy takie zapisy w uchwale, które dotyczą tylko i wyłącznie I dzielnicy, bo jeżeli mówi Pan o ograniczeniu sprzedaży Prezydent o jak najbardziej wykona, ale sumarycznie przy wszystkich dzielnicach krakowskich kompensując wyjdzie mniejsza sprzedaż, ale na przykład w dzielnicy I może się okazać, że będą rekordowe wzrosty sprzedaży majątku Gminy Miejskiej Kraków.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Pan Radny Krzysztof Sułowski proszę.

Radny – p. K. Sułowski
Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado!
Ja chciałbym bardzo mocno wystąpić w obronie tej sprzedaży lokali dotychczasowym lokatorom, dotychczasowym najemcom. To jest element takiej polityki miasta, która jest prowadzona, co najmniej od lat 90-tych jak sięgam pamięcią i na to trzeba spojrzeć, jako na element takiej powszechnej prywatyzacji. Kiedyś było takie określenie, powszechne uwłaszczenie, które było przeprowadzone może dwie dekady temu i ono się udało, jeśli chodzi o mieszkania spółdzielcze, lokatorzy mieszkań spółdzielczych się uwłaszczyli, stali się właścicielami i uważam, że słusznie miasto prowadzi taką politykę od dłuższego czasu, że także lokatorzy mieszkający w mieszkaniach komunalnych mogą nabyć na korzystnych warunkach lokale, mieszkania, które zajmują i stać się właścicielami, bo ja absolutnie tutaj nie zgadzam się zwłaszcza z Radnymi Lewicy, rozumiem, że tutaj Pan Maślona też w tym duchu się wypowiadał, bo dla mnie zamożne, dobrze funkcjonujące miasto to nie jest miasto,

które posiada jakiś ogromny majątek czy dysponuje jakimś dużym zasobem mieszkaniowym tylko dla mnie zamożne miasto to jest takie miasto, w którym mieszkają zamożni mieszkańcy. I tak bym na tą sprawę patrzył, bo jeżeli ktoś będzie właścicielem takiego mieszkania to będzie o nie dbał w sposób naturalny. Zresztą tutaj gdzieś ta doktryna liberalna się łączy też z nauczaniem społecznym kościoła gdzie ta własność łączy się też z odpowiedzialnością i prawdziwie wolny człowiek to taki, który coś ma, który coś posiada i to wzmacnia po prostu mieszkańców naszego miasta i bardzo bym prosił, żeby Państwo nie szli w tym kierunku, bo wielu mieszkańców z tego skorzystało i jest z tego zadowolonych. I uważam też, że miasto oczywiście i ma ku temu kompetencje, by prowadzić budownictwo komunalne i dbać o mieszkania komunalne, natomiast jestem absolutnie przeciwny temu i te takie eksperymenty jak historia dowodzi się już nie sprawdziły, aby miasto stało się takim jakimś aktywnym graczem na rynku usług, jak rozumiem deweloperskich czy mieszkaniowych, nie taka jest rola miasta. Tutaj byście Państwo jak rozumiem chcieli iść w kierunku takiego socjalizmu gminnego, a te eksperymenty już naprawdę się nie sprawdziły i bierzmy pod uwagę doświadczenia historyczne. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Radny Łukasz Maślona drugie zgłoszenie.

Radny – p. Ł. Maślona
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni!
Wiele z tej mównicy słyszałem, ale tutaj Pan Radny Sułowski powiem autentycznie mnie zaskoczył przypisując mi poglądy lewicowe. Każdy, kto mnie zna wie doskonale, że akurat są takie aspekty, z którymi mógłbym się zgodzić, ale myślę, że nie jest ta mównica miejscem do tego, żeby mówić o swoim światopoglądzie i takich ogólnych zasadach. Natomiast to kategorycznie jednak ja się z Panem nie zgodzę, jeśli chodzi o tę kwestię oddawania spraw mieszkaniowych wolnemu rynkowi, bo tak odczytałem Pana słowa. Ten wolny rynek właśnie rządzi teraz i efekty tego wolnego rynku właśnie mamy. Właśnie przez to, że gmina nie weszła aktywnie na ten rynek mieszkaniowy to mamy sytuację taką, a nie inną, bo to jest jednak trochę bajka, że wszyscy będą piękni, młodzi i bogaci. Zawsze będzie jakaś część społeczeństwa, której nie będzie stać na kupno własnego mieszkania. Dlatego rolą gminy jest to, żeby wypełnić tę lukę, nie tylko lukę socjalną, ale również tzw. lukę czynszową. Skoro nie robi tego rząd żaden, ani poprzedni ani ten, wszystkie programy centralne się nie sprawdzają, w związku z tym to samorząd musi wziąć za to odpowiedzialność. I nie będzie tego mógł zrobić, jeśli jednocześnie będzie coś budował, a tutaj wyprzedawał swój majątek. Ja się też zgadzam, co do tego, że należy przemyśleć kwestie bonifikat, ale nie zerojedynkowo jak proponuje Pan Radny Leśniak, tylko na zasadzie takiej jak kiedyś już w Radzie było, kompromisu jakiegoś i szukania rozwiązań, bo zgadzam się z tym, że ta skala wyprzedaży jest duża, ale z drugiej strony te lokale, które te osoby kupują z bonifikatami one i tak Panie Radny nie trafiłyby, nie byłby dostępne dla kogokolwiek innego, ponieważ te osoby z pokolenia na pokolenie nabywają prawa do tych nieruchomości. W związku z tym pytaniem zasadnym będzie w przyszłości również to czy chcemy to zatrzymać czy chcemy to kontynuować i na jakich zasadach. Ale na litość boską nie zrobimy tego Pana jedną poprawką, która wysadza w kosmos cały projekt uchwały. Dlatego ja bardzo proszę, żeby Państwo Radni poparli wniosek Pani Radnej Alicji Szczepańskiej, której dziękuję za to, że go złożyła, o dwa czytania i abyśmy na poważnie, na spokojnie, a nie na kolanie zastanowili się, jakie poprawki ewentualnie wprowadzić i przede wszystkim skonsultować je z radą dzielnicy I, bo to oni są projektodawcami. I moim zdaniem tylko i wyłącznie w ten sposób możemy działać, przygotowujemy poprawki, przedstawiamy je radzie dzielnicy, rada dzielnicy się

wypowiada, wracamy z projektem uchwały i mamy w tym momencie tak naprawdę moralne prawo do tego, żeby głosować za tą czy inną poprawką, bo inaczej to można powiedzieć tak, zawsze Pan Radny może swój projekt uchwały przedstawić w tym duchu, który idzie w poprawce, ale nie koniecznie musimy w jakiś sposób korygować i zmieniać sens i ideę z tego, z czym przychodzą do nas jednostki pomocnicze, bo ja zawsze będę zachęcał do tego rady dzielnic, żeby z takimi inicjatywami/…/

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Panie Radny to jest drugie wystąpienie, już trzy minuty.

Radny – p. Ł. Maślona
/…/ występowały. Dziękuję Pani Przewodnicząca kończę, aczkolwiek Panu Przewodniczącemu Pani Klubu Pani nie zwróciła uwagi, że o trzy minuty był dłużej.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Wiedziałam, że Pan to wypomni, czekałam tylko. Pan Radny Bartłomiej Kocurek. Chciałam sprawdzić.

Radny – p. B. Kocurek
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni!
Ja tak przysłuchuję się tej dyskusji, to ciekawe jest, że w Polsce doszło do tego, że Lewica nie broni uciśnionych, przepraszam, nie chcę was urazić, ale w sensie, że jesteście przeciwko tym, akurat tu się zgadzam ja, a Prawica zachowuje się jak Lewica, czyli chce uprawiać rozdawnictwo, bo jednak umówmy się, sprzedawanie na 10 % wartości mieszkania jest absolutnym rozdawnictwem, a ja nie zamierzam z tym walczyć, bo wiem, że to jest przegrana z góry walka, jest, moje liberalne poglądy tutaj na pewno nigdy nie wezmą góry. Natomiast chciałem zapytać uchwałodawców, bo Pan Przewodniczący raczył powiedzieć strasznie długi wywód na temat tej uchwały, bardzo dużo przytaczał różnych artykułów, paragrafów itd., natomiast tak naprawdę uchwała jest dość krótka i mówi jednoznacznie o tym, o czym mówi, a chciałem zapytać jak to się ma, bo może ja czegoś nie rozumiem, ale znalazłem taką uchwałę rady dzielnicy I Stare Miasto z 20 marca 2025 roku, która mówi, że rada dzielnicy I opiniuje pozytywnie możliwość zbycia działki numer 175 itd. przy ulicy Ragatka w Krakowie, obręb Śródmieście gdzie jest mowa w uzasadnieniu o tym, że, przeczytam, że tu jest z wnioskiem wystąpił Wydział Skarbu, działka zgodnie z miejscowym planem jest położona na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej. I chciałem zapytać jak dzielnica podejmuje takie uchwały opiniujące pozytywnie sprzedaż, bo jednak to sprzedaż, a tu z drugiej strony dzielnica postuluje, żeby uchwalić uchwałę kierunkową, żeby ograniczyć sprzedaż. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. I Radny Tomasz Leśniak trzecie zgłoszenie.

Radny – p. T. Leśniak
Bardzo ciekawe wystąpienie Radnego Sułowskiego. Myślę, że niezgodne z linią partii i Prezesa Kaczyńskiego. Mamy też narodowy program mieszkaniowy, który jakby idzie w innym kierunku. Jakby to nie jest socjalizm, że my ograniczymy jakby sprzedawanie za 10 % wartości, naprawdę, jesteśmy w tej chwili jedną z dwóch gmin, my i Rzeszów mamy trzy procent wszystkich mieszkań, to jest najmniej w Polsce z miast wojewódzkich. Ze sprzedaży

mieszkań z bonifikatą wycofały się Poznań za prezydentury Jacka Jaśkowiaka, liberała, nie socjalisty i za prezydentury, który Warszawa, za prezydentury Hanny Gronkiewicz – Waltz, która jest twardą liberałką. Tak, że do tego, żeby być przeciwko bonifikatom naprawdę nie trzeba być w Lewicy. Teraz, jeśli popatrzymy na miasta zachodnie i właśnie była wizyta studyjna naszych władz w Wiedniu no to tam się najlepiej żyje gdzie gmina ma ofertę dla tych mieszkańców, którzy mają niskie dochody, bo zawsze będziemy mieć takich mieszkańców, którzy mają niskie dochody, średnie, wyższe, różnie mogą realizować swoje potrzeby mieszkaniowe, chodzi o to, że my musimy mieć alternatywę, czyli musi być też zasób komunalny dla osób, które mają niskie dochody. Proszę Państwa od kilkunastu lat, któryś z urzędników, nie wiem, który, wpadł na super pomysł, skrócimy fikcyjnie w Krakowie kolejki po najem komunalny likwidując najem komunalny. My od kilkunastu lat łamiemy ustawę, jako jedyne miasto w Polsce łamiemy ustawę o ochronie praw lokatorów, ponieważ nie prowadzimy naboru na najem komunalny tylko na najem socjalny. W ten sposób jakby władze miasta mogły w poprzedniej kadencjach ogłaszać sukces, bo skróciły kolejki po najem socjalny, bo zlikwidowaliśmy najem komunalny, bo mamy bardzo mały zasób komunalny. Pojawiał się też argument, że/…/

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Dwie minuty już ponad minęło, tak, że to jest trzecie wystąpienie, więc.

Radny – p. T. Leśniak
Ale nie chce Pan posłuchać argumentów Przewodniczącego Komisji Mienia, ma wspólnego, ma wspólnego, bo był też argument, że i tak w tym najmie komunalnym nie ma rotacji, bo jest dziedziczony. Nie zawsze tak jest, mamy 400 mieszkań na 14-tysięczny zasób gdzie jest rotacja, co roku, więc jest rotacja w zasobie i też mamy zapowiedź ze strony Ministerstwa Rozwoju i Technologii, że nie będzie automatycznego dziedziczenia, będą weryfikowane dochody tych najemców, jeśli ktoś będzie miał wysokie dochody to nie będzie automatycznie wstępował w stosunek najmu. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Jeszcze widziałam dwa zgłoszenia, Krzysztof Sułowski drugie zgłoszenie, ad vocem, tylko szybciutko bardzo proszę, bo już, to już są trzy wystąpienia, dwa.

Radny – p. Ł. Maślona
Tak. Tylko problem właśnie Panie Radny jest z tym, że to, o czym Pan mówi to jest kwestia do dyskusji szerszej, a nie do dyskusji na zasadzie złóżmy poprawkę do uchwały kierunkowej. Bo ja się w części z Pana obserwacją zgodzę tylko chodzi mi o to, że to nie jest miejsce i czas na taką dyskusję. Jest projekt uchwały, który dokładnie stanowi o czymś innym, więc jak mamy rozmawiać o bonifikatach to zacznijmy taką dyskusję, ale nie na kanwie tego projektu uchwały. I tylko taki mam apel o to, bo wtedy tak naprawdę też spłycimy tę dyskusję, bo w wyniku tego głosowania dojdzie do poparcia być może Pana poprawki, później cały projekt zostanie wyrzucony i efekt tego będzie taki, że pójdzie w świat, że Rada Miasta jest przeciwko zarówno temu/…/

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Ale Panie Radny to już było mówione.

Radny – p. Ł. Maślona
/…/ żeby ograniczyć sprzedaż bezprzetargową jak i w przetargach. O tym tylko jest mowa.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Nie powtarzajmy już tego, co było powiedziane, proszę Pan Radny Krzysztof Sułowski.

Radny – p. K. Sułowski
Ja też się zgłosiłem do tej wypowiedzi w trybie ad vocem. No, zwłaszcza odnośnie tej wypowiedzi Pana Radnego Maślony i poniekąd Pana Radnego Leśniaka, bo w tej sprzedaży z bonifikatą no to właśnie chodzi o to, żeby osoby niezamożne miały możliwość wykupu tego mieszkania i żeby stały się właścicielami. Myślę, że wam też na tym powinno zależeć, żeby ludzie stawali się coraz zamożniejsi. Dobrze, ale to, mam prawo się odnieść. Poza tym ja nie kwestionowałem też kwestii budownictwa komunalnego, jak najbardziej powinno być rozwijane czy też budownictwo socjalne, natomiast uważam, że gmina jak gdyby nie powinna stawać się, pełnić roli firmy deweloperskiej.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Dobrze, bardzo dziękuję i Alicja Szczepańska drugie zgłoszenie.

Radna – p. A. Szczepańska
Mój szanowny kolega, z którym dzisiaj mam bardzo ciepłe relacje powiedział już to, co chciałam powiedzieć, więc jeżeliby ewentualnie ktoś się zgłaszał ja składam oficjalny wniosek o zakończenie dyskusji w tej sprawie, dlatego, że po prostu myśmy się przede wszystkim tutaj rozwinęli na takie płaszczyzny, które wymagają naprawdę i powołania tych komisji, które są tylko na razie na papierze i tak naprawdę przedyskutowania w gronie ogólnoklubowym, ale również z mieszkańcami dalszych kroków w zakresie polityki mieszkaniowej, bo to, że nie ma mieszkań komunalnych, ja przypominam, że mamy SIM, mamy mieszkania socjalne, mamy mieszkania za remont na razie i będziemy mieli SAN. Ale o tym wszystkim to jest dyskusja na twardą uchwałę i najpierw na dyskusję grupy Radnych wszystkich klubów, a później dopiero na dyskusję tutaj. Więc nie rozmywajmy zasadności tej, treści tej uchwały prezentowanej przez I dzielnicę. Dziękuję, musiałam to powiedzieć, bo słucham i słucham do końca i nie wiem, kiedy się skończy. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Pani Radna czy to jest wniosek formalny o zamknięcie dyskusji? Ale już nie ma zgłoszeń, już nie ma zgłoszeń, jest jeszcze tylko wnioskodawca Pan Hoffman i Pani Dyrektor Habrajska, która czeka też jeszcze na podsumowanie. Jeszcze tak, wiem, że są mieszkańcy, tak, czyli żeby też nie, dobrze, to w takim razie poddaję ten wniosek pod głosowanie. Ale tutaj też nie ma takiego, żeby zamknąć, zamknięcie listy mówców, albo przerwanie dyskusji, wniosek można złożyć. Dobrze, ale jest o przerwanie.

Radna – p. A. Szczepańska
Szanowni Państwo dla jasności ja mam bardzo duży szacunek dla mieszkańców, którzy tutaj przyszli, ale, ponieważ będą poprawki do tej uchwały to moim zdaniem ważne jest, żeby mieszkańcy zabrali głos po poprawkach uchwały, moim zdaniem.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Dobrze, w takim razie Pani Radna czy to jest wniosek o przerwanie dyskusji, takie oficjalne stanowisko jest. W takim razie Szanowni Państwo poddaję ten wniosek pod głosowanie. Proszę o przybycie na salę. Czy wszyscy dotarli? Czy wszyscy już dotarli na salę obrad? Szanowni Państwo poddaję pod głosowanie wniosek o przerwanie dyskusji. Kto jest za, kto

jest przeciw temu wnioskowi? To pytam, kto jest za? Nie rozglądnęłam się jeszcze na lewo. To najpierw był Pan Radny Maślona, głos przeciw.

Radny – p. Ł. Maślona
Pani Przewodnicząca ja z głosem przeciw, a tak naprawdę dotyczącym tego, że Pani już od samego początku dyskusji ma zgłoszenie mieszkańca, który chciał zabrać głos i jak rozumiem wniosek formalny dotyczył tego, żeby zamknąć listę mówców, ale na liście mówców de facto ten mieszkaniec był od samego początku, jeszcze przed Radnymi, bo Pani o tym, że on zgłosił się do dyskusji wiedziała. W związku z tym proszę bardzo, że jeśli Państwo Radni przegłosują wniosek formalny za zamknięciem listy mówców, żeby jednak mieszkaniec miał możliwość zabrania głosu w dyskusji.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Ten wniosek jest o przerwanie dyskusji, o przerwanie.

Radny – p. Ł. Maślona
A, o przerwanie dyskusji, tak? Dobrze, to w takim razie ja na pewno jestem przeciwko niestety temu wnioskowi, dlatego, że w ten sposób ograniczymy możliwość zabrania głosu osobom spoza Rady. A takich standardów chyba/…/

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Ale oni będą mieli możliwość.

Radny – p. Ł. Maślona
/…/ nie powinniśmy tolerować.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Będą mieli możliwość wypowiedzenia się w innym czasie. Ale to nie ja składałam ten wniosek. Pani Radna Alicja Szczepańska.

Radna – p. A. Szczepańska
To znaczy ja Państwu powiem, że ja będę za, a nawet przeciw wyjątkowo ze względu na to, że jeżeli mamy jedną osobę, która się zgłosiła tylko to wycofam wniosek w takim razie, żeby, z szacunku dla mieszkańca, bo ja myślałam, że będzie głębsza dyskusja nie na temat, a wiadomo, że będzie i tak kolejna dyskusja przy poprawkach. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Szanowni Państwo szkoda naprawdę czasu na takie zbędne po prostu przepychanie się wnioskami. W takim razie ja dopuszczam do głosu Pana Przewodniczącego Hoffmana, który zgłosił, że chce podsumować, bo Pan zgłaszał tutaj, ale Pan chciał się odnieść jeszcze do tego, co Pani, bo jeszcze Pani Dyrektor czeka oprócz mieszkańców. Na końcu, dobrze, to w takim razie czy Pani Dyrektor chce teraz? Tak, to bardzo proszę.

Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta – p. J. Habrajska
Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni!
Ja tylko króciutko, bo opinia Prezydenta wpłynęła. Chciałam się odnieść do tej kwestii ograniczania. Pan Prezydent od początku swojej kadencji w znaczy sposób razem z Panią Prezydent Klaman ograniczyli zbywanie nieruchomości, dość powiedzieć, że w ciągu, od początku kadencji zbyliśmy 4 lokale mieszkalne, w tym jeden z pierwszych w ramach

I dzielnicy, pozostałe z innych terenów miasta. Aktualnie polityka Prezydenta jest prowadzona w kierunku powiększania zasobu i utrzymania tego, co jest. Bardzo dużo pieniędzy przeznaczyliśmy na remonty pustostanów, jest to znaczny wzrost pod względem ilości i kwoty przewidzianej na remonty pustostanów. Jest to tak, żeby zgodnie z polityką i z postulatami Pana Prezydenta Miszalskiego realizować remont mieszkań, 2 tys. mieszkań w kadencji, czyli mniej więcej około 400 rocznie i na to przeznaczono w tym roku aż 17,6 mln zł, z czego też pozyskujemy środki z Banku Gospodarstwa Krajowego. W tym roku chcemy pozyskać kwotę 7,5 mln zł, to jest jedna rzecz. Druga rzecz też w ramach Urzędu i miejskich jednostek jest powołany zespół zadaniowy, który realizuje ustawowy z art. 7 ust. 1 pkt 7 przepis dotyczący gminnego budownictwa mieszkaniowego dla ludzi między innymi w ramach luki czynszowej i to jest realizowane i w ramach SAN i w ramach SIM, więc tutaj też ten, ta kwestia zasobu nieruchomości mieszkalnych jest bardzo dużą troską Prezydenta Miszalskiego i Pani Prezydent Klaman objęta. Natomiast, co do jakby tych lokali, które przeznaczyliśmy do sprzedaży w tym roku między innymi Plac Kossaka czy Batorego to są lokale o bardzo dużych metrażach, które to przeznaczyliśmy po bardzo wnikliwej analizie między innymi z Wydziałem Mieszkalnictwa, co do możliwości przeznaczenia tych budynków, tych lokali w ramach czy to mieszkania za remont czy w ramach aukcji czy przetargu i niestety nie ma zainteresowania na tak duże lokale, które są obarczone tak dużą ilością, znaczy koniecznością wydawania tak olbrzymich pieniędzy na remont. Stąd razem z Wydziałem Mieszkalnictwa oraz z innymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi Pan Prezydent zezwolił rzeczywiście na sprzedaż tych lokali mieszkalnych, ale tak jak mówię to nie jest tylko i wyłącznie jakby kwestia widzimisię Wydziału Skarbu Miasta tylko kwestia tego, że rzeczywiście w ramach sprzedaży tych nieruchomości pozyskamy duże pieniądze, bo to są duże lokale mieszkalne, które możemy spożytkować i wydać na realizację innych celów publicznych. Bo pamiętajmy o tym, że jakby nie tylko i wyłącznie miasto realizuje cele publiczne w postaci realizacji polityki mieszkaniowej, ale również inne cele publiczne, na które są potrzebne środki finansowe. Ale tak jak mówię bardzo duże ograniczenie w sprzedaży nastąpiło od początku kadencji i jak chodzi o lokale sprzedane w ramach przetargów to są cztery, od początku kadencji cztery. Natomiast jak chodzi o kwestie Lindego, o którym Pan Radny Maślona mówił to tutaj jakby miasto zdaje sobie sprawę, że ma takie nieruchomości w swoim zasobie, natomiast tam do zeszłego roku toczyło się jeszcze postępowanie z MPEC, stąd nie mogliśmy jakby tutaj zadziałać w kwestii przeznaczenia tego, pod budownictwo mieszkaniowe gminne ze względu na te postępowania, które się toczyły. Natomiast jak chodzi o politykę dotyczącą współwłasności czy zniesienia współwłasności i tego, co było wczoraj poruszane na Komisji Mienia to są jakby kwestie po pierwsze uregulowane uchwałą Rady Miasta Krakowa, co do zniesienia współwłasności i tam te zniesienia współwłasności, co do zasady polityka dotychczasowa była taka, że na pewno, na pewno staraliśmy się o to, żeby w drodze zniesienia współwłasności Gmina Miejska Kraków pozyskała lokale mieszkalne, które były objęte wnioskami o wykup z bonifikatą. Natomiast jakby, co do reszty wartości udziału była jakby różnie prowadzona polityka, raczej kwestia dotyczyła dopłat na rzecz Gminy Miejskiej Kraków. Natomiast ze względu na to, że dwa tygodnie temu na Komisji Mienia również była kwestia zniesienia współwłasności dotycząca budynku przy ulicy Twardowskiego i tutaj był apel Pana Przewodniczącego Stawowego, co do tego, żeby w postępowaniu sądowym rzeczywiście zaproponować wykup tego udziału, bo tam jest 7/8, 1/8 osoby fizycznej, w związku z tym jakby w Wydziale Skarbu zrobiliśmy sobie inwentaryzację wszystkich postępowań sądowych dotyczących zniesienia współwłasności, jest tego, może nie sporo, ale jest kilka postępowań i będziemy rozmawiać z radcami prawnymi, co do zmiany stanowiska prezentowanego przez pełnomocnika procesowego

gminy w zakresie sytuacji, kiedy większościowym właścicielem nieruchomości jest Gmina Miejska Kraków i jest możliwość domagania się zniesienia współwłasności w postaci jakby do wyczerpania udziału gminy w postaci lokali mieszkalnych. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję Pani Dyrektor. I jeszcze mamy dwóch mieszkańców, Pan Rafał Magryś bardzo proszę.

Pan Rafał Magryś
Szanowna Pani Przewodnicząca bardzo bym prosił o kontrolę czasu, ponieważ mam wyłączony teraz czasomierz.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Będę kontrolować.

Pan Rafał Magryś
Bardzo dziwna dyskusja, też, jako mieszkaniec zwracałem uwagę nawet mogę się odnieść teraz do tej uchwały o przedsiębiorczości gdzie tutaj tak szumnie było mówione. Czemu nie uczymy właśnie tej przedsiębiorczości. Mówimy o mieszkaniach oczywiście.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Ale Panie Rafale proszę mówić na temat.

Pan Rafał Magryś
Ależ mówię na temat, tylko właśnie o to chodzi, że jakoś/…/

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Uchwała o przedsiębiorczości była kilka uchwał temu.

Pan Rafał Magryś
Do funkcjonariuszy publicznych, jakim są Radni Miasta Krakowa w ogóle nie dociera głos mieszkańców. Wynajem powierzchni w oddziale kamienicy Hipolitów, jedna godzina udostępnienia powierzchni wystawy wynosi 600 zł, tyle można zarobić na wspaniałych lokalach w strefie UNESCO, gdzie miasto Kraków ma możliwość pierwokupu kamienic zabytkowych. I to się już toczy, jak teraz mówimy, od 2010 roku, co już poszło w miliony. Również przedsiębiorczość świadczy o tym, od 2020 roku mówiłem o współzależności samochodów gdzie był kupiony za 100 tys., wtedy mieszkania przeważnie były warto około 200 tys., czyli wartość tego samochodu wynosiła 50 % wartości lokalu. Natomiast w 2024 roku samochód za 200 tys. w porównaniu do mieszkania, które już warte było milion był warto 1/5 praktycznie tego lokalu. Więc gdzie jest ta przedsiębiorczość. Tutaj słyszałem, że zamożnych mieszkańców, nie, zamożnych mieszkańców my nie chcemy w mieście, ponieważ zamożni mieszkańcy mają możliwości unikania płacenia podatków, czyli mnie, jako użytkownika gminy nie opłaca się mieć samych zamożnych towarzyszy, niestety tak jest Panie Grzegorzu, im będę miał więcej kapitału tym mam więcej możliwości unikania podatków, czyli płacenia, czyli współtowarzyszenia w Gminie Miejskiej Kraków. Więc bardziej bym tutaj odniósł się do raportu, który jest ze Skandynawii, gdzie w Skandynawii mamy wskaźnik zamożności i jeżeli jestem za bardzo zamożny to mam w tym momencie większe opodatkowanie. Więc dlatego najinteligentniejsze osoby, czyli najbardziej przedsiębiorcze osoby nie przekraczają tego progu zamożności tylko się utrzymują poniżej

średniej tylko, dlatego, że jest to wygodne, jest to przedsiębiorcze. Tak samo miasto Kraków nie kreuje żadnych możliwości, żeby chcieć być przedsiębiorczym i chcieć uczestniczyć w ogóle w historycznym mieście Krakowie, czyli lokale dostosowywać do turystyki, które można by było stworzyć, które, tutaj był akurat przerywany głos na Komisji Turystyki gdzie się okazuje, że nie chcemy tej turystyki niszowej/…/

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Trzy minuty już ponad.

Pan Rafał Magryś
/…/, że mamy program turystyki niszowej gdzie również choćby nawet ważną informację przedstawiła Pani Prezes Spółki 5020, kiedy chciała współpracować właśnie z przedsiębiorcami. Okazuje się, że większość przedsiębiorców nie jest uregulowanych prawnie i nie mogła z nimi współpracować, nie mogła współpracować właśnie z tą niszową, tymi niszowymi osobami, które tworzą, bo oni nie są uregulowani. Więc jak miasto chce być szkieletem przykładności, żeby po prostu właśnie mogło, mogliśmy współgrać ze sobą, jako niscy przedsiębiorcy, wysocy przedsiębiorcy.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Cztery minuty.

Pan Rafał Magryś
Turystyka, rozwiązywanie tego wszystkiego, nie współpracujemy, miasto nie chce być przedsiębiorcze.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję i zapraszam Pana Wojciecha Jakubowskiego.

Pan Wojciech Jakubowski
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Po pierwsze dziękuję, że dzięki Alicji Szczepańskiej nie doszło do zakneblowania demokracji na tej sali. Chciałem się odnieść do dwóch dokumentów, które zostały na tej sali uchwalone, Strategia Rozwoju Krakowa. Tu chce się żyć. Kraków. Tam Państwo, którzy to uchwalali podkreślili, że należy utrzymać rozwój i funkcję mieszkaniową w centrum miasta. Również na tej sali uchwalono inny dokument, wytyczne do zarządzania historycznym centrum Krakowa na lata 2023 – 2025, tam również podkreślaliście Państwo, niektórzy z Państwa, że należy uwzględnić aspekty społeczne, gospodarcze i przestrzenne. I też tam jest mowa o tym, żeby nie rugować mieszkańców. Również miasto stworzyło plan zarządzania miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO dla historycznego centrum Krakowa, możecie się Państwo zapoznać z tym dokumentem, tam też jest dużo na ten temat. Pani Dyrektor, słusznie Pani powiedziała, że mieszkań było sprzedanych mniej, szkoda, że Pani nie wspomniała ile jest kolejnych na przetargu, między innymi te, które wczoraj Jan Hoffam wymieniał, o tym Pani zapomniała, ale to ja Pani przypominam. Drodzy Państwo krytyka polityczna podała dane następujące, Wiedeń, w którym jest dzisiaj Pan Prezydent, Pani Prezydentowa, 774 mieszkania komunalne i spółdzielcze z tanim wynajmem. Lewica ponad rok temu obiecała 300 tys. mieszkań, tanich mieszkań na wynajem, sprawdzałem dzisiaj ile jest wybudowanych, nie znalazłem informacji, żeby pierwsze powstało, więc macie Państwo szansę, że przynajmniej nie będziemy sprzedawać tego, co jest, bo jak mówi Lewica Mieszkanie prawem, nie towarem. To takie odniesienie do programu Pań z Nowej Lewicy i Panów.

O bonifikatach, Panie Przewodniczący Komisji Mienia i Mieszkalnictwa, otóż, jeżeli byście to chcieli wprowadzić to należy dać odpowiednie vacatio legis i dać szansę kupić to tym ludziom, których to jeszcze obejmuje. Nie może być takiej sytuacji, że Pan tą poprawką spowoduje, że parę osób, nawet jedna osoba straci dziś z dnia na dzień tą możliwość, to jest niemoralne. Trzeba dać vacatio legis, podyskutować o tym, a nie robić tego mad hoc, bo to jest niemoralne wobec tych osób, które jeszcze tego nie zrobiły, a mają do tego prawo i byłoby to ich nierówne traktowanie w stosunku do tych 8 tys. czyli iluś tam, które Pan mieszkań wymieniał sprzedanych, nie pamiętam ilu. Trzeba ludzi traktować uczciwie i równo tak jak mówi program Nowej Lewicy, a nie różnić ich na lepszych i gorszych. Bardzo dziękuję Pani Alicji Szczepańskiej, uciekła, bardzo rozsądna propozycja, tak, powinniśmy się zebrać, Jan Hoffman nie ma możliwości się do tego odnieść, bo jako ciało kolegialne musimy, kto robić kolegialnie. I na koniec Grzegorz Stawowy, uciekł, Grzegorz Stawowy ograniczenie to nie zakaz, dobrze Pan o tym wie, uchwała mówi o ograniczeniu, a nie o zakazie, więc proszę się trzymać tego, co jest zapisane w projekcie uchwały, a Pan mówił o tym, że my chcemy zakazać. I jeszcze na końcu odniosę się do tego, co powiedział Pan Radny Kocurek, jest tam pod oknem, chyba Pan jeszcze nie wymienił okien na lepsze, bo nie dosłyszał Pan, co mówi Jan Hoffman. On mówił o tym, że są wyjątki, a Rogatka to jest właśnie wyjątek, dopełnienie działki 38 arów, ale albo Pan nie słuchał, albo Pan te okna dopiero wymieni na lepsze i wtedy Pan nie będzie miał problemów ze słuchem, ewentualnie zamiast lepszych okien proszę sobie iść do laryngologa, bo wtedy Pan nie będzie miał problemu z tym, co powiedział Jan Hoffman, a czego nie powiedział. Poza tym jakby Pan czasem bywał u nas w radzie dzielnicy to wiedziałby Pan, jakie problemy mają mieszkańcy, był Pan raz, chwała Panu za to prawie rok temu, w czerwcu. To jeszcze nie ma roku, niektórzy nie byli ani razu, więc i tak chwała za to, że Pan w ogóle był. Teraz oczywiście Pan będzie mówił ad vocem, to też super będzie o Panu świadczyć.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Prawie cztery minuty już.

Pan Wojciech Jakubowski
Dziesięć sekund mi zostało, ale dziękuję. Ja nie będę się mógł odnieść, tak, że duża odwaga. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję.

Pan Wojciech Jakubowski
Duża odwaga.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Proszę bardzo, ad vocem, dobrze, tylko tu wniosek formalny.

Radny – p. M. Michałowski
Pani Przewodnicząca, bo do tego ad vocem boję się, że będzie teraz dwadzieścia minut, to składam wniosek formalny o przerwanie dyskusji.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Ale to już ten wniosek wpłynął przedtem, był wycofany, proszę ad vocem Radny Kocurek.

Radny – p. B. Kocurek
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni! Panie członku rady dzielnicy.
Ja tylko chciałem powiedzieć, że właśnie wspomniałem o tym jak występowałem, że Pan Przewodniczący bardzo długo mówił o uchwale/…/

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Panie Radny proszę przycisnąć przycisk do dyskusji, jeszcze nie zamknęłam, bo Panowie tutaj podważają, że, w jakim trybie, więc proszę przycisnąć, że Pan się zgłasza do dyskusji. Ale Panowie się tutaj burzą, więc żeby, ale dobrze, ale zanim, jeszcze jest Pan Radny Kocurek i Pan Hoffman.

Radny – p. B. Kocurek
Kontynuując krótko, żeby nie przedłużać. Pan Przewodniczący Hoffman przedstawiał projekt uchwały, ale projekt uchwały jest literalnie zapisany na kartce papieru, tudzież w pliku, który znajduje się na Biuletynie Informacji Publicznej. To, że Pan Przewodniczący mówi o wyjątkach to nie napisał tego w projekcie uchwały. Więc jeżeli ja mówię o tym, że Państwo z rady dzielnicy I z jednej strony proponujecie taki projekt uchwały, na z drugiej strony opiniujecie pozytywnie sprzedaż nieruchomości to wydaje mi się, że tutaj, że to chyba ze sobą jakoś nie współgra, tak mi się wydaje. A mówienie o wyjątku, o jakim wyjątku, w uchwale nie ma wyjątków, to, że Pan Hoffman mówi, będą wyjątki, ale, co to znaczy, że według jego widzimisię, te, które on będzie poddawał pod głosowania w radzie dzielnicy, bo jemu to będzie pasowało, bo on będzie w swojej mądrości nieograniczonej będzie uważał, że właśnie, oczywiście nie tylko swojej, ale również członka rady, tego członka rady dzielnicy, który się wypowiadał, tak, że bardzo bym prosił żeby takich argumentów nie podnosić. Ja, oczywiście odnoszenie się do okien Pana członka rady dzielnicy to jest poniżej jakiejkolwiek, jakiegokolwiek komentarza.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Ja poddaję pod głosowanie wniosek Pana Radnego o zamknięcie dyskusji.

Radny – p. M. Michałowski
Pani Przewodnicząca o przerwanie dyskusji, to jest paragraf 22, ale paragraf 22 też mówi o tym, że taki wniosek powinien być natychmiastowo głosowany, to się nie zdarzyło, więc ja ten wniosek wycofuję, bo to i tak widać jest bez sensu. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Szanowni Państwo drugi raz już dzisiaj jest składany taki wniosek, drugi raz jest wycofywany, ja teraz dopuszczę Pana Hoffmana w takim razie do głosu i będziemy tak do jutra siedzieć. To proszę, ale Państwo się nie zgłaszają tylko jeden ad vocem, drugi wciska, nie wciska, po prostu jest chaos. To proszę pilnować po prostu porządku, ja będę według wtedy kolejności wzywać. Panie Radny dziesięć sekund na zakończenie i zamykamy temat.

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy I Stare Miasto – p. J. Hoffman
Przypominam Pani Przewodnicząca, że jestem referentem.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Projektodawca, ale Państwo chcą zamknąć dyskusję, więc będzie koniec.

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy I Stare Miasto – p. J. Hoffman
To proszę głosować zamknięcie dyskusji, ja w dziesięciu sekundach nie odniosę się do tych kilku istotnych kwestii, do których chciałem się odnieść, a chciałem się odnieść tak. W pierwszej kolejności do Pana Radnego Leśniaka i kwestii bonifikaty. I tak, może zacznę w ogóle od początku, od tego, że pomysł, żeby to było w dwóch czytaniach, żeby rada dzielnicy mogła się wypowiedzieć, ja mogę mówić tak naprawdę tylko swoje zdanie, jestem referentem, reprezentuję tą, czy walczę o tą uchwałę, ale opinie, co do poprawek powinna mieć możliwość rada dzielnicy złożyć, więc ten pomysł Pani Radnej Alicji Szczepańskiej jest jak najbardziej trafny i za niego dziękuję. Jeżeli chodzi o kwestie bonifikaty to trudno mówić, że to było zgodne z intencją rady dzielnicy skoro kwestie mieszkaniowe były wyłączone, zbywania na rzecz najemców z bonifikatą, którą Państwo ustalacie jakiej jest wysokości, bo to nie jest tak, że rada dzielnicy czy nawet Prezydent tą bonifikatę ostatecznie decyduje tylko Państwo, jako Radni decydujecie o wysokości bonifikaty. Nikt nie powiedział, że ona musi być, czy ona musi być 90 %, czy 50 % czy ile tam Państwo ustalicie, natomiast prawda jest taka, że jeżeli na te statystyki spojrzymy, o których mówiliśmy to okej i to byłby jakiś argument 20 lat temu i pewnie byśmy się zgodzili. Tylko teraz jak 99 % mieszkańców, którzy się na to w cudzysłowie, łapią, sprzedaliśmy mieszkania, albo 99 % i zostało niewiele tak naprawdę tych mieszkań, które mogą z bonifikatą to taka elementarna sprawiedliwość prowadzi do tego, że te ostatnie osoby, które jeszcze zostały tutaj z możliwością skorzystania z bonifikaty, a mogę powiedzieć, jako prawnik, że najczęściej nie korzystały z tego ze względu na jakieś zawirowania prawne w danym przypadku, w danej nieruchomości, a nie, dlatego, że nie chciały wcześniej tylko była jakaś wada prawna nieruchomości, jakieś regulowanie stanu prawnego, jakieś roszczenia wobec Skarbu Państwa w związku z nabyciem, wstrzymano sprzedaż. Były jakieś przypadki inne związane z postępowaniem spadkowym, z ustaleniem czy nastąpiło wstąpienie w stosunek najmu czy niesprzedane, więc teraz tej garstki osób, która jeszcze została, która mogłaby się załapać na ten wykup z bonifikatą gdzie wszyscy ich sąsiedzi już powykupywali po prostu jest sprzeczne z takimi zasadami współżycia społecznego moim zdaniem i zdaniem większości radnych dzielnicy, bo o tym dyskutowaliśmy, ale oczywiście do poprawki chętnie się odniesiemy. Kwestia rozciągnięcia tego na całe miasto, ja tu akurat nie widzę przeszkód, dziękuję. Natomiast kwestia, proszę też zwrócić uwagę na kwestie zbycia, Pan zmienia słowo zbycie na słowo sprzedaż, jeżeli Pan do mnie przyjdzie i powie mi Pan, że chce mi Pan przekazać nieruchomość, ale nie może Pan jej sprzedać to ja Panu pokażę 10 sposobów na różne sposoby jak może Pan ją zbyć na moją rzecz nie sprzedając. Więc jeżeli tworzymy uchwałę kierunkową to nie twórzmy jej dziurawej. Kolejna kwestia to jest to, o czym powiedział Pan Radny Kocurek, jaki to zakaz, jaka to sprzeczność w stanowisku dzielnicy rzekomo występuje. Otóż zwracam jeszcze raz uwagę, wypominaliście mi Państwo, że mówię 20 minut, więc nie będę drugi raz tego samego referował, ale odsłuchajcie sobie Państwo, a Pan Radny Kocurek mógłby też po prostu przeczytać tekst pisany. Projekt uchwały, w którym wyraźnie jest napisane ograniczenia zbywania nieruchomości, nie zakazu. I mówiłem o wyjątkach i przecież wiem Pan dobrze Panie Radny, że ja mam tutaj nie za dużo do gadania w tym mieście, więc to czy ja, więc to ja nie będę decydował o tych wyjątkach tylko Pan Prezydent Miasta Krakowa, ewentualnie za zgodą Rady, gdy będzie to wymagane. Więc proszę tutaj nie mówić, że próbuję sobie jakiś taki czy tak sugerować, że ja sobie próbuję przyznać jakieś prawo do wskazywania, co można sprzedać czy nie, bo ani ja ani rada dzielnicy takiego prawa nie mamy, wyrażamy opinię, która nawet jest niewiążąca jak Pan pewnie wie, albo nie wie, dla Urzędu, nie musi być brana przez Urząd w żaden sposób pod uwagę, to jest nasze stanowisko rady dzielnicy i mówiłem o tym, że między innymi po

pierwsze ze względu na treść przepisów, a po drugie powtórzę jeszcze raz, ze względu właśnie na wyjątkowe sytuacje, gdy ktoś sobie chce jakieś dopełnienie nabyć, nie piszemy zakazu tylko piszemy ograniczenie. I chciałem się jeszcze pokrótce odnieść do wypowiedzi Pana Grzegorza Stawowego, to już kilka punkcików dosłownie. Mówi Pan o tym, że jest sprzedaż, Pan Radny o tym, że ta uchwała uniemożliwi sprzedaż na przykład na rzecz, czy przekazanie nieodpłatne na rzecz podmiotów jakichś publicznych, gdy Rada by chciała przekazać czy zgodzić się, żeby Prezydent przekazał jakąś nieruchomość na jakiś szczytny cel publiczny dla jakiegoś innego podmiotu. Znowu tutaj mamy kwestie tego literalnego czytania treści uchwały i tego, o czym mówiłem przez 20 minut, ograniczenie nie zakaz. W związku, z czym oczywiście, że w takich sytuacjach nikt nie będzie związany, zresztą jest to uchwała kierunkowa, a Pan Radny Stawowy tak to referował jakby uważał, że to jest uchwała taka już wiążąca ręce i zamykająca wszystko i uniemożliwiająca prowadzenie jakichkolwiek tutaj powiedzmy, uniemożliwiająca Prezydentowi jakiekolwiek działanie na rzecz zbywania. Nie taka jest treść tej uchwały, więc polecam, być może dobrze jak będą dwa czytania, będzie można się z tym zapoznać. Mówi Pan Radny Stawowy o sprzedaży na najem krótkoterminowy, że ja rzekomo tak powiedziałem. Znowu proszę sobie odsłuchać moją wypowiedź, mówiłem, że są sprzedawane lokale prywatnym podmiotom, a potem są wykorzystywane na najem krótkoterminowy, co zresztą jest zgodne z logiką biznesową, bo ktoś kupuje i po prostu chce na tym zarabiać, trudno mieć do niego pretensje, że kapitalizuje czy pobiera zyski z inwestycji, w którą zainwestował. Nie ma nigdzie zakazu prowadzenia takiej działalności przy sprzedawaniu w umowach zawieranych z miastem, nie zobowiązał się, że nie będzie prowadził, to, czemu ma nie prowadzić, po prostu nie sprzedawajmy. Kolejna kwestia to jest kwestia tego kilkuprocentowego udziału i znowu Pan Radny Stawowy przy całej mojej sympatii dla jego osoby mówi o tym, że tutaj ten kilkuprocentowy udział ma gmina, jakieś małe udziały i będzie wielki problem ze sprzedażą. Po pierwsze nie będzie, bo znowu jest kwestia uchwały kierunkowej ograniczającej, a niezakazującej, i to są takie przypadki, jakieś tam kilka procent, niewielki udział, a po drugie bez problemu ci współwłaściciele w sądzie doprowadziliby do zniesienia współwłasności nawet gdyby gmina wprowadziła inne, gdyby gmina się tutaj sprzeciwiała. W takiej sytuacji, że gmina ma 2 %, a prywatny właściciel ma 98 %, gmina mówi nie godzę się na zniesienie współwłasności i tak to w sądzie wygra bez problemu ten prywatny właściciel, bo po prostu to jest racjonalne i sądy orzekają w sposób racjonalny. I powiedział Pan też o tym, że słyszał Pan o przypadkach, żeby ktoś kupował lokale, a potem je łączył w większe. To znowu tutaj proszę o takie dokładniejsze słuchanie mojej wypowiedzi, mówiłem o tym, że lokale są łączone w większe, podkreślam, łączone w większe, scalane, mają duży metraż, na potem miasto mówi, że ma za duży metraż żeby zrobić z tym, z takim lokalem cokolwiek innego niż sprzedać. Scalanie odbywa się jeszcze na etapie, gdy właścicielem jest Gmina Miejska Kraków. I to tyle. Ja bardzo proszę o poparcie tego wniosku o dwa czytania, my, jako rada dzielnicy oczywiście się odniesiemy do tego i mam nadzieję, że wypracujemy taką wersję, która będzie satysfakcjonująca przynajmniej dla więcej niż połowy Radnych na tej sali, a może i dla wszystkich Radnych, bo przecież to byłoby piękne. Dziękuję bardzo, do widzenia.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Nie ma już więcej zgłoszeń, przynajmniej nie widzę, nie ma już więcej mieszkańców zapisanych, w takim razie zamykam dyskusję i w związku z tym, że wpłynął wniosek o rozpatrzenie w trybie dwóch czytań wrócimy do tego w bloku głosowań. I przechodzimy do druku 611, który był zawieszony, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 611 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek

wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady. Jest to

Zmieniająca uchwałę numer XXV Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych.

Referuje Radny Bartłomiej Kocurek.

Radny – p. B. Kocurek

Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni!

Projekt uchwały dotyczy tak naprawdę uporządkowania rzeczywistości polegającej na tym, że od kilku lat jak Państwo zapewne wiedzą placówki oświatowe mają, zdarza się, że na swoich dachach czy też na swoich na gruntach, którymi zarządzają posiadają instalacje fotowoltaiczne, które produkują energię elektryczną, którą to energię elektryczną oczywiście w większości przypadków sprzedają do zakładu energetycznego. I tak jak w przypadku innych tego typu dochodów, czyli na przykład z najmu różnego rodzaju lokali użytkowych czy wynajęcia sali gimnastycznej wtedy, kiedy ona nie jest potrzebna na potrzeby danej placówki czy danej szkoły to z tego dochody, znaczy z tego tytułu, ze sprzedaży tego prądu środki te lądują na rachunku dochodów własnych, lądują. Natomiast w obecnym kształcie uchwały te pieniądze dyrektor placówki, szkoły musi oddać do miasta, ponieważ obecny projekt, obecna uchwała nie przewidywała uzyskiwania dochodów z tego tytułu. Tak naprawdę wprowadzono pewne uporządkowanie, które już będzie powodowało, że ten dyrektor nie będzie musiał tych środków oddawać do miasta, dlatego, że o tyle to ułatwi życie, że dotychczas bariera była taka, że jeżeli dana placówka, szkoła uzyskała takie dochody przekazała je do gminy, do budżetu miasta, a następnie i tak występowała o zwiększenie budżetu właśnie w wysokości kwoty tej faktury i te pieniądze dostawała z powrotem. Więc tak naprawdę dzięki temu punktowi, dopisaniu tego punktu ułatwiamy funkcjonowanie księgowości i administrowania daną placówką, która taką instalację posiada. Drugi punkt dotyczy, ja przeczytam, dotyczy możliwości uzyskania dochodów z tytułu kar umownych wynikających z umów zawartych na dostawę usług, robót budowlanych i tym podobne, które są finansowane z rachunku dochodów własnych w danym roku budżetowym. Proszę Państwa to wyniknęło tak naprawdę z różnych kontroli, które były, odbywały się w placówkach oświatowych i te to kontrole właśnie dotyczyły rachunku dochodów własnych. Sytuacja bym powiedział bardzo kuriozalna to znaczy chodzi o to, że jeżeli dana jednostka uzyskując dochody własne, mając własne dochody zebrane właśnie na rachunku dochodów realizuje jakąś inwestycję, jakiś zakup, który przewiduje w przypadku opóźnienia się tego typu inwestycji przewiduje kary umowne dla placówki, znaczy naliczenia tych kar umownych dla placówki, jeżeli taka umowa to przewiduje to wówczas, kiedy załóżmy, że placówka w wyniku tej umowy uzyskuje dajmy na to 1, 5, 3 % tych kar umownych, z których wynika, że o tyle, o taką kwotę zapłaci mniejszy, mniejszą opłatę, mniejszy koszt tej inwestycji to w dotychczasowym stanie prawnym te środki, które zaoszczędziła, przypominam środki, które placówka posiada, uzyskała w wyniku zebrania dochodów własnych musiała oddawać do budżetu miasta. Było to troszkę kuriozalne, było to troszkę niezrozumiałe i w związku z tym proponowana jest taka zmiana, aby jeżeli dyrektor zaoszczędzi te środki, czyli dzięki dobrze przygotowanej umowie kary umowne, które musi ponieść wykonawca czy sprzedawca zostają w placówce to żeby nie trzeba było ich oddawać, bo przypominam, że to są środki, które

dyrektor uzyskał również dzięki swojej przedsiębiorczości. Tak, że jak Państwo widzicie są to dwa punkty, które tak naprawdę są, dostosowują rzeczywistość, dostosowują stan prawny do rzeczywistości, która wokół nas panuje. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Jest pozytywna opinia Komisji Edukacji. Czy są opinie Prezydenta, stanowiska klubów Radnych? Nie widzę, otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie. Nie widzę żadnych zgłoszeń. W związku z tym zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. I przechodzimy do druku numer 540, odwieszam ten punkt, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 540 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Nadanie Statutu Szpitalowi Miejskiemu Specjalistycznemu im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.

Referuje Pan Dyrektor Artur Pocielej.

Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego – p. A. Pocielej
Pani Przewodnicząca! Szanowni Radni!
Przedmiotem, po raz kolejny przedmiotem obrad Rady Miasta jest sprawa nadania statutu Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. Nowy tekst jednolity ma zastąpić dotychczasowy statut, który został uchwałą Rady Miasta ustanowiony 13 czerwca 2012 roku. Statut ten jak Państwo pamiętacie ma paromiesięczną historię i jest dokładnie ten sam, który Państwo przyjęli w przypadku Szpitala im. Żeromskiego. Usuwa wady, porządkuje i jest, będzie ułatwieniem dla Szpitala, dla prowadzenia działalności. Bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Czy są opinie komisji? Nie widzę. Opinia Prezydenta, stanowiska klubów Radnych? Nie widzę, w takim razie otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie. Pani Aleksandra Owca bardzo proszę.

Radna – p. A. Owca
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Opinia Komisji Zdrowia w sprawie tego druku jest negatywna, przegłosowana. Powód jest dość skomplikowany, dlatego, że problemem nie jest tutaj samo brzmienie statutu i wbrew temu, co mówił na początku tej sesji Pan Przewodniczący Stawowy nie pomoże nam, w mojej ocenie to, że będziemy robić dwa czytania, siedzieć nad tym drukiem i zastanawiać się, co w nim poprawić, dlatego, że problemem nie jest brzmienie tego druku. Problemem jest to, w jakiej sytuacji przyjmujemy ten nowy statut, problemem jest to, że zgłaszaliśmy na poprzedniej Sesji Rady Miasta dwie rezolucje z wnioskiem o złożenie wniosku do Najwyższej Izby Kontroli, dom Regionalnej Izby Obrachunkowej, mamy uzasadnione wątpliwości, co do tego, że są bardzo poważne nieprawidłowości w zakresie finansowym, zarządzania finansami, mamy informacje o tym, że jest pogłębiający się dług, mamy informację o tym, że są problemy, zgłaszane problemy pracownicze, że są zgłaszane problemy związane z umowami z podmiotami, które są w tym momencie najemcami szpitala Narutowicza. Przyjęcie tego statutu zgodnie z informacjami, które były nam przekazywane

przez Pana Dyrektora na Komisji Zdrowia nie oznacza, że realnie poprawi się szansa na, a/ przyjęcie planu naprawczego, że nie poprawi się szansa na wdrożenie zmian, które w tym momencie nie mogą zostać wdrożone. To, co umożliwi ten statut to jest wybranie nowych osób na zastępców dyrektora, po prostu, to jest jedyna formalna zmiana. Kolejną formalną zmianą jest to, że będzie mógł zostać przyjęty nowy regulamin. I ja teraz chciałabym zapytać, jako, że nie wszyscy Radni są członkami i członkiniami Komisji Zdrowia, chciałabym zapytać Panie Dyrektorze czy mógłby Pan potwierdzić tutaj te informacje, które ja od rana powtarzam, czyli to, co mówił Pan na wczorajszej komisji, jakie będą skutki organizacyjno – prawne przyjęcia w tym momencie tego statutu. I chciałabym, żeby ta odpowiedź zawierała odpowiedzi na pytania czy przyjęcie nowego statutu w tym momencie jest niezbędne do wdrożenia planu naprawczego, czy przyjęcie tego statutu jest niezbędne do realnych oszczędności polegających na etatach poszczególnych, bo na Komisji Zdrowia dowiedzieliśmy się, że etat, o który, czyli w tym momencie mamy w statucie dwóch zastępców dyrektora, którzy mieliby zostać obowiązkowo jednym zastąpieni, czy to jest oszczędność realna, czy to jest oszczędność w tabelkach, bo jak rozumiem ten etat w tym momencie nie jest obsadzony, czy mógłby Pan Dyrektor powiedzieć, jakie będą efekty prawne tego, to jest czy zmiana statutu stoi w tym momencie na drodze zmianom osobowym na stanowiskach funkcyjnych w Szpitalu Narutowicza. Bardzo chciałabym do Państwa zaapelować o to, abyśmy nie przyjmowali tego statutu z bardzo prostej przyczyny, jeżeli faktycznie te nieprawidłowości mają takie wymiary jak teraz wydaje się to być ze wszystkich doniesień zarówno medialnych jak i informacji między innymi na komisjach, na sesjach to po prostu na nas będzie odpowiedzialność tego, że zakopaliśmy tę sprawę pod nowymi zmianami personalnymi, pod przejęciem całej sprawy przez jedną ekipę zarządzającą, która po prostu będzie mogła realizować politykę, która już w tym momencie wzbudza bardzo poważne wątpliwości. Ja oczywiście chciałabym żebyśmy mieli proste, łatwe, przyjemne statuty, które pomogą dobrze zarządzać szpitalami, dlatego też głosowałam za przyjęciem statutu dla Szpitala Żeromskiego, ale w tym momencie ta sytuacja zewnętrzna, w której jest ten statut nam prezentowany jest dla mnie po prostu bardzo niepokojąca. I uważam, że aby odpowiedzialnie zarządzać, nadzorować to, w jaki sposób jest zarządzany szpital miejski nie możemy pozwolić na to, żeby bez uzyskania przez miasto odpowiednich wyjaśnień w tych wszystkich kwestiach problematycznych, które od miesięcy się pojawiają żebyśmy przyjmowali nowy statut, który upraszcza tak naprawdę wprowadzanie dalszych zmian w kierunku, który wcale nie koniecznie jest dobry. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Pani Radna Edyta Nowak.

Radna – p. E. Nowak
Państwo Przewodniczący! Państwo Radni!
Wczoraj na Komisji Zdrowia dowiedzieliśmy się od Pana Wiceprezydenta Stanisława Kracika, że Pani Dyrektor Marchewka twierdzi, że szpital ma problemy finansowe z tego powodu, że Radni nie uchwalili nowego statutu, a Pani Dyrektor Marchewka w związku z tym nie może wprowadzić bardziej spłaszczonej struktury zatrudnienia i tym samym wdrożyć oszczędności finansowe. Proszę Państwa to jest nieprawda, z całą świadomością stwierdzam, że jest to nieprawda. Protokół pokontrolny, który niewiele wniósł do naszej wiedzy na temat działalności finansowej Pani Dyrektor Marchewki oprócz tego, że lawinowo narastał dług w tym protokole jest jasna informacja, że w Szpitalu Narutowicza mimo tego, że nie było nowego statutu znacznie wzrósł stan zatrudnienia. Nie było natomiast powołanego na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora ds. pielęgniarskich oraz ds. technicznych. Więc

po pierwsze nie ma osób, które zgodnie ze statutem powinny pełnić funkcje, a z drugiej strony nastąpił wzrost zatrudnienia w szpitalu. Jest jeszcze zagadnienie zwalniania z pracy pracowników, którzy od wielu lat pracowali na rzecz szpitala. Moim zdaniem statut nie pomoże, nowy statut, szpitalowi nie pomoże. I tu się w 100 % zgadzam z moją poprzedniczką Radną Owcą. Natomiast główny problem, w jakim szpital w tej chwili, z jakim się boryka to jest brak planu naprawczego. Plan naprawczy powinien być przedstawiony przez Panią Dyrektor Marchewkę w czerwcu w ubiegłym roku. Dzisiaj powinniśmy sprawdzać efekty wdrożenia planu naprawczego przez Panią Marchewkę rok temu. Mało tego, że nie ma tego planu naprawczego mimo tego, że Pani Dyrektor Marchewka ma dyscyplinę finansową my w dalszym ciągu tego planu nie mamy, my nie wiemy, w jakim kierunku mogą iść w szpitalu zmiany, które doprowadzą do poprawy sytuacji, nic nie wiemy, a na dodatek nadzór właścicielski tu Panie Dyrektorze zwracałam się do Państwa o opinię na temat planu naprawczego. Nie może być tak, że Radni przez wiele miesięcy dostają dokumenty i nie mamy z nadzoru właścicielskiego żadnej informacji, w jaki sposób będzie opiniowana, będzie opiniowany taki dokument i jakie jest stanowisko miasta. My oficjalnie nic nie wiemy, spotykamy się na korytarzach, prowadzimy tak naprawdę prywatne rozmowy na ten temat, nie znamy stanowiska miasta, a to stanowisko powinno być dawno temu wypowiedziane. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dziękuję bardzo. Zapraszam Pana Radnego Michała Starobrata, dobrze, Pan Radny poczeka na odpowiedź. Jeszcze jest Pani Radna Agnieszka Łętocha, czy też chce poczekać na odpowiedź Pana Dyrektora czy zabrać głos teraz? Dobrze, proszę, zapraszam, a później Pana Dyrektora zaprosimy. Cztery minutki.

Radna – p. A. Łętocha
Tytułem dopełnienia, ponieważ jestem członkiem Komisji Zdrowia, wczoraj byłam obecna. Więc pierwsza rzecz, nie jest prawdą to, co mówiła Pani Radna Nowak, że wczoraj Pan Prezydent stwierdził, że brak wprowadzenia tego nowego statutu został uzasadniony przez Panią Dyrektor, że z tego wynikają problemy finansowe. Nigdy takie słowa nie padły z ust Pana Prezydenta na posiedzeniu Komisji Zdrowia, na którym byłyśmy z koleżankami obecne, natomiast Pan Prezydent rzeczywiście stwierdził, Pan Prezydent Kracik, że może być fakt braku wprowadzenia tego nowego statutu wykorzystywany przez dyrekcję aktualną, jako alibi, tak powiedział, jako alibi, że nie może wdrażać reorganizacji, reorganizacji mówimy o zasobach ludzkich. To jest główna zmiana między starym, a nowym statutem. Przypominam, że nowy statut zostaje wdrożony, dlatego, że weszły w życie nowe przepisy, dlatego powinniśmy wprowadzić nowy statut. Główną zmianą, oprócz tego, że jest to bardzo krótki ramowy dokument na półtorej strony, rzeczywiście bardzo ogólny, nowy statut wprowadza ograniczenie zasobów ludzkich na poziomie menedżmentu, mówimy tutaj o ustanowieniu jednego dyrektora naczelnego i trzech zastępców zamiast pięciu poprzednich stanowisk dyrektorskich. Pani Marchewka przedstawiła uzasadnienie finansowe, są to naprawdę istotne redukcje kosztów w skali roku. I to w zasadzie proszę Państwa tak chciałam się ogólnie do kolegów i koleżanek Radnych zwrócić, ponieważ problemy są, sama postulowałam o to z Radną Owcą, żeby skierować wniosek do Najwyższej Izby Kontroli, dlatego, że my, jako Radni Miejscy nie mamy ani kompetencji, ani nie jesteśmy powołani do tego, żeby weryfikować aspekty finansowe dokumentacji szpitala. Skierowaliśmy taki wniosek do Pana Prezydenta, do RIO, do NIK, czekamy, co będzie dalej. Natomiast, co się dzieje w szpitalu.

Radna Nowak mówi, że tam wakaty, są wakaty, Pani aktualna Dyrektor nie obsadziła dwóch miejsc dyrektorskich. Czy Państwo w jej sytuacji obsadzilibyście, ona cały czas czeka na nowy statut. Więc jeżeli ja bym była dyrektorem, mam dwa wakaty, mam powołać dwóch nowych dyrektorów, żeby za dwa tygodnie ich zwolnić i zapłacić im odprawę? I co byśmy wtedy mówili, że zostało zwolnionych dwóch dyrektorów i zapłaciliśmy setki tysięcy odprawy. Przecież to jest nielogiczne, nie tylko nielogiczne, nieekonomiczne, wtedy byśmy mówili, że to jest skandal, bo dyrektor piastował stanowisko mniej niż miesiąc. Więc to dla mnie jest zrozumiałe działanie Pani Dyrektor. My, jako Radni Miejscy jesteśmy organem legislacyjnym i co tutaj się dzieje, bo ten projekt statutu zarówno ja jak i Radna Owca jesteśmy członkiniami tej komisji, jest opracowywany, od wielu miesięcy nad nim pracujemy. Proszę Państwa od wielu miesięcy, wszystkie zmiany zapisów postulowane przez Radną Nowak zostały wprowadzone, czyli tekst został już ustalony, a my dalej powstrzymujemy się przed uchwaleniem tego dokumentu, który już wdrożyliśmy taki sam w drugim szpitalu, Żeromskiego i tam jest dobrze, a tutaj trzymamy się kurczowo. Proszę Państwa no mnie się wydaje, że jako organ legislacyjny działając zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego mamy obowiązek podejmowania działań w tym zakresie takk jak prokuratura, do której skierowaliśmy wniosek, Najwyższa Izba Kontroli, wszystkie te organy podejmują działania w zakresie swoich kompetencji. My mamy ustalić nowy statut. Dlatego, oczywiście ta prolongata dwóch tygodni, drugie czytanie, ale to naprawdę niech to już będzie ostatni termin. Postawmy kropkę na i, żeby dyrekcja szpitala mogła prawidłowo funkcjonować. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dziękuję ślicznie. To teraz zapraszamy Pana Dyrektora.

Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego – p. A. Pocielej
Pani Radna mnie właściwie wyręczyła z odpowiedzi na te pytania. Przypomnę, że zgodnie z ustawą art. 42 ust. 4 należy, obowiązek podmiotu tworzącego, ustanowienie statutu. W tym momencie pracujemy po prostu nad ustanowieniem statutu lepszego, poprawnego w stosunku do tamtego. Naszym obowiązkiem jest wyposażyć szpital we właściwy, niezależnie od tego, kto jest w nim dyrektorem, jakie cele są, jaka jest sytuacja, ten statut jest lepszy i na pewno będzie sprzyjał, niż poprzedni statut, takie przysłowie, bliżej klasztora niż przeora, że się posłużę mądrością narodu. Wobec tego czy, jakie są oszczędności, nie, to nie było przedmiotem naszych prac wyliczenie, jakie są oszczędności, one są oczywiste, bo są redukcje na szczeblu menedżmentu. Wiadomo, że główne oszczędności to są, nie będą na bazie medycznej, lekarskiej, pielęgniarskiej tylko głównie w administracji. To na pewno ułatwi. Oczywiście pewnie można robić plan naprawczy według starej struktury, będzie to, nie będzie to tak efektywnie, ale pewnie będzie można, natomiast ta skala różnic efektywności będzie pewnie istotnie obciążać Gminę Miejską Kraków, jeżeli tego się nie wprowadzi. Jeżeli chodzi o to, że będzie miała Pani Dyrektor, która jest przecież dyrektorem i ma prawo obsadzać stanowiska, dzisiaj ma do dyspozycji o wiele więcej stanowisk menadżerskich, więc jej możliwości kreowania są teraz większe, niż gdy będzie nowy statut. Przypominam, że w starym statucie jest dalej usługa hotelowa, którą chcieliśmy wycofać na wniosek Radnych, jest dużo rzeczy, które utrudnia, co jest wskazane, konkretny oddział gdzie może być działalność dydaktyczna, czyli w innych oddziałach nie może, ten oddział jest wpisany jak Piłat w Credo i on musi pod takim tytułem tam działać, nie można nim operować. Jest sześć pionów określonych, a więc mamy usztywnioną już przy górze strukturę, brak możliwości rezygnacji z funkcji członka rady społecznej bez odwołania przez Radę Miasta Krakowa. Jest współpraca z uczelnią tylko jedną wskazaną, nie jest możliwe z innymi. Tak,

że jeszcze raz pracujemy od dawna, plan zmiany statutu nie był związany z planem naprawczym, on był od dawna, on jest lepszy niż poprzedni, jest poprawniejszy, niezależnie od sytuacji i obsady kadrowej powinien zostać wdrożony. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dziękuję bardzo. Teraz zapraszam Pana Radnego Michała Starobrata.

Radny – p. M. Starobrat
Szanowni Państwo! Panie Dyrektorze!
Ja nie będę jakby powtarzał tego, co tutaj koleżanki mówiły wcześniej, więc chcę zapytać tylko i wyłącznie o to, o czym rozmawialiśmy na poprzednich komisjach, a mianowicie rozmawialiśmy o pożyczce, którą Gmina Miejska Kraków miałaby przekazać do szpitala, aby dać taką kroplówkę na spłatę zobowiązań, które już są dawno przeterminowane, na czym stoimy, a pytam też o to, ponieważ ja jestem zwolennikiem oddłużenia tego szpitala, uważam, że Gmina Miejska Kraków pozyskuje dług zdecydowanie taniej niż szpital, więc byłoby to jak najbardziej zasadne, tylko to, co koleżanki tutaj powtarzają, przynajmniej ja to tak rozumiem, jest troska, że pieniądze, które przekażemy do szpitala będą przekazane i, że rzeczywiście poprawią sytuację finansową szpitala, a wydaje mi się, że zasadnym byłoby żeby Pani Dyrektor przedstawiła taki może biznesplan to jest złe określenie, ale plan finansowy na kolejne lata, na przykład 5 czy 10, 7 kolejnych lat. Mamy świadomość, że z tego zadłużenia na pewno przez rok szpital nie wyjdzie tylko potrzeba naprawdę wielu, wielu lat i mając taką prognozę finansową rzeczywiście Radni zostaną przekonani i ci, którzy wydają się być nie do przekonania, będą przekonani, że idziemy w dobrym kierunku. Ja to tak odbieram, te głosy mówiące o tym, że ten plan naprawczy nie jest wiarygodny, znaczy on nie pokazuje jakby tego, że w dłuższej perspektywie czasu szpital wyjdzie na prostą. Więc ja mam konkretne pytanie, co z tą pożyczką. Jeżeli macie Państwo takie informacje, a moim zdaniem powinniście mieć, że Pani Dyrektor przedstawia Państwu taką prognozę finansową to ja, jako finansista bardzo chciałbym się z nią zapoznać i chciałbym ocenić czy rzeczywiście widzimy gdzieś światełko w tunelu, że w jakiejś tam perspektywie czasowej szpital wyjdzie na prostą.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa Radnych chciał zabrać głos? Tak, widzę, że jest Pani Radna Alicja Szczepańska. To może Pan Dyrektor później już, po tych głosach kilku. To pierwsze wystąpienie, tak? Dobrze, zapraszam, cztery minutki.

Radna – p. A. Szczepańska
Dziękuję. Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Państwo!
Zapewne wiecie, jestem Przewodniczącą Komisji Zdrowia, nie ukrywam, że kwestia pracy w tej komisji jest bardzo uciążliwa i kwestia problemów szpitala jak gdyby zasłania inne tematy, które są bardzo ważne do rozwiązania w przestrzeni miejskiej dotyczące profilaktyki zdrowotnej jak również podejmowanych kampanii w tym zakresie. Ja nie będę umierać za szpital, ani nie będę umierać za Panią Dyrektor i tak szczerze mówiąc staram się na tyle, na ile człowiek może być obiektywny, co jest w sumie jakąś taką trudną rzeczą podejść do tego, co widzę. I chciałam Państwu powiedzieć, co ja widzę. Więc tak, po pierwsze nie wiem, może mamy różne percepcje z moją koleżanką Agnieszką Łętochą, ale niewyraźnie Pan Prezydent Kracik powiedział i to wielokrotnie, że jednak Pani Dyrektor prywatnie i przekazuje w przestrzeni grona, że tak powiem, ludzi związanych z medycyną, że jej porażki, a właściwie brak naprawienia jakiegoś pomysłu na szpital jest spowodowany brakiem statutu. Mogłabym

to zrozumieć, że my umywamy ręce, mamy statut i po prostu działa szpital. Tylko jest jeden problem, a ten problem, bo Pani Przewodnicząca, moja koleżanka się powoływała na to, że myśmy wprowadzili statut Żeromskiego bez problemu. Tak, tylko w Żeromskim nie ma żadnego dyrektora i dopiero będzie konkurs na dyrektora, tutaj mamy dyrektora i widzimy to, co powiedział Przewodniczący Starobrat, że te działania do tej pory prowadzone zarówno przez szpital jak również przez organy nadzorcze są niewystarczające, bo tak naprawdę to po prostu zalicza szpital klapę za klapą. I ja się pytam w ogóle czy jest jakiś odzew w związku z zawiadomieniem o przestępstwie prokuratury, nikt nawet nie jest zainteresowany tym, na jakim etapie są czynności w prokuraturze, czy prokuratura podejmuje jakieś czynności, czy można ewentualnie by było, jeżeli tak to czy można wystąpić o postępowania. Takich informacji nie mamy. Kwestia tego planu naprawczego, tu mi kiedyś Przewodniczący Starobrat zwrócił uwagę, że ja nie jestem ekonomistą, nie jestem, ale mnie do pierwsze starcza to znaczy, że jakoś sobie radzę. Jak się nie zadłużam to znaczy, że daję radę, a jak mi tam czegoś brakuje to z czegoś rezygnuję. Natomiast trudno nie zauważyć, że ja widzę taką bezsilność i jeszcze najważniejsza rzecz. Wczoraj sam Prezydent potwierdził to publicznie na Komisji Zdrowia, że te takie, można powiedzieć, oczekiwania, które, znaczy może nie oczekiwania, ale ten plan i to, co powiedziała Pani i napisała Pani Dyrektor Szpitala Narutowicza w jaki sposób zamierza wyjść, jaki ma plan realizacji po prostu zmniejszenia tego zadłużenia jest nierealny, wczoraj wyraźnie Pan Prezydent, bo ja go dwa razy dopytałam o to, Pan Prezydent powiedział, że to jest nierealne. Pytanie, bo ja mówię, ja nie nakłaniam nikogo, żeby głosował za lub przeciw, pytanie, co z tym zrobimy, bo wszyscy będziemy ponosić za to odpowiedzialność, wszyscy. Pamiętajcie Państwo, że możemy nawet za brak, że tak powiem, informacji czy posiadanej, jeżeli mamy informację o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, jeżeli my tego nie zgłosimy organom ścigania to mamy, ustawowo odpowiadamy za to kranie. Ja już pójdę w taki deseń ze względu na to, że tak naprawdę widzimy, że po prostu są moim zdaniem dziwne zwłoki, brak jest jasnego stanowiska, brak jest klarownego kierunku działań i ja nie będę ponosić za to odpowiedzialności. Tak jak powiedziałam, nie będę umierać za szpital, Państwo są wszyscy poinformowani jak wygląda sytuacja, decyzja należy do Państwa. Ja nie zabiorę tutaj, nie będę głosować, to mówię od razu, nie będę głosować w tej sprawie. Dlaczego nie będę głosować, dlatego, że w sumie tak do końca sytuacja jest bardzo trudna, podjęłam wszystkie możliwe, bo to komisja, z inicjatywy Komisji Zdrowia i Radnych Komisji Zdrowia podjęto wszystkie środki począwszy od zainicjowania kontroli we wrześniu zeszłego roku, aż po różne uchwały i rezolucje i resztę pozostawiam innym. Proszę podjąć decyzję i liczyć się z odpowiedzialnością za tą podjętą decyzję. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Bardzo dziękuję. Pan Radny Michał Ciechowski.

Radny – p. M. Ciechowski
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Ja uzupełniając jeszcze głos Pana Radnego Michała Starobrata oczywiście w formie pisemnej złożę taką interpelację, bo poza oczywiście kwestią pożyczki dla szpitala ja bym też Pana Dyrektora, oczywiście szpital za pośrednictwem Prezydenta, Pana Dyrektora prosiłbym o informację szpital dokładnie o wycenę poszczególnych oddziałów, czyli jak funkcjonują oddziały pod względem finansowym, bo to nie tylko kwestia tego, że pożyczymy ewentualnie wcześniej czy później pieniądze szpitalowi, ale też żebyśmy wiedzieli, które oddziały jak są zadłużone i jak funkcjonują. Oczywiście nie oczekuję odpowiedzi dzisiaj Panie Dyrektorze, ale też żebyśmy wiedzieli czy nie będzie sytuacja taka, że któreś oddziały będą musiały być

po prostu wcześniej czy później zawieszone. Mówię to w tym sensie, ponieważ to już Pan Prezydent też potwierdził na komisjach, zadłużenie szpitala będzie rosło i zmiana statutu w tym momencie tego w sposób szybki nie uzdrowi. Dlatego też dobrze, abyśmy wiedzieli, bo tego nie dostaliśmy informacji o, w tym planie naprawczym szpitala jak poszczególne oddziały funkcjonują i jakie ewentualne, które mają przychody i jakie mają, które mają ewentualnie dużo zadłużenia, jak to wygląda i jak w przypadku kontaktu chociażby z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dziękuję. I Pani Radna Edyta Nowak drugie wystąpienie.

Radna – p. E. Nowak
Panie Dyrektorze odnoszę się do tego, co Pan powiedział o statucie i tym, że w statucie na przykład jest umowa z jedną uczelnią, natomiast potrzebna jest, potrzebny jest wpis do statutu. Umowa współpracy z Uniwersytetem Fryczka. Proszę mi powiedzieć, na jakiej podstawie w takim razie, jeżeli jest to przeszkoda, na jakiej podstawie została ta umowa podpisana i wprowadzona w życie, bo tego nie rozumiem, jeżeli nie ma zgody, nie ma w statucie umowy współpracy z Uniwersytetem Frycza, dlaczego taka umowa w ogóle w szpitalu funkcjonuje, więc to nie jest żaden argument. Dwa, wczorajsza Komisja Zdrowia poproszę o stenogram i o sprostowanie i przeprosiny przez Panią Radną Łętochę, bo wyraźnie Prezydent Kracik powiedział, że nie jest to jego opinia, że on powtarza to, co powiedziała do niego Pani Dyrektor Marchewka. Poza tym usłyszałam przez ostatnie dni od wielu Radnych, że moje zaangażowanie w problem Szpitala Narutowicza wynika z tego, że po pierwsze zwolniona dyrektor ds. pielęgniarstwa jest moją koleżanką. Nieprawda, proszę Państwa dementuję. Panią Dyrektor Marzęcką – Wójcik poznałam, dlatego, że związki zawodowe Szpitala Narutowicza poprosiły mnie o współpracę w tym temacie. Wtedy poznałam Panią Dyrektor. Wczoraj proszę Państwa dowiedziałam się, że moje zaangażowanie w problem Szpitala Narutowicza wynika z moich osobistych negatywnych emocji do Pani Dyrektor Marchewki. Proszę Państwa widziałam Panią Marchewkę kilka razy w życiu, absolutnie nie potwierdzam, wręcz przeciwnie Pani Marchewka, jako osoba, jako człowiek jest mi obojętna, ale nie jest mi obojętny problem związany z jej osobą, który dotyczy Szpitala Narutowicza. Więc jeżeli jeszcze raz ktokolwiek mi zarzuci, że moje zaangażowanie w problem, w ratowanie Szpitala Narutowicza jest moją prywatą to będę z tego wyciągała konsekwencje, a poproszę o stenogram z wczorajszej Komisji Zdrowia. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dziękuję bardzo. Nie mam już uczestników w dyskusji, czy jeszcze Pan Dyrektor chciałby zabrać głos? Wykorzystam chwilę zanim Pan dojdzie na mównicę, że Pan Radny Stawowy mówi, że w Sali Lea znaleziono okulary, więc jeśli ktoś z Państwa zostawił to są tutaj u mnie. Wiem, że Pan nie widzi, może właśnie to Pana. Natomiast zapraszam do mnie, Pan Dyrektor.

Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego – p. A. Pocielej
Przedmiotem dzisiejszych obrad jest statut, a nie w tym momencie pożyczka ani program naprawczy. Oczywiście dyrekcja sobie zdaje sprawę, że nie otrzyma pożyczki bez przedstawienia realnego programu naprawczego i ten program naprawczy na pewno jest tym elementem, który będzie sprzyjał, pożyczka jest według mnie niezbędna dla udzielenia szpitalowi, to mogę tylko powiedzieć we własnym imieniu, natomiast tak jak mówię, cały czas pracujemy nad lepszym statutem i pozwalam sobie odpowiedzieć na pytanie, czy w tej

sytuacji szpitala będzie po uchwaleniu nowego statutu gorzej w szpitalu czy lepiej, czy to ułatwi czy utrudni. Według mnie ułatwi szpitalowi pracę i dlatego uważam, że Państwo Radni powinni się przychylić. Jest to nasza odpowiedzialność, żeby ten statut był lepszy.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dziękuję. Widzę, że nie mamy już uczestników dyskusji, zatem zamykam dyskusję. Przypomnę, że wpłynął wniosek formalny o rozpatrzenie tego projektu uchwały w dwóch czytaniach i będzie on głosowany w bloku głosowań. Teraz przechodzimy do druku 611. Projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 611 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady. Uchwała

Zmieniająca uchwałę nr XXV/571/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2019 r. z późniejszymi zmianami w sprawie źródeł dochodów, a to już chyba było, tak, teraz jak widzę, tak, to już było. Przechodzimy do tych druków, które zostały wprowadzone dzisiaj w trybie nagłym, głównie dotyczące petycji i skarg. Więc przechodzimy do projektu według druku 620. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu według druku 620 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Rozpatrzenie petycji dotyczącej eksponowania polskich barw narodowych w parkach kulturowych.
Projekt referuje Pani Radna Anna Bałdyga, zapraszam, nadmienię jeszcze, że pytanie jest czy będziemy, dobrze, proszę teraz referować.

Radna – p. A. Bałdyga
Szanowni Państwo Radni!
Po zapoznaniu się z materiałem komisja oceniła petycję, jako nieznajdującą uzasadnienia.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Tak, dziękuję. Czy mamy stanowiska komisji, prezentację opinii Prezydenta, stanowiska klubowe? Nie widzę, zatem otwieram dyskusję. Nie widzę Państwa zgłoszeń, ale mamy zgłoszenie spoza Rady, zapraszam na mównicę Pana Rafała Magrysia, cztery minutki.

Pan Rafał Magryś
Kultura symboli, to jest bardzo ciekawe właśnie, jaką Państwo reprezentują kulturę symboli i jaką Państwo chcą reprezentować kulturę symboli i jaką Państwo dopuszczają kulturę symboli, to widać, może to nawet rozwinę dalej w petycji odnośnie prawa, po waszych interwencjach, ponieważ jako funkcjonariusze publiczni macie prawo interweniować administracyjnie, czyli domagać się pewnych działań, które mogą naprawiać, poprawiać, ukierunkować, nakierunkować, edukować, rozwijać, usprawniać, ale tego nie robicie. Petycja jest złożona, dlatego w parku kulturowym, ponieważ Rada Miasta Krakowa ma wpływ na park kulturowy, mimo to, że mamy zasady flagowania w kodeksie państwowym widać, że one nie spełniły zasad, ponieważ na Teatrze Słowackiego wisiała cały czas flaga obecnej narodowości, szczególnie, że podjęliście uchwałę, walkę, przeciwdziałania rasizmowi, a była to flaga kraju, który zdeklarował się o wyrzucenie jednego z języków świata, dlatego, że

uważa go za negatywny, czyli kraj, który dopuścił się sam rasizmu i jest cały czas kultywowany na równi z naszymi barwami. Teraz patrzmy na przedsiębiorczość, przedsiębiorczość to jest patrzenie w czasie. Teraz mamy dopuszczenie paktu migracyjnego, czyli będziemy sprowadzać ludzi z krajów arabskich, szczególnie muzułmańskich, gdzie pod flagą muzułmańską, czyli pod rozłożeniem nawet dywaniku oni określają to prawnie, że to teren jest przynależny do nich. Więc, w jaki sposób teraz będzie oceniane czy adekwatne będzie powieszenie flagi właśnie kraju muzułmańskiego i jak oni to będą traktowali, jak Polacy mają wtedy podchodzić do takiej struktury właśnie symboliki, której mamy pełno. Dopuściliście również proszę Państwa, i to akurat wyrażam się w stronę PO i Lewicy, flagi, które nie są flagami jak LGBT, gdzie teraz flaga LGBT jest symboliką miejsca otwartości, rozwiązłości seksualnej w dużej mierze i jest to normalny kierunek, normalny symbol. Posiadamy też tutaj różnego rodzaju symbole, których niektórzy aspirują do nich, inni nie. Mieszkamy w państwie polskim gdzie obowiązuje prawo polskie. Dlatego jest w petycji określone, że można wieszać inne flagi, oczywiście, można odnosić się do innej narodowości, ale z uhonorowaniem flagi polskiej gdzie flaga polska powinna wisieć w standardach flagowych z wymiarami prawidłowymi, a flaga mojej, tak jakby osobowości, mojej chęci, mojej dyspozycji powinna być mniejsza dzięki temu można by było po prostu rozgraniczyć, kiedy faktycznie jest przynależność do jakiego państwa i czy ja po prostu deklaruję przynależność, czy po prostu tylko się odnoszę do tego. Bo tak jak mamy teraz na przykład Klub Irlandzki bodajże na Szewskiej czy tam niedaleko i wiszą tylko flagi irlandzkie, czy ja wchodząc tam mam się czuć jak w Irlandii i mam zachowywać się jak Irlandczyk, czy ja jestem w Polsce.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Cztery minuty minęło, dziękuję bardzo.

Pan Rafał Magryś
Jeszcze dziesięć sekund jest.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Ale tak mówię z wyprzedzeniem, żeby Panu czas na dokończenie dać.

Pan Rafał Magryś
Tak, tylko, że Pani mówi, ostrzega troszkę wcześniej. I chodzi o to żeby właśnie odnieść tą symbolikę do tego, żebyśmy nie tworzyli sobie potem sztucznych problemów, które już kiedyś były. Dlatego w parku kulturowym możecie wnosić o takie rzeczy, żeby po prostu było wyszczególniona flaga narodowa, podkreślająca strukturę/…/

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
I tutaj stawiam kropkę, dziękuję bardzo.

Pan Rafał Magryś
/…/ prawa.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Dziękuję bardzo. Projekt, prezentacje opinii komisji. Jest jeszcze Pani Radna Alicja Szczepańska, bardzo proszę.

Radna – p. A. Szczepańska
Szanowni Państwo ja bardzo przepraszam, przepraszam tutaj Panią Przewodniczącą i Państwa Radnych, że zabieram głos i przedłużam kwestie, która już była przedmiotem rozpatrzenia na Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Chciałam powiedzieć, że flaga z definicji jest symbolem suwerenności danego państwa. Jeżeli mamy płat tkaniny, na której istnieją inne znaki to to nie jest flaga państwowa i nie spełnia tej definicji. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, w przestrzeni publicznej, jeżeli wieszamy flagi dotyczące suwerennych demokratycznych państw to mamy do tego prawo i każdy ma prawo, bo jesteśmy państwem demokratycznym, każdy ma prawo sygnalizować swoją przynależność narodowościową, każdy ma prawo do tego żeby mówić o tym jak, jeżeli potrzebuje do tego żeby mówić jakiej jest orientacji, jakiego jest wyznania i ma prawo wprowadzać taką symbolikę, która pod warunkiem, że nie jest to symbolika mowy nienawiści i w żaden sposób nie kwalifikuje się to pod odpowiedzialność karną. I ja, mnie jest po prostu wstyd, że takie petycje z miasta, które słynie z tego, że jesteśmy miastem otwartym, miastem, które jest przyjazne ludziom różnej narodowości, różnego wyznania, że po prostu wchodzi w takie ciasne poglądy i po prostu zarzuca się nam, albo chce się nas zmusić do jakichś naprawdę niekorzystnych rzeczy, na nas patrzy świat. Ja nie wyprę się tego, kim jestem, ale to nie znaczy, że w swojej przestrzeni publicznej nie respektuję innych ludzi, innych ras, innych narodowości. To nie znaczy, bo każdy ma prawo się zdefiniować, jesteśmy w państwie demokratycznym. Jak Pan chce jechać do Rosji, wywiesić flagę Ukrainy, czy jechać gdzieś, nie wiem, do Afganistanu i chodzić z flagą Stanów Zjednoczonych, na Pańskie ryzyko, te flagi mogą być tutaj wieszane, są określone przepisy do tego, natomiast samo dyskryminowanie ludzi o różnych poglądach i tak jak mówię okazywanie znaków tych swoich poglądów w przestrzeni publicznej jest dozwolone. I o tym mówi Konstytucja, czyli ustawa zasadnicza. I uważam, że takie petycje w ogóle nie powinny wpływać do Rady Miasta Krakowa. Przepraszam za tą wypowiedź, ale boję się, że może być szereg w podobnym znaczeniu, natomiast musiałam to powiedzieć, bo zbyt bardzo cenię sobie demokrację. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję Pani Radna. Nie widzę już więcej zgłoszeń. W takim razie zamykam dyskusję i zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa, co oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. I przechodzimy do druku 621, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu według druku 621 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Rozpatrzenie petycji dotyczącej rezygnacji z projektu ustanowienia na większości obszaru Krakowa Strefy Czystego Transportu.

Referuje Pani Radna Eliza Dydyńska – Czesak.

Radna – p. E. Dydyńska – Czesak
Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni!
Uchwała Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w temacie tak jak już Pani Przewodnicząca wspomniała, jest to druk numer 621 i komisja uznała tą petycję za niezasługującą na uwzględnienie i prosilibyśmy o przychylenie się do naszego stanowiska. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Czy są opinie komisji, opinia Prezydenta, stanowiska klubów Radnych? Wobec tego otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie. Nie widzę, do głosu zapisał się Pan Rafał Magryś, proszę.

Pan Rafał Magryś
Jesteśmy tak wielce demokratyczni, tolerancyjni, że nie uwzględniamy petycji o przegadania odnośnie tego, że nie chcemy reżimu systemu cyfrowego transportu w całym mieście, tylko chce się go ograniczyć do wymaganych potrzeb ustawowych, żeby faktycznie tak jak jest to powiedziane przedsiębiorczo pozyskać środki odpowiednie, za wprowadzenie tego, dokonać pewnych formalności ustanowienia określonych zasad, które potrzeb zrobić, a nie potrzeba tego rozciągać, jako po prostu, jakby tutaj delikatnie, ciężko jest delikatnie powiedzieć właśnie, gnębienia mieszkańców kolejnymi opłatami, bo tak to trzeba określić. To jest wprowadzanie kolejnych zasad, dokładnie tak samo jak mówione, mamy prawo o ruchu drogowym, wiemy, które samochody nie mogą być dopuszczane do ruchu drogowego, które samochody nam szkodzą, wiemy, w jaki sposób nam szkodzą, mimo to, że mamy możliwości sprawdzania, wskazywania tych samochodów, bo to może zrobić funkcjonariusz publiczny wskazać samochód, który szkodzi palcem z numerem rejestracyjnym i przekazać innym służbom, żeby skontrolowały ten pojazd czy on może tam się poruszać. Jakoś dziwnym trafem tutaj nikt nie patrzy na demokrację, nikt nie patrzy na to czy kogoś stać czy kogoś nie stać tylko wprowadzamy restrykcje, które są narzucone z innych grup kapitałowych, większych grup kapitałowych, poza suwerennością i tutaj możemy mówić, że to jest demokratyczne, to nie jest demokratyczne, to jest niedemokratyczne, demokratyczne by było dopuszczenie tej petycji i rozpatrzenie jej z możliwością faktycznie głosowania w ten sposób, żeby wszyscy mogli przedstawić. Tak jak były konsultacje, okazało się, że większość głosów nie jest dopuszczonych, sprzecznych, ponieważ okazało się, że są sprzeczne z ideą, sprzeczne z ideą, jaką ideą, czego ideą, programów, które ktoś napisał, są sprzeczne z ideą programu, mimo to, że wszystkie były słuszne i wskazywały fakty, które tak naprawdę nie są konieczne do wprowadzania razem z tą uchwałą. Dlatego pojawiła się petycja odnośnie tego, żeby nie wprowadzać tej strefy, bo wiemy, jako ludzie przedsiębiorczy, że musimy coś zrobić, żeby uzyskać jakieś środki, ale ograniczoną do pewnego miejsca i tutaj nie ma demokracji, ciekawe.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Nie widzę już więcej zgłoszeń, nie mam też zapisanych mieszkańców, w związku z tym zamykam dyskusję, zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa, co oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. I przechodzimy do druku 632, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 632 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Rozpatrzenie petycji dotyczącej ujednolicenia przepisów prawa przez didaktę innych kultur oraz świadomość zasad panujących w przestrzeni publicznej, jak i w Polsce.

Referuje Pani Anna Bałdyga.

Radna – p. A. Bałdyga
Szanowni Państwo Radni!
Po zapoznaniu się z dokumentacją i wypowiedziami w tej kwestii również podjęto decyzję, że petycja nie znajduje uzasadnienia. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Czy są opinie komisji inne, opinia Prezydenta, stanowiska klubów? Nie widzę, otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie. Nie widzę, do głosu zapisał się ponownie Pan Rafał Magryś, tak, że proszę, cztery minuty nie przekraczając czasu.

Pan Rafał Magryś
Jeszcze by było bardzo dobrze jakby Pani powiedziała, jaką ilością głosów za lub przeciw, a wszyscy Radni, którzy głosowali się wstrzymali, petycja została przeniesiona do Komisji Dialogu Obywatelskiego, tak jak w niedzielę nawet napisałem pismo odnośnie tego, były też takie rozmowy z przewodniczącymi i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, który to puścił dalej jak i Przewodniczącego Rady Miasta. Mimo to nagle się okazuje, że dziwnym trafem jest wprowadzona tutaj, podobnie jest również z petycją dokładnie skargą odnośnie korników gdzie ponoć jest teraz wzywany przyrodni, który ma ocenić jak bardzo infekowane są w mieście drzewa przez korniki i nazywamy to katastrofą klimatyczną. To właśnie, dlatego ta didakta czyli lekcje języka prawa dla 6-latka, bo tak to można określić. I zacząłbym od tego właśnie, że kim jest funkcjonariusz publiczny i jakie ma kompetencje funkcjonariusz publiczny, w jaki sposób mieszkańcy mogą zgłaszać coś funkcjonariuszowi publicznemu i zaczniemy od tego, że teraz, jeżeli coś będzie zgłoszone funkcjonariuszowi publicznemu, a on nie będzie chciał tego przyjąć będzie to protokołowane i po prostu wskazywane, jako niekompetencja danego funkcjonariusza. Mili Państwo wszyscy jesteście funkcjonariuszami publicznymi i wszyscy podejmujecie wspólnie pewne działania jak przesuwanie punktów na komisjach na koniec tak żeby nie można było zabrać głosu, jak usuwanie punktów nawet potraficie usunąć punkt z sesji, jeżeli jest niepasujący czy jeżeli kogoś nie ma, szybko przyspieszyć inne punkty. Jesteście naprawdę dla mieszkańców.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Ale proszę mówić na temat.

Pan Rafał Magryś
Jest na temat, mówię o prawie.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Nie jest na temat.

Pan Rafał Magryś
Cały czas o prawie, jakie obowiązuje w systemie polskim i na jakiej podstawie są wybierani Radni, co mają reprezentować Radni, dla kogo mają reprezentować to Radni i dlaczego system nie działa, system nie działa przez proszę Państwa was, system nie działa przez osoby publiczne, które są na niskich stanowiskach, tylko, dlatego, że po prostu podejmują pracę, ale nie wykonują jej, unikają pracy, unikają odpowiedzialności.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Panie Rafale ja tutaj pozwolę sobie przerwać, to jest już daleko obrażające.

Pan Rafał Magryś
Nie. Ja mam to w piśmie proszę Pani, jest to w wyroku, jest to w wyroku.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Ale to proszę mi pokazać wyrok, który określa to, że każdy z nas tutaj nic nie robi, bardzo Panu dziękuję, Pana czas się skończył, dziękuję bardzo. Jeżeli Pan mówi, że Radni, którzy tutaj są nie pracują to ja pokażę Panu mój grafik i kalendarz, który, i każdy z nas. I to jest obraźliwe, co Pan teraz mówi i uwłacza każdemu z nas, dziękuję Panu bardzo.

Pan Rafał Magryś
Ale wy też traktujecie ogólnikowo społeczeństwo, tak?

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Dziękuję Panu bardzo, Pana czas się skończył.

Pan Rafał Magryś
Proszę bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Dziękuję. Szanowni Państwo ogłaszam 15 minut przerwy w celu omówienia wniosku, który był procedowany w trybie prezydenckim. Spotkanie z Panem Sekretarzem, szefowie klubów i za 15 minut wracamy do głosowania. Dziękuję. I zamykam dyskusję dotyczącą druku 632, dziękuję.

Radny – p. M. Kękuś
Szanowni Państwo proszę Radnych z Klubu Prawo i Sprawiedliwość do pokoju klubowego.

15-minutowa przerwa w obradach sesji.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Szanowni Państwo Radni sprawdzam teraz kworum, proszę o wciśnięcie przycisku obecny. Czy wszyscy przycisnęli przycisk obecny? Jest 41 Radnych, w takim razie stwierdzam kworum. Szanowni Państwo to przechodzimy już do bloku głosowań. I mam tutaj druk numer **332**, co, do którego były wątpliwości podczas dzisiejszej sesji i ja w takim razie przedstawiam wniosek o wycofanie z porządku obrad tego druku i poddaję pod głosowanie o wycofanie, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, które Państwo Radni zgłaszali dzisiaj, czy maile doszły, nie dotarły, tak, żeby nie było żadnych tutaj niedomówień postanowiliśmy, że będzie ten druk wycofany. W takim razie poddaję, kto jest z głosem za, kto przeciw temu wnioskowi? Nie widzę. W takim razie poddaję pod głosowanie, proszę o przyciśnięcie przycisku. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Bardzo dziękuję, proszę o podanie wyników, zamykam głosowanie.

41 Radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Wniosek został przyjęty i tym samym wycofany z porządku obrad.

Przechodzimy do druku, jeszcze tak, czy ktoś jeszcze chciałby złożyć jakieś wnioski?

Radna – p. M. Mazurkiewicz
Pani Przewodnicząca! Państwo Radni!
Proszę o wprowadzenie do porządku obrad druku, projekt uchwały 636, zmiany w Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. To, kto z Państwa jest z głosem za, jeszcze, tak? To od razu proszę.

Radny – p. E. Porębski
Szanowna Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado!
Zgodnie z paragrafem 32 Statutu Miasta Krakowa niżej podpisani Radni wnoszą o wprowadzenie i rozpatrzenie, jako sprawy nagłej projektu uchwały według druku 637 dotyczący, w sprawie zmiany składu Komisji Infrastruktury Rady Miasta Krakowa, podpis grupy Radnych i projekt uchwały, bardzo proszę, dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. To Szanowni Państwo głosujemy po kolei wnioski, druk 636, kto jest głosem za, kto przeciw? Nie widzę, w takim razie poddaję pod głosowanie. Bardzo dziękuję, zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

41 Radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Wniosek został przyjęty.

I od razu przejdźmy do głosowania, do przeprocedowania druku, projekt uchwały według druku 636. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 636 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Zmiana w składzie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa.

Referuje Pani Radna Magdalena Mazurkiewicz.

Radna – p. M. Mazurkiewicz
Szanowni Państwo!
Chęć pracy w Komisji Kultury zgłosiła Pani Radna Małgorzata Kot. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Czy są stanowiska klubów Radnych? Nie widzę, w takim razie otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie. Pan Radny, to był tylko falstart. W takim razie zamykam dyskusję i zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu i przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za proszę o przyciśnięcie, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję, zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

Za głosowało 41 Radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta.

Przechodzimy do druku 637, kto jest głosem za, kto przeciw temu wnioskowi? Nie widzę, w takim razie poddaję pod głosowanie. Proszę o przyciśnięcie przycisku, kto jest za,

kto przeciw, kto się wstrzymał? To jest wniosek o wprowadzenie teraz, zmiany w składzie Komisji Infrastruktury. Dziękuję, zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

41 Radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Wniosek został przyjęty. I przechodzimy teraz od razu do procedowania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 637 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Zmiana w składzie Komisji Infrastruktury Rady Miasta Krakowa.

I wpłynęła tutaj poprawka Radnego Łukasza Maślony. W paragrafie 1 po słowach Małgorzatę Kot dodaje się słowo: powołuje się w skład komisji Radnego Łukasza Maślonę. Tak? Szanowni Państwo, czyli tą poprawkę teraz, mają już. W takim razie Szanowni Państwo czy są jakieś opinie klubów Radnych, otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie? Nie widzę, w takim razie przechodzimy do głosowania wraz, zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania wraz, najpierw poprawka. Bo się spieszę, że się Państwo spieszą na spotkanie już. Poprawka do druku. Kto z Państwa jest za, kto przeciw proszę o przyciśnięcie. Dziękuję, zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

41 Radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Poprawka została przyjęta. I teraz przechodzimy do druku, do głosowania nad drukiem wraz z poprawką. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję, proszę o wyświetlenie wyników, zamykam głosowanie.

39 Radnych za, 2 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta.

Przechodzimy do druku 625. Dotyczy zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach 801, 853. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję, zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

41 Radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała została przyjęta.

Przechodzimy do druku numer 627. I tutaj w związku ze złożeniem wniosku o wprowadzenie do II czytania w trybie nagłym, głos za, głos przeciw temu wnioskowi? Nie widzę, otwieram głosowanie. Proszę o przyciśnięcie przycisku. Głosujemy teraz wniosek. Zamykam głosowanie, dziękuję.

28 Radnych za, 0 przeciw, 1 wstrzymująca, 2 Radnych nie brało udziału w głosowaniu. Wniosek został przyjęty. W takim razie odbywamy II czytanie i zapraszam Pana Dyrektora Tomasza Tylka do zreferowania.

Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta – p. T. Tylek
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Do druku nie zostały złożone poprawki Państwa Radnych jak również nie została złożona autopoprawka Pana Prezydenta. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. W takim razie przechodzimy do głosowania. Stwierdzam odbycie II czytania i głosujemy. Przechodzimy do głosowania. Bardzo dziękuję. Proszę o zamknięcie głosowania, podanie wyników.

32 Radnych za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu. Uchwała została podjęta.

Przechodzimy do projektu według druku 628. I tutaj również w związku z tym, że został złożony wniosek o wprowadzenie do II czytania, kto z Państwa jest za, kto przeciw temu wnioskowi, otwieram głosowanie. Bardzo dziękuję, proszę o zamknięcie.

41 Radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Wniosek został przyjęty. Odbywamy wobec tego II czytanie, proszę Pana Dyrektora Tomasza Tylka o zreferowanie.

Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta – p. T. Tylek
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Do druku nie zostały złożone poprawki jak również nie wpłynęła autopoprawka Pana Prezydenta. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Stwierdzam, że Rada odbyła II czytanie i przechodzimy do bloku głosowań. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymuje? Bardzo dziękuję, proszę o zamknięcie i podanie wyników.

41 Radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta.

Druk numer 615. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dla obszarów osuwiskowych. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, proszę o głosowanie. Bardzo dziękuję, zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

Za głosowało 41 Radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała została przyjęta.

Przechodzimy do druku 616. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Tonie – Gaik. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Bardzo dziękuję, zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

41 Radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała została przyjęta.

Druk 609. Uchylająca uchwałę numer CIII w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przygotowania i ogłoszenia dla klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych projektu pod tytułem Droga do przedsiębiorczości. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał proszę o głosowanie. Dziękuję, zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

39 Radnych za, 0 przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Uchwała została przyjęta.

Druk 623. Zamiar wyłączenia Szkoły Podstawowej numer 19. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Bardzo dziękuję, zamykam głosowanie. Uchwała została przyjęta, 40 Radnych za, 0 przeciw.

Przechodzimy do druku numer 584. Stwierdzam odbycie II czytania i przechodzimy, to jest. Stwierdzam odbycie II czytania, przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję, zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

33 Radnych za, 0 przeciw, 3 osoby wstrzymały się. Uchwała została przyjęta.

Druk 624. Szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Bardzo dziękuję, zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

27 Radnych za, 0 przeciw, 11 osób się wstrzymało. Uchwała została przyjęta. Proszę o wydruk. Bardzo dziękuję.

Druk 630. Określenie rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

38 Radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała została przyjęta.

Druk numer 540. I tutaj z uwagi na to, że wpłynął wniosek o rozpatrzenie w trybie dwóch czytań, poddaję wniosek pod głosowanie. Kto jest głosem za, głosem przeciw temu wnioskowi? Czy wszyscy Państwo wzięli udział, głosujemy wniosek teraz, kto jest za, kto przeciw? Zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

39 Radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Wniosek został przyjęty. W takim razie przechodzimy do, stwierdzam odbycie I czytania i wyznaczam termin autopoprawek, tutaj Pan Przewodniczący prosił dłuższe takie dwa, trzy tygodnie. Czyli mamy teraz 9 kwietnia, do 5 maja, autopoprawki do 5 maja do godziny 13.oo i poprawki do 6 maja godzina również 13.oo.

Przechodzimy do druku 611. Zmieniająca uchwałę numer XXV Rady Miasta Krakowa, dotyczy tutaj źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Bardzo dziękuję, zamykam głosowanie.

40 Radnych za, 0 przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Uchwała została przyjęta.

Przechodzimy do druku 610. Tutaj również wpłynął wniosek o rozpatrzenie w trybie dwóch czytań. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi? Otwieram głosowanie. Dziękuję, zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

39 Radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. I tutaj Szanowni Państwo stwierdzam odbycie I czytania i wyznaczam termin autopoprawek na dzień 15 kwietnia, a poprawki na 16 i obydwa terminy na godzinę 15.oo. Autopoprawki do 15 kwietnia, poprawki do 16 kwietnia do godziny 15.oo.

I druk numer 620. Rozpatrzenie petycji dotyczącej eksponowania polskich barw narodowych w parkach kulturowych. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Bardzo dziękuję, zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

36 Radnych za, 0 przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Druk, uchwała została podjęta.

Przechodzimy do druku 621. Rozpatrzenie petycji dotyczącej rezygnacji z projektu ustanowienia na większości obszaru Krakowa Strefy Czystego Transportu. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Bardzo dziękuję, zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

Za głosowało 27 Radnych, przeciw 12, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Proszę o wydruk. Bardzo dziękuję.

I przechodzimy do druku 632. Rozpatrzenie petycji dotyczącej ujednolicenia przepisów prawa przez didaktę innych kultur oraz świadomość zasad panujących w przestrzeni publicznej, jak i w Polsce. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał proszę o głosowanie. Dziękuję, zamykam głosowanie, proszę o podanie wyniku.

36 Radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. I przechodzimy do

Interpelacji i wniosków Radnych.

Jeżeli ktoś ma interpelacje to proszę o zgłaszanie. Pan Rafał Zawiślak proszę bardzo.

Radny – p. R. Zawiślak
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Składam interpelację odnośnie zabezpieczenia odpowiedniej ilości przenośnych toalet na zbliżający się okres kąpieliskowy na terenie Parku Miejskiego Bagry Wielkie z uwagi na to, iż, że nauczeni doświadczeniem mieszkańcy za każdym razem de facto, co roku mieszkańcy sygnalizują nam, iż te toalety, które stacjonarne stoją na terenie parku są niewydolne, zazwyczaj są zamknięte, są niedostępne z uwagi na akty dewastacji, na niemożność dokonana płatności, więc już dzisiaj w tym momencie składam interpelację, aby tutaj miasto, aby wydział zabezpieczył odpowiednią ilość przenośnych toalet, które będą ustawione w tych miejscach, które są, co roku i do tego jeszcze, aby były to dodatkowe umywalki dla osób korzystających z Bagrów w tym roku i w tym sezonie kąpieliskowym. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. I Pan Radny Łukasz Maślona.

Radny – p. Ł. Maślona
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni!
Ja mam jedną interpelację dotyczącą spółki Trasa Łagiewnicka, bo jest to kolejna spółka, której działalnością chciałbym się teraz zająć i koncepcji dotyczącej Trasy Pychowickiej i Zwierzynieckiej, natomiast ja składam ją do protokołu, bo nie mam w zwyczaju mówić do pustych krzeseł, widać nawet jednej osoby ze strony urzędowej i prezydenckiej nie ma i to jest właśnie to, o czym mówi nasz klub, kiedy Państwo są przeciwni temu, żeby interpelacje były na samym początku sesji. Cały czas apeluję o to, żeby przywrócić do dobrej zasady interpelacje składane na początku, bo to inaczej to to nie ma żadnego sensu. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Pan Radny Michał Starobrat.

Radny – p. M. Starobrat
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy!
Niestety Panów ani Pani Prezydent nie ma. Chciałem dzisiaj zgłosić dwie interpelacje. Pierwsza to jest już pół roku temu prosiłem Pana Prezydenta Aleksandra Miszalskiego o kontynuację prac zespołu zadaniowego do spraw przebiegu drogi ekspresowej S7 Kraków – Myślenice. Nawet bardzo szybko, bo w przeciągu 14 dni dostałem odpowiedź, że moja prośba jest jak najbardziej zasadna i przygotowywane jest rozporządzenie Prezydenta, aby prace tego zespołu były kontynuowane i Pan Prezydent wyda dane rozporządzenie. Niestety dopiero Pan Prezydent wydał to rozporządzenie po 5 miesiącach, dopiero 20 marca tego roku wyszło rozporządzenie, tak się składa, że jestem członkiem tego zespołu i już w tej chwili nie tylko, jako Radny tylko, jako członek tego zespołu nowo powołanego mam prośbę o to, aby zespół nie tylko był powołany, ale żeby rozpoczął prace, aby odbyło się w końcu pierwsze spotkanie i to spotkanie nie organizacyjne, ale spotkanie merytoryczne, ponieważ Gmina Miejska Kraków traci możliwość bycia na bieżąco z informacjami, które podczas prac tego zespołu informacje zostały nam, były nam przekazywane. Były nam przekazywane przez Generalną Dyrekcję, były nam przekazywane przez projektantów, którzy projektują te warianty, w momencie, kiedy ten zespół nie spotyka się nie mamy możliwości po pierwsze reprezentowania mieszkańców tak jak to robi chociażby gmina Mogilany, która ostatnio przekazała po raz kolejny stanowisko mieszkańców w sprawie S7, które miałoby przechodzić przez gminę Mogilany. Dlatego apeluję tutaj do Pana Prezydenta Miszalskiego, żeby aktywność w tym temacie dotyczącym drogi ekspresowej S7 nie była tylko w czasie kampanii wyborczej, bo mieszkańcy mają takie wrażenie, że kiedy trzeba było zadbać o głosy i trzeba było walczyć o mieszkańców południowej części miasta to Pan Prezydent powołał nawet zespół parlamentarny, sam pomagałem mu organizować spotkania w Swoszowicach, a w momencie, kiedy Pan Prezydent został już wybrany nagle o tych samych mieszkańcach niestety, ale zapomniał. Mam nadzieję, że to spotkanie odbędzie się szybko i przed pokazaniem wariantów mieszkańcom, ponieważ tak jak mówię mamy możliwość uczestnictwa w procesie i wyboru tych wariantów drogi ekspresowej S7.
Drugi temat to jest interpelacja, niestety po raz kolejny doszło do wycinki drzew na Wzgórzu Madery, mieszkańcy znowu poinformowali mnie, poinformowali służby miejskie, poinformowali policję, że dochodzi do, prawdopodobnie do nielegalnej wycinki. Ja zgłaszam interpelację, aby znowu po raz kolejny wysłać miejskie służby, aby zweryfikować czy doszło do nielegalnej wycinki. Na dowód w sprawie, jako mieszkańcy przesłali mi zdjęcia gdzie umieszczają nawet wymiary danych drzew. Tak naprawdę pni, które pozostały w ziemi i tutaj o taką kontrolę prosiliśmy poprzednio i taka kontrola odbyła się, Wydział Kształtowania Środowiska zrobił wszystko jak należy tylko poprzednio interweniowaliśmy w sprawie

działki 101/3, a w tej chwili mówimy o działkach, które są obok, między innymi działki 284 obręb 47 Podgórze przy ulicy Roi. Więc prośba, aby tak jak poprzednio wydział zareagował szybko i sprawnie, tak również w tym przypadku, aby szybko i sprawnie zrobić wizję lokalną i określić czy rzeczywiście mieszkańcy mają rację, że doszło do nielegalnej wycinki drzew, które powinny być zgłoszone, pomijam okres od 1 marca, ponoć nie wolno tego robić, więc prośba, aby Pan Prezydent również tym tematem się zajął. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Pani Radna Joanna Hańderek.

Radna – p. J. Hańderek
Szanowni Państwo, ponieważ życie składa się z małych elementów to moja interpelacja i Pani Radnej Małgorzaty Potockiej jest o rzeczach małych, o elektrycznych hulajnogach. Zwracamy się do Pana Prezydenta o przyjrzenie się sprawie, ponieważ myślę, że Państwo też tego doświadczyli, hulajnogi są porzucane gdzie bądź, co powoduje, że na przykład osoby z niepełnosprawnością, osoby niedowidzące, niewidzące mogą mieć kłopoty, ten ciąg komunikacyjny pieszych jest często zaburzony. Sama obserwowałam jak jedna z osób niedowidzących mało się nie potknęła o taką hulajnogę, więc może czas uporządkować sprawę. Tak jak mówię, to rzecz mała, ale może się okazać bardzo niebezpieczna w konsekwencjach. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Pani Radna Aleksandra Owca.

Radna – p. A. Owca
Szanowni Państwo!
Chociaż nie wiem do końca do kogo mówię w tym momencie, ale Szanowny Panie Prezydencie. Pierwsza interpelacja, którą składam dotyczy Szpitala Narutowicza. Nie będę jej całej referować, dlatego, że mówiliśmy już dzisiaj o Szpitalu Narutowicza około sześciu razy, natomiast jest ona podzielona na trzy główne kategorie, z których poszczególne kategorie mają podpunkty od 1 do 8, od 1 do 3 i od 1 do 5. Dotyczą one lądowiska oraz postępowań sądowych, które się toczyły w sprawie lądowiska, zawartych przez miasto oraz przez szpital porozumień i ugód sądowych, dostępu do również informacji wewnątrz Urzędu, które wyjaśniałyby, kto podjął decyzję i w jakim trybie o tym, żeby miasto zrzekło się swoich roszczeń sądowych. Druga kwestia jest dotycząca zadłużenia, a także kontroli, które są przeprowadzane. O tym też już wiele razy rozmawialiśmy. Trzecia kwestia dotyczy podmiotów zewnętrznych oraz kwestii praw pracowniczych, w tym między innymi tego tematu, który pojawił się w tym tygodniu to znaczy planów dotyczących obecnego ZOL przy Siemaszki oraz kwestii tego, jakim podmiotom Szpital Narutowicza wynajmuje swoje lokale użytkowe lub budynki lub części nieruchomości, a jakie lokale użytkowe, budynki lub części nieruchomości pozostają bez najemcy mimo braku wykorzystania przez sam Szpital Narutowicza.
Druga interpelacja, za chwilę ją wyślę, natomiast jeszcze jej nie spisałam z prostego powodu, że dokładnie teraz dostałam o tym informację. Chciałabym bardzo prosić Pana Prezydenta o udzielenie informacji, ponieważ doszły do mnie po prostu sygnały od mieszkańców o tym, że odbyło się spotkanie w Urzędzie Miasta Krakowa z przedstawicielami dużych firm, które zatrudniają wielu pracowników w Krakowie, wśród tych firm były ponoć Aptiv Shell, IBM i Dyson. Chciałabym się dowiedzieć czy odbyło się w Urzędzie Miasta Krakowa z udziałem przedstawicieli Prezydenta Miasta lub Urzędu Miasta Krakowa spotkanie, na którym byłyby z

tymi firmami lub innymi dużymi podmiotami, które zatrudniają osoby w naszym mieście rozmowy dotyczące zwolnień grupowych oraz wycofanie się z rynku pracy w Krakowie. Uważam, że jeżeli takie spotkania miały miejsce Pana Prezydenta z tymi podmiotami to powinna być informacja, które pojawia się jakoś w przestrzeni publicznej, wiele w szczególności młodych osób wiąże swoją przyszłość z życiem w naszym mieście, płaceniem tu podatku, kształtowaniem naszego miasta, dlatego, że może tu liczyć na stabilne miejsca pracy. W tym momencie, jeżeli mamy informacje, że takie spotkania się pojawiają mam nadzieję, że Pan Prezydent wyjaśni sytuację o tym, w jakim trybie się odbywają te spotkania i jakie były z nich ustalenia. Nie wiem teraz Panie Radny czy Pan mówi do mnie czy Pan mówi, słucham? Tak Panie Radny, jeżeli Pan Prezydent rozmawia o zwolnieniach grupowych to te podmioty powinny rozmawiać z przedstawicielami związków zawodowych i powinny rozmawiać po zgłoszeniu tego do Urzędu Pracy i Pan, jako prawnik doskonale to wie, podobnie jak ja, a nie umawiać się na zamknięte spotkania z Panem Prezydentem. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Dziękuję bardzo. Pani Radna Eliza Dydyńska – Czesak.

Radna – p. E. Dydyńska – Czesak
Szanowna Pani Przewodnicząca!
Ja tylko tak szybciutko do protokołu. Moja interpelacja została wysłana na maila do Pana Przewodniczącego Koska i ona dotyczy Muzeum Czynu Zbrojnego. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Dziękuję. Ja do protokołu, ale pewnie zapewne dopiero jutro, tak, że ja wycofuję swoje zgłoszenie. To bardzo mi przykro.

Odpowiedzi na interpelacje Radnych.

W imieniu Pana Sekretarza wystąpi Pan Tomasz Dudek, zapraszam.

Kierownik Referatu ds. Interpelacji – p. T. Dudek
Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni!
Nazywam się Tomasz Dudek, jestem kierownikiem Referatu ds. Interpelacji w Wydziale Organizacji i Nadzoru. Przede wszystkim nawet nie wiedziałem, że dzisiaj tu wystąpię, ale chciałbym przeprosić Państwa Radnych za nieobecność Pana Sekretarza, nie wynika to z jakiejś ignorancji wystąpień Wysokiej Rady tylko i wyłącznie z tego, że obowiązki służbowe Pana Sekretarza wezwały na spotkanie, na zjazd burmistrzów nocnych i stąd wynika jego nieobecność. Natomiast zapewniam Państwa Radnych, że interpelacje nie są ignorowanie, słucham wszystkich, co dwa tygodnie na żywo, nimi się zajmuję, na co dzień, tak, że staram się wykonywać swoją pracę jak najlepiej. Natomiast wracając do statystyki dotyczącej interpelacji chciałbym poinformować Państwa Radnych, że od 26 marca do 8 kwietnia Przewodniczący Rady przekazał Prezydentowi Miasta Krakowa 33 interpelacje Radnych Miasta Krakowa. Do tej pory, do dnia dzisiejszego udzielono 18 odpowiedzi. Ustawowy termin udzielenia na pozostałe wystąpienia to od 10 do 22 kwietnia 2025. A w uzupełnieniu ostatniej informacji przedstawionej na poprzedniej Sesji Rady Miasta Krakowa 26 marca chciałbym uprzejmie poinformować, że udzielono odpowiedzi na wszystkie interpelacje i zapytania przekazane Prezydentowi Miasta Krakowa w dniach od 12 do 25 marca. Bardzo dziękuję za głos.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. I zwracam się z uprzejmą prośbą do projektodawców projektów według druków numer 625, 627, 628 o przygotowanie do 11 kwietnia 2025 roku i przekazanie do Kancelarii Rady Miasta Krakowa projektów i załączników do podjętych uchwał zgodnie z paragrafem 7 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Oświadczenia i komunikaty.

Czy ktoś z Państwa chciałby coś oświadczyć, zakomunikować? To ja mam taką tutaj, mam serdeczne zaproszenie dla Państwa na wyjątkowe wydarzenie edukacyjne, 15 kwietnia w Tauron Arena Akcja RELacja – HejTY reaguj! Jest to wydarzenie dla młodych ludzi ze szkół ponadpodstawowych, które ma za zadanie jakby zniwelować hejt w sieci, będzie około 11 tys. uczniów, zapraszam do wzięcia udziału, jeżeli macie ochotę to proszę zgłaszajcie w Kancelarii lub do mnie. Tak, że warto wspomóc tutaj nawet swoją obecnością i pokazać młodym ludziom, że hejt, który się pojawia w sieci jest, prowadzi do niedobrych rzeczy i nawet mała zmiana, małe ziarenko może wnieść wiele dobrego. Tak, że zapraszam serdecznie 15 kwietnia. Jeżeli nie ma innych oświadczeń, komunikatów to proszę o sprawdzenie listy obecności. Czy wszyscy przycisnęli przycisk obecny? Obecnych 41 Radnych, bardzo dziękuję, proszę o wyświetlenie listy obecności. Pan Przewodniczący Jakub Kosek jest nieobecny z powodu delegacji, oddelegowany i zapewne Pan Radny Maciej Żmuda też jest nieobecny. Szanowni Państwo zamykam obrady XXIII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Krakowa. Bardzo dziękuję za dzisiaj.